

Amtsgericht Traunstein

Herzog-Otto-Str. 1
83278 Traunstein

Sedlmeier Manfred
Bahnhofstr. 20
83091 Bad Endorf

Telefon: 08039-9071541

Datum: 25.04.2026
int. Az.: 2026-0013-PROSA

G U T A C H T E N

über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch
für das mit einer **Hofstelle mit Nebengebäude bebaute Grundstück**
in 83224 Staudach-Egerndach, Marquartsteiner Straße 16
im Zwangsversteigungsverfahren



Az. des Gerichts:	4 K 16/25
Wertermittlungsdatum:	16.12.2025
Verkehrswert Flst. 849:	1.459.100,00 €
Verkehrswert Flst. 880:	87.700,00 €
Verkehrswert Flst. 1484/13:	5.840,00 €
Verkehrswert Flst. 1484/25:	1.660,00 €
Verkehrswert gesamt gerundet	1.555.000,00

Digitale Ausfertigung

Dieses Gutachten besteht aus 183 Seiten inkl. Anlagen.

Das Gutachten wurde in fünf Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen.

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Abschnitt	Seite
1	Allgemeine Angaben	5
1.1	Angaben zum Bewertungsobjekt	5
1.2	Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung	5
1.3	Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers	6
2	Grund- und Bodenbeschreibung.....	7
2.1	Lage	7
2.1.1	Großräumige Lage	7
2.1.2	Kleinräumige Lage	8
2.2	Gestalt und Form	9
2.3	Erschließung, Baugrund etc.....	9
2.4	Privatrechtliche Situation	10
2.5	Öffentlich-rechtliche Situation	13
2.5.1	Baulasten und Denkmalschutz	13
2.5.2	Bauplanungsrecht	13
2.5.3	Bauordnungsrecht.....	14
2.6	Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation	14
2.7	Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation.....	14
3	Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen	15
3.1	Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung.....	15
3.2	Wohngebäude.....	15
3.2.1	Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht	15
3.2.2	Nutzungseinheiten, Raumaufteilung	18
3.2.3	Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)	18
3.2.4	Allgemeine technische Gebäudeausstattung	19
3.2.5	Raumausstattungen und Ausbauzustand	20
3.2.5.1	Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung.....	20
3.2.5.2	Wohngebäude.....	20
3.2.6	Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes	25
3.3	Denkmalgeschützter Stadl/Getreidespeicher	26
3.3.1	Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht	26
3.3.2	Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)	27
3.3.3	Raumausstattungen und Ausbauzustand	28
3.3.4	Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes:.....	28
3.4	Hofstelle Tenne/ Stall.....	29
3.4.1	Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht	29
3.4.2	Nutzungseinheiten, Raumaufteilung	30
3.4.3	Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)	30
3.4.4	Allgemeine technische Gebäudeausstattung	31
3.4.5	Raumausstattungen und Ausbauzustand	31

3.4.6	Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes	31
3.5	Mehrzweckhalle	33
3.5.1	Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht	33
3.5.2	Nutzungseinheiten, Raumaufteilung	33
3.5.3	Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)	33
3.5.4	Raumausstattungen und Ausbauzustand	34
3.6	Viehunterstand	35
3.6.1	Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht	35
3.6.2	Nutzungseinheiten, Raumaufteilung	35
3.6.3	Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)	35
3.6.4	Raumausstattungen und Ausbauzustand	35
3.6.5	Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes	36
3.7	Nebengebäude.....	37
3.8	Außenanlagen.....	37
4	Ermittlung des Verkehrswerts	37
4.1	Grundstücksdaten, Teilgrundstücke	37
4.2	Wertermittlung für das Teilgrundstück Flst. 849 Umgriffsfläche Wohnbau.....	39
4.2.1	Verfahrenswahl mit Begründung (Ertragswertverfahren)	39
4.2.2	Bodenwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „Wohnbau“	40
4.2.3	Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung.....	41
4.2.4	Ertragswertermittlung für den Bewertungsteilbereich „Wohnbau“	42
4.2.4.1	Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung	42
4.2.4.2	Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe	43
4.2.4.3	Ertragswertberechnung.....	45
4.2.4.4	Kosten der Grundstücksfreilegung.....	47
4.2.4.5	Erläuterung zur Ertragswertberechnung	48
4.2.4.6	Bodenwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „Gartenland“	58
4.2.4.7	Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung.....	60
4.2.4.8	Bodenwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „Verkehrsfläche“	61
4.2.4.9	Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung.....	63
4.2.4.10	Wert des Teilgrundstücks Flst. 849 Umgriffsfläche Wohnbau	65
4.3	Wertermittlung für das Teilgrundstück Flst. 849 Umgriffsfläche Landwirtschaft.....	66
4.3.1	Verfahrenswahl der Bodenwertermittlung (Vergleichswertverfahren)	66
4.3.2	Bodenwertermittlung	66
4.3.2.1	Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks.....	67
4.3.2.2	Beschreibung des Teilgrundstücks	67
4.3.2.3	Bodenwertermittlung des Teilgrundstücks	67
4.3.3	Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung.....	68
4.3.4	Ertragswertermittlung	69
4.3.4.1	Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung	69
4.3.4.2	Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe	70

4.3.5	Ertragswertberechnung (Teil 1 Liquidierung Tenne - TF 1800 m²)	72
4.3.5.1	Kosten der Grundstücksfreilegung	73
4.3.6	Erläuterung zur Ertragswertberechnung	74
4.3.7	Ertragswertberechnung (Teil 2 Mehrzweckhalle, Viehunterstand – TF 2054 m²)	80
4.3.8	Wert des Teilgrundstücks Flst. 849 Umgriffsfläche Landwirtschaft	86
4.4	Wertermittlung für das Teilgrundstück Flst. 849 Landwirtschaftliche Fläche (Wiese)	87
4.4.1	Verfahrenswahl der Bodenwertermittlung (Vergleichswertverfahren)	87
4.4.2	Bodenwertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche	87
4.4.3	Vergleichswertermittlung	92
4.4.1	Erläuterung zur Vergleichswertberechnung	92
4.4.1.2	Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung	93
4.4.1.3	Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe	93
4.4.2	Wert des Teilgrundstücks Flst. 849 Landwirtschaftliche Fläche (Restfläche)	94
4.5	Wertermittlung für das Teilgrundstück Flst. 880 Landwirtschaftliche Fläche	95
4.5.1	Verfahrenswahl mit Begründung	95
4.5.2	Bodenwertermittlung auf Basis mehrerer Vergleiche	95
4.5.3	Erläuterungen zur Bodenwertanpassung	97
4.5.4	Vergleichswertermittlung	99
4.5.5	Erläuterung zur Vergleichswertberechnung	100
4.5.5.2	Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung	100
4.5.5.3	Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe	101
4.5.6	Wert des Teilgrundstücks Flst. 880 Landwirtschaftliche Fläche	102
4.6	Wertermittlung für das Teilgrundstück Flst. 1484/13 Landwirtschaftliche Fläche	103
4.6.1	Verfahrenswahl mit Begründung	103
4.6.2	Bodenwertermittlung	103
4.6.3	Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung	104
4.6.4	Vergleichswertermittlung	104
4.6.5	Erläuterung zur Vergleichswertberechnung	104
4.6.5.2	Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung	105
4.6.5.3	Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe	105
4.6.6	Wert des Teilgrundstücks Flst. 1484/13 Landwirtschaftliche Fläche	106
4.7	Wertermittlung für das Teilgrundstück Flst. 1484/25 Landwirtschaftliche Fläche	107
4.7.1	Verfahrenswahl mit Begründung	107
4.7.2	Bodenwertermittlung	107
4.7.3	Vergleichswertermittlung	108
4.7.4	Erläuterung zur Vergleichswertberechnung	108
4.7.4.2	Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung	108
4.7.4.3	Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe	109
4.7.5	Wert des Teilgrundstücks Flst. 1484/25 Landwirtschaftliche Fläche	110
4.7.6	Verkehrswert	111
5	Verzeichnis der Anlagen	117

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

Art des Bewertungsobjekts:	Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um eine Hofstelle in ländlicher Ortsrandlage. Die Bebauung besteht aus einem Wohngebäude (ehem. Einfirsthof/Haupthaus mit teils ausgebautem Dachgeschoss) sowie diversen landwirtschaftlichen Nebengebäuden (Stadel, Scheunen, Remisen, ehem. Stallungen)
Objektadresse:	Marquartsteiner Straße 16, 83224 Staudach-Egerndach
Grundbuchangaben:	Grundbuch von Grassau, Blatt 4305, lfd. Nr. 1,2; Grundbuch von Egerndach, Blatt 1028, lfd. Nr. 14,8
Katasterangaben:	Gemarkung Grassau Flurstück 1484/25, Fläche 271 m ² Flurstück 1484/13, Fläche 951 m ² Gemarkung Egerndach Flurstück 880, Fläche 14908 m ² Flurstück 849, Fläche 68296 m ²

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Gutachtenauftrag:	Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Traunstein vom 23.10.2025 wurde zur Vorbereitung des Versteigerungstermins die Schätzung des Verkehrswerts des oben bezeichneten Beschlagsobjektes angeordnet.
Wertermittlungsstichtag:	16.12.2025 (Tag der Ortsbesichtigung)
Qualitätsstichtag:	16.12.2025 entspricht dem Wertermittlungsstichtag
Ortsbesichtigung:	Zu dem Ortstermin am 16.12.2025 wurden die Prozessparteien durch Einschreiben mit Rückschein vom 17.11.2025 fristgerecht eingeladen. Das Wetter zum Ortstermin war neblig, nicht regnerisch.
Umfang der Besichtigung etc.:	Die Besichtigung des Grundstücks erfolgte am Tag der Begehung durch den Sachverständigen und umfasste eine rein visuelle Begutachtung in einem für die Bewertung ausreichenden Umfang. Es wurden keine technischen Untersuchungen durchgeführt. Für die Dokumentation und fotografische Erfassung wurde ein iPhone 16 Pro verwendet. Beim Ortstermin konnten keine Grenzsteine gefunden werden. Die Grundstücksgrenzen wurden jedoch mithilfe der Geolokalisationsdaten aus dem BayernAtlas plausibilisiert. Die Wertermittlung basiert auf den während des Ortstermins gewonnenen Erkenntnissen und den zur Verfügung gestellten Unterlagen. Sie erfolgt unter der Annahme, dass das Grundstück lastenfrei ist. Hinweise auf Altlasten, Schadstoffe oder sonstige wertmindernde Belastungen wurden beim Ortstermin nicht festgestellt. Diese Wertermittlung stellt keine geotechnische Untersuchung oder Umweltanalyse dar, sondern spiegelt den optisch

	erkennbaren Zustand des Grundstücks zum Bewertungsstichtag wider. Es wurden keine Bodenproben entnommen. Hinweise auf potenzielle Einschränkungen wurden, soweit möglich, berücksichtigt.
Teilnehmer am Ortstermin:	Anwesend beim Ortstermin waren neben dem Sachverständigen Herr Manfred Sedlmeier die Antragstellerin, der Antragsgegner, deren Sohn, sowie der Prozessbevollmächtigte des Antragsgegners.
Eigentümer:	Aus Gründen des Datenschutzes werden hierzu keine Angaben gemacht.
herangezogene Unterlagen, Erkundigungen, Informationen:	Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unterlagen beschafft: • Flurkartenauszug im Maßstab 1:2.500 vom 25.11.2025 • unbeglaubigter Grundbuchauszug der Gemarkung Egerndach vom 02.06.2025 sowie 20.09.2022 • unbeglaubigter Grundbuchauszug der Gemarkung Grassau 04.05.2018 • Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) • Berechnung der Brutto-Grundfläche und der Wohn- und Nutzflächen • Mietvertrag über Wohnung im nordöstlichen Gebäudeteil • Kartenmaterial Bayernatlas • Immobilienmarktbericht des oberen Gutachterausschusses 2024 und 2022 • Immobilienmarktbericht des Gutachterausschusses Landkreis Traunstein • Auszug Flächennutzungsplan • Bodenrichtwertauskunft • Eigene Notizen und Fotos bei der Ortsbesichtigung • Eigene Marktaufzeichnungen sowie Presse- und Internetrecherchen • Schriftliches Auskunftersuchen beim Bauamt der Gemeinde Staudach-Egerndach vom 20.01.2026 • Bebauungsplan im Maßstab 1:1000 vom 05.12.1991 • Feststellung des Kaminkehrers • Auszug aus dem Denkmaltatlas – Denkmalpläne • Auszug aus der Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses Traunstein vom 27.11.2025
Gutachtenerstellung unter Mitwirkung von	Durch die Mitarbeiterin Fr. Iryna Bartashchuk wurden folgende Tätigkeiten bei der Gutachtenerstellung durchgeführt: • Einholung der erforderlichen Auskünfte bei den zuständigen Ämtern • Beschaffung der erforderlichen Unterlagen

1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers

Es wurden insgesamt vier Ausfertigungen dieses Gutachtens sowie ein Exemplar für den Verfasser in Schriftform erstellt. Weiter wurde dem Amtsgericht eine Kopie als pdf-Datei zur Verfügung gestellt.

Das Gutachten dient der Verkehrswertermittlung zur Vorbereitung des Versteigerungstermins. Es wird darauf hingewiesen, dass im Gutachten für das Versteigungsverfahren unter Umständen verfahrensrechtliche Besonderheiten Berücksichtigung finden, die sich von der Verkehrswertermittlung für andere Zwecke unterscheiden können. Dementsprechend ist der ermittelte Verkehrswert nicht allgemein gültig.

2 Grund- und Bodenbeschreibung

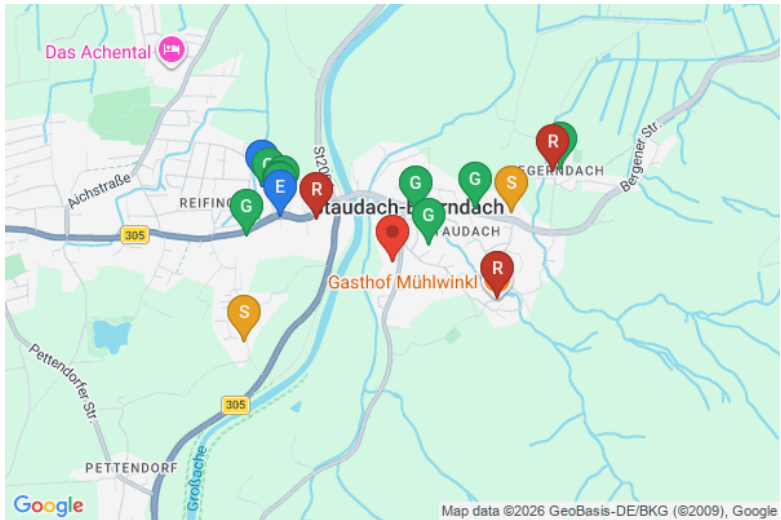
2.1 Lage

2.1.1 Großräumige Lage

Bundesland:	Bayern
Kreis:	Traunstein
Fakten zur Makrolage:	Das Wertermittlungsobjekt liegt im Bundesland Bayern, in der Gemeinde Staudach-Egerndach. Die Fläche von Staudach-Egerndach beträgt 19,34 km², mit zum 30.12.2023 insgesamt 1.244 Einwohnern (Quelle: Gemeinde Staudach-Egerndach). Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 64 Einwohnern pro km². Die Fläche gilt damit als sehr gering besiedelt.
überörtliche Anbindung / Entfernungen:	Die Metropole München ist etwa 90 km entfernt, Salzburg (Österreich) circa 60 km. Beide Städte sind über die A8 gut angebunden und stellen bedeutende Zentren mit diversen kulturellen und wirtschaftlichen Angeboten dar. Die internationalen Flughäfen München (MUC), Salzburg (SZG) und Innsbruck (INN) sind in Entfernungen von circa 120 km, 50 km beziehungsweise 140 km erreichbar. Sie verfügen über Lini-enflugverbindungen im In- und Ausland und sind verkehrstechnisch gut angebunden.
sozioökonomische und demografische Struktur:	Die demografische Situation am Standort Staudach-Egerndach spiegelt die Charakteristika einer bevorzugten Wohn- und Freizeitregion im oberbayerischen Voralpenland wider. Die Gemeinde weist eine stabile Einwohnerentwicklung auf, die langsam, aber stetig durch einen positiven Wanderungssaldo gestützt wird. Dies gleicht das natürliche Geburtendefizit weitgehend aus und belegt die hohe Attraktivität der Lage für Zuzügler aus dem urbanen Raum (Region München/Salzburg). Strukturelevant ist die überdurchschnittliche Präsenz von Ein- und Zweipersonenhaushalten, was einerseits auf die zunehmende Alterung der ansässigen Bevölkerung und andererseits auf die Nachfrage nach Zweitwohnsitzen bis zur Jahrtausendwende zurückzuführen ist. Die Altersgruppe, der über 65-Jährigen stellt einen wachsenden Anteil an der Gesamtbevölkerung dar, was die Nachfrage nach barrierearmen oder zentral gelegenen Wohnformen langfristig erhöht. Gleichzeitig führt die hohe Lebensqualität dazu, dass die Fluktuation innerhalb der Gemeinde gering ist. Für den lokalen Immobilienmarkt bedeutet dies ein sehr begrenztes Angebot bei moderater Nachfrage. Die sozioökonomische Struktur der Bewohner ist durch eine über dem bayerischen Landesdurchschnitt liegende Kaufkraft sowie eine niedrige Arbeitslosenquote im Landkreis Traunstein gekennzeichnet, was das Ausfallrisiko von Mieteinnahmen reduziert.
Beurteilung der Makrolage:	Die Makrolage ist als durchschnittlich (Note: 3) zu bezeichnen.

2.1.2 Kleinräumige Lage

Mikrolage:



Nächstgelegene Entfernungen zu wichtigen Einrichtungen:

Einrichtung	Entfernung
Kindergarten: Kindergarten St. Andreas	ca. 650 m
Schule: Grund- und Mittelschule Grassau	ca. 2,0 km
Supermarkt: Lidl	ca. 600 m
Arzt: Dr. Peschka Praktischer Arzt	ca. 200 m
Restaurant: Gasthof Mühlwinkl	ca. 450 m
Café: Café Ager	ca. 650 m

Art der Bebauung und Nutzungen in der Straße und im Ortsteil:

Nördlich des Wertermittlungsobjekts dominiert die Bebauung mit Ein, Zwei und Mehrfamilienhäusern. Westlich dominieren gewerbliche Nutzungen wie Handwerksbetriebe und Supermärkte, welche sich jedoch aufgrund der Entfernung nicht wertmindernd auf die Liegenschaft auswirken. Östlich, südlich und südwestlich schließt sich größtenteils eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung an.

Beeinträchtigungen:

Ein Teil des Bewertungsobjekts liegt im festgesetzten Überschwemmungsgebiet HQ 100. An der Nordostseite des Grundstücks befindet sich ein Trafohäuschen der Bayernwerk Netz GmbH, das unter anderem auch der Versorgung des Bewertungsobjekts mit Elektrizität dient. Darüber hinaus bestehen keine über das übliche Maß hinausgehenden Beeinträchtigungen.

Topografie:

Das Bewertungsgrundstück weist eine differenzierte Geländestruktur auf. Die primären Wohnbauflächen (im Bereich der Bestandsbebauung) stellen sich als eben bis leicht hängig dar, jedoch wird eine konventionelle bauliche Nutzung nicht beeinträchtigt. Die landwirtschaftlichen Flächen in unmittelbarer Hofnähe weisen eine leichte Hangneigung auf, während die Flächen im Bereich der Aue der Tiroler Ache als weitgehend eben zu charakterisieren sind. Insgesamt ist die Topografie als ortstypisch und für die aktuelle Nutzung als geeignet zu bewerten.

Beurteilung der Mikrolage

Die Mikrolage ist als durchschnittlich bis unterdurchschnittlich (Note: 3,5) zu beurteilen.

2.2 Gestalt und Form

Gestalt und Form:

Das Bewertungsobjekt setzt sich aus mehreren Flurstücken zusammen, die eine funktionale Einheit bilden. Die Liegenschaft weist eine ausgeprägte Straßenfront von ca. 235 Metern entlang der Marquartsteiner Straße auf, was dem Objekt eine dominante Präsenz im Straßenbild sowie hervorragende Erschließungsmöglichkeiten verleiht.

Die mittlere Grundstückstiefe beträgt über alle Flurstücke gemessen ca. 200 Meter. In seiner Gesamtheit weist das Areal eine unregelmäßige, historisch gewachsene Grundstücksform auf, die sich weitgehend am Verlauf der topografischen Merkmale (Hangverlauf) orientiert. Während der östliche Bereich durch die weitläufige Straßenfront und die Hofstelle geprägt ist, erstreckt sich das Grundstück in westliche Richtung mit variierender Breite bis hin zum Uferbereich der Tiroler Ache.

Die Proportionen von Frontbreite zu Tiefe sind als vorteilhaft für die aktuelle landwirtschaftliche und wohnwirtschaftliche Nutzung zu bewerten, da sie einerseits eine großzügige Distanz zur Nachbarbebauung sowie eine hofnahe Bewirtschaftung und eine flexible Flächenaufteilung ermöglichen.

2.3 Erschließung, Baugrund etc.

Straßenart:

klassifizierte Straße (Bundesstraße); Straße mit mäßigem Verkehr

Straßenausbau:

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen, Gehweg einseitig

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und Abwasserbeseitigung:

elektrischer Strom, Wasser, Kanalanschluss, Telefon und Internetanschluss

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemeinsamkeiten:

Die Grenzverhältnisse sind geordnet; eine Grenzbebauung liegt nicht vor. Das Grundstück ist überwiegend eingefriedet.

In Abteilung II des Grundbuches ist eine Abstandsflächenübernahme zugunsten des Flurstücks 857/1 (südlicher Grundstücksbereich) eingetragen. Diese dingliche Sicherung schränkt die bauliche Nutzbarkeit der belasteten Teilfläche des Bewertungsobjekts ein. Da dieser Teil jedoch nur einen landwirtschaftlich genutzten Teil betrifft, wird der Umstand nachfolgend, als wertneutral bewertet. Sonstige nachbarliche Gemeinsamkeiten oder Grenzüberschreitungen waren zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht ersichtlich.

Baugrund, Grundwasser (soweit augenscheinlich ersichtlich):

Spezifische Baugrunduntersuchungen wurden nicht durchgeführt und lagen nicht vor. Gemäß amtlicher Bodenschätzung (Quelle: Bayernatlas) ist von einer Bodenbeschaffenheit aus lehmigem Sand (Zustandsstufe I) auszugehen. Aufgrund der Lage im Talraum der Tiroler Ache sind schwankende Grundwasserstände zu unterstellen.

Die westlichen, landwirtschaftlich genutzten Teilflächen liegen laut Informationsdienst Überschwemmungsgefährdung in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet (HQ100) der Tiroler Ache (Ermittlungsdatum 15.02.2014, zuständig: WWA Traunstein). Die im Osten situierte Hofstelle mit der Wohn- und Wirtschaftsbebauung liegt nach den vorliegenden Karten außerhalb

dieser HQ100-Flächen. (vgl. Anlage 4: Karte Überschwemmungsgebiet)

Die Tragfähigkeit des Baugrundes im Bereich der Bebauung wird als ausreichend für die bestehende Nutzung eingeschätzt. Diese Beurteilung stützt sich auf die historische Bausubstanz, welche trotz ihres hohen Alters keine augenscheinlichen gravierenden Setzungserscheinungen oder durch Bodenbewegungen verursachte Schäden aufweist.

Altlasten:

Zum Zeitpunkt der Bewertung liegen dem Sachverständigen keine Untersuchungen, insbesondere keine Bodengutachten, hinsichtlich schädlicher Bodenveränderungen vor. Auf Basis der verfügbaren Informationen wird von einem unbelasteten Grundstück ausgegangen.

Anmerkung:

In der vorliegenden Wertermittlung wurde die lageübliche Baugrund- und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie Eingang in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte gefunden hat. Weiterführende Untersuchungen oder fachspezifische Nachforschungen wurden – über die Auskünfte im Rahmen des Ortstermins hinaus – auftragsgemäß nicht durchgeführt.

2.4 Privatrechtliche Situation

grundbuchlich gesicherte Belastungen:

Dem Auftragnehmer liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 02.06.2025 vor.

Hiernach bestehen in Abteilung II des Grundbuchs von Egerndach, Blatt 1028, folgende Eintragungen:

- "Trafostations- und -unterhaltungsrecht (an Flst. 849) für die Isarammerwerke AG in München; gemäß Bewilligung vom 27.12.1974; eingetragen am 29.04.1975 und hierher umgeschrieben am 13.11.2007"
- "Kabelleitungsrecht (an Flst. 849) für die Isar-Amperwerke AG in München; gemäß Bewilligung vom 11.08.1975; eingetragen am 21.11.1975 und hierher umgeschrieben am 13.11.2007"
- "Baubeschränkung zur Abstandsflächensicherung (an Flst. 849) für jeweiligen Eigentümer von BVNr. 7 in Blatt 1028 (Flst. 857/1); gemäß Bewilligung vom 01.07.1994 (URNr. 2322; Notar eingetragen am 27.02.1995 und hierher umgeschrieben am 13.11.2007"
- "Baubeschränkung zur Abstandsflächensicherung (an Flst. 849) für jeweiligen Erbbauberechtigten BVNr. 1 in Blatt 586 (Flst. 857/1); gemäß Bewilligung vom 01.07.1994 (URNr. 2322; Notar Dr. Ullrich, Traunstein); Gleichrang mit Abt. II/5 und 7; eingetragen am 27.02.1995 und hierher umgeschrieben am 13.11.2007"
- "Baubeschränkung zur Abstandsflächensicherung (an Flst. 849) für den Freistaat Bayern; gemäß Bewilligung vom 01.07.1994 (URNr. 2322; Notar Dr. Ullrich, Traunstein); Gleichrang mit Abt. II/5 und 6; eingetragen am 27.02.1995 und hierher umgeschrieben am 13.11.2007"
- "Photovoltaikanlagenrecht – befristet – für (Name wird aus Datenschutzgründen nicht angegeben) Gesamtberechtigte nach §428 BGB; gemäß Bewilligung vom 21.05.2010 (URNr. D 0438/2010, Notar Dr. Düwel, Rosenheim); Gleichrang mit Abt. II/10; eingetragen am 15.06.2010."
- "Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eintragung eines Photovoltaikanlagenrechts – befristet -..... (Name wird aus Datenschutzgründen nicht angegeben) ; als Gesamtberechtigte nach §428 BGB; Gleichrang mit Abt. II/9; gemäß Bewilligung

vom 21.05.2010 (URNr. D 0438/2010 Notar Dr. Düwel, Rosenheim); eingetragen am 15.06.2010."

Anmerkung: Berechtigte aus den vorgenannten Eintragungen Abt. II Nr. 3 und Nr. 4 ist zwischenzeitlich die Bayernwerk Netz GmbH, München, als Rechtsnachfolgerin der Isar-Amperwerke AG. Eine grundbuchliche Umschreibung auf den aktuellen Berechtigten hat zum Zeitpunkt der Grundbuchauskunft vom 02.06.2025 nicht stattgefunden, ist für die wertmäßige Berücksichtigung der Belastung jedoch ohne Bedeutung.

Digitale Ausfertigung

Anmerkung:

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs verzeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des Verkaufspreises ausgeglichen werden.

Herrschervermerke:

Aus den vorliegenden Unterlagen ergeben sich keine Hinweise auf bestehende Herrschervermerke; solche sind auch nicht zu vermuten.

nicht eingetragene Rechte und Lasten:

Aus den vorliegenden Unterlagen ergeben sich keine Hinweise auf bestehende nicht eingetragene Rechte und Lasten; solche sind auch nicht zu vermuten.

Digitale Ausfertigung

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz

Eintragungen im Baulastenverzeichnis:	Das Objekt liegt in Bayern. Das Baurecht in Bayern sieht kein Baulastenverzeichnis vor. Vergleichbare Sicherungen werden privatrechtlich als Dienstbarkeiten in Abt. II des Grundbuchs eingetragen.
Denkmalschutz:	Ein Nebengebäude des Flurstücks 849 ist als Baudenkmal (D-1-89-146-8) registriert. In Verbindung mit der Lage im Außenbereich unterliegen bauliche Veränderungen den Vorgaben des Denkmalschutzes.

2.5.2 Bauplanungsrecht

Darstellungen im Flächennutzungsplan:	Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan zu einem Teil als eine für das Orts- und Landschaftsbild bedeutsame, von Bebauung freizuhaltende Grün- und Freifläche im Ortsgefüge dargestellt. Der andere Teil ist als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt (vgl. Anlage 5 Flächennutzungsplan).
Festsetzungen im Bebauungsplan:	Das Bewertungsobjekt liegt teilweise im Umgriff des rechtsverbindlichen Bebauungsplans "Marquartsteiner Straße" (in Kraft seit 07.05.1992). Gemäß schriftlicher Auskunft der Verwaltungsgemeinschaft Marquartstein vom 20.01.2026 dient der Bebauungsplan für das Areal primär der Abgrenzung zum Innenbereich. Eigene baurechtliche Festsetzungen werden nicht getroffen. Mit dem Bebauungsplan soll eine Ausnutzung als Baulücke nach § 34 BauGB verhindert werden. Die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmt sich daher nach § 35 BauGB (Außenbereich). Die baurechtlichen Einschränkungen durch den Denkmalschutz des Nebengebäudes sind zu beachten.
Erhaltungs- und Gestaltungssatzung:	Das Bewertungsobjekt liegt nicht im Bereich einer Erhaltungssatzung. (Quelle: schriftliche Auskunft der Gemeinde Staudach-Egerndach vom 20.01.2026)
Bodenordnungsverfahren:	Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein Bodenordnungsverfahren einbezogen. (Quelle: schriftliche Auskunft der Gemeinde Staudach-Egerndach vom 20.01.2026)

2.5.3 Bauordnungsrecht

Die Wertermittlung wurde auftragsgemäß auf der Grundlage der vorliegenden Pläne und des realisierten Vorhabens durchgeführt. Offensichtlich erkennbare Widersprüche wurden nicht festgestellt. Aufgrund fehlender Pläne zum Ortstermin wurden die Maße nicht vor Ort überprüft. Die Legalität der Baulichen Anlagen wurde jedoch durch Anfrage bei der Gemeinde mit Antwort am 26. Januar 2026 bestätigt.

Seitens der Gemeinde wurde darauf hingewiesen, dass zu dem zwischen 2009 und 2012 errichteten Nebengebäude (Grundfläche ca. 85 m², überdachte Fläche ca. 138 m²) keine Unterlagen vorliegen. Da das Gebäude aufgrund seiner baulichen Beschaffenheit (eingeschossig, nicht unterkellert, ohne Feuerungsanlage) die Kriterien für eine verfahrensfreie Errichtung gemäß Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 c) BayBO zur Unterbringung von Sachen oder Tieren erfüllt, liegen der Gemeinde keine weiteren Dokumente vor.

Über die Auskünfte der Gemeinde hinaus wurden keine weiteren vertiefenden Prüfungen zur materiellen Legalität angestellt. Im Rahmen dieser Wertermittlung wird die materielle Rechtmäßigkeit der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt.

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation

Entwicklungszustand (Grundstücksqualität):

Das Bewertungsobjekt unterteilt sich hinsichtlich der Grundstücksqualität in verschiedene Teilbereiche. Die im Umgriff der Hofstelle bebauten Flächen sowie die unmittelbar zugehörigen Hof- und Gartenflächen werden als bebautes Land im Außenbereich (§ 35 BauGB) eingestuft. Ein allgemeiner Baulandstatus (baureifes Land) im Sinne des § 3 Abs. 4 ImmoWertV besteht aufgrund der Lage im Außenbereich nicht, die Wertermittlung orientiert sich jedoch an der vorhandenen, rechtmäßigen Bebauung.

Bei den westlich gelegenen, unbebauten Grundstücksteilen handelt es sich um Flächen der Land- und Forstwirtschaft (§ 3 Abs. 1 ImmoWertV). Die räumliche Aufteilung der Teilflächen mit unterschiedlichem Entwicklungszustand ist der Anlage ‚Flächennutzungsplan‘ bzw. der Flurkarte zu entnehmen.

beitragsrechtlicher Zustand:

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Verpflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene Sonderabgaben und beitragsähnliche Abgaben. Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Erschließungseinrichtungen nach BauGB und KAG beitragsfrei. (Quelle: schriftliche Auskunft der Gemeinde Staudach-Egernsdach vom 20.01.2026)

Anmerkung:

Sämtliche Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wurden schriftlich erkundet.

2.7 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

Das Objekt wird zum Wertermittlungsstichtag überwiegend eigengenutzt; eine Wohneinheit ist fremdvermietet. Ein entsprechender Mietvertrag liegt vor. Die Dachflächen sind gemäß den vorliegenden Unterlagen verpachtet. Ein Pachtvertrag lag nicht vor. Die Pächterträge aus der PV-Dachflächenverpachtung werden näherungsweise in Höhe der gesetzlichen Einspeisevergütung angesetzt, sofern Sie in der nachfolgenden Bewertung wertrelevant von Bedeutung sind. Diese Vorgehensweise stellt eine bewusst konservative Schätzung im Sinne des Vorsichtsprinzips dar, da marktübliche Pachten für Dachflächen erfahrungsgemäß unterhalb der Einspeisevergütung liegen. Die nähere Herleitung und Berücksichtigung erfolgt in den Wertermittlungskapiteln.

3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wesentlich werterheblich sind.

Um die Lesbarkeit zu verbessern und den Rahmen des Gutachtens zu wahren, erfolgt die Gebäudebeschreibung überwiegend in tabellarischer Form.

Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt.

Bauschäden und -mängel wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Abweichend hiervon wurde auftragsgemäß eine Prüfung auf Befall durch den Echten Hausschwamm durchgeführt; die Ergebnisse hierzu sind im Abschnitt Bauschäden und Baumängel gesondert aufgeführt. Untersuchungen auf sonstige pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.

3.2 Wohngebäude

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht

Gebäudeart:	Einfirsthof (ehemaliges Bauernhaus) mit markantem Turmanbau
Baujahr:	1900 (geschätzt auf Basis historischer Daten BayernAtlas)
Modernisierung: (vgl. Fotodokumentation)	Im Bestandsgebäude wurden in den letzten Jahren folgende Maßnahmen begonnen oder durchgeführt: <u>Dachgeschoss:</u> Beginn eines Ausbaus zu einer zusätzlichen Wohneinheit nach 2010 in mehreren Bauabschnitten. Die Arbeiten sind zum Wertermittlungstichtag nicht abgeschlossen. <u>Turmbereich:</u> tlw. Erneuerung der Fenster. Beginn des Einbaus einer Fußbodenheizung. Das System ist nicht fertiggestellt und nicht funktional angeschlossen. <u>Heiztechnik:</u> Einbau eines Brunner Kachelofeneinsatzes HKD 2.2 XL Sk/h-f mit 13,0 kW Nennleistung im Erdgeschoss (Flur), Baujahr 2020. Elektroinstallation: punktuelle Erneuerung der Verteilung (Hager) sowie Einbau elektronischer Zähler. <u>Innenausbau:</u> punktuelle Erneuerung von Fußböden und Küchenbereich.

Sanitärbereich:

Erneuerung der Dusche im Erdgeschoss am Übergang zum Heizraum sowie der separaten Toilette.

Eine zusammenhängende Modernisierung der Gebäudehülle, der Heizungsanlage, der Fenster oder der weiteren Bäder hat nicht stattgefunden. Zur Beurteilung des Gesamtzustands und des Sanierungsstaus wird auf Kapitel 3.2.6 verwiesen.

Flächen und Rauminhalte:

Für die Ermittlung der Flächen des Wohnhauses wurden umfangreiche Recherchen bei der Gemeinde und dem zuständigen Bauamt durchgeführt, dort konnten jedoch keine Bauunterlagen aufgefunden werden. Dem Staatsarchiv liegen Pläne mit Außenmaßen vor (Auskunft vom 06.02.2026). Bei Gebäuden um 1900 ist es nicht unüblich, dass die ursprünglichen Bauunterlagen im Laufe der Jahrzehnte und den beiden Weltkriegen verloren gegangen sind. Ein Aufmaß der Innenräume wäre aufgrund der massiven Ansammlung von Gegenständen schwer durchführbar, da einzelne Räume vollständig zugestellt sind. Eine Freiräumung zum Zweck der Flächenermittlung hätte den Rahmen des Gutachtens gesprengt.

Die fehlenden Bemaßungen wurden daher vom Sachverständigen maßstäblich aus den vorhandenen Plänen gemessen und ergänzt. Da die Pläne ausschließlich Außenmaße darstellen, war eine direkte Ermittlung der Wohnfläche nicht möglich. Diese wird daher aus der Brutto-Grundfläche (BGF) abgeleitet. Zugrunde gelegt wird der Umrechnungsfaktor $BGF \times 0,72 = \text{Wohnfläche}$ gemäß Kleiber (8.3.1 Nutzflächenfaktor, Ausbauverhältnis, Hans-Georg Tillmann, Wolfgang Kleiber, Wolfgang Seitz: Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswerts und des Beleihungswerts von Grundstücken). Balkone und Terrassen werden mit 25% Ihrer Fläche angesetzt. Für die Zwecke dieser Wertermittlung ist die so ermittelte Wohnfläche hinreichend genau.

Bruttogrundflächenberechnung Wohngebäude:

Bezeichnung	Fläche (m²)
Wohngebäude	
Wohnhaus Teil 1 (EG)	8,55 m × 5,50 m = 47,03 m²
Wohnhaus Teil 2 (EG)	11,44 m × 11,77 m = 134,65 m²
Wohnhaus Teil 3 (EG)	5,61 m × 3,85 m = 21,60 m²
Wohnhaus Teil 1 (OG)	8,55 m × 5,50 m = 47,03 m²
Wohnhaus Teil 2 (OG)	11,44 m × 11,77 m = 134,65 m²
Wohnhaus Teil 3 (OG)	5,61 m × 3,85 m = 21,60 m²
Wohnhaus Teil 1 (DG)	8,55 m × 5,50 m = 47,03 m²
Wohnhaus Teil 2 (DG)	11,44 m × 11,77 m = 134,65 m²
Wohnhaus Teil 3 (DG)	5,61 m × 3,85 m = 21,60 m²
BGF Wohngebäude	609,82 m²

Aus der vorstehend ermittelten Brutto-Grundfläche wird im Folgenden die Wohnfläche abgeleitet. Die Umrechnung erfolgt über den im einleitenden Abschnitt erläuterten Umrechnungsfaktor nach Kleiber.

Wohnflächenberechnung Wohngebäude:

Raum	Fläche (m²)	Anrechnung	Wohnfläche (m²)
Wohnhaus Teil 1 (EG)	ca. 33,83	100 %	ca. 33,83
Wohnhaus Teil 2 (EG)	ca. 96,87	100 %	ca. 96,87
Wohnhaus Teil 3 (EG)	ca. 15,54	100 %	ca. 15,54
Wohnhaus Teil 1 (OG)	ca. 33,83	100 %	ca. 33,83
Wohnhaus Teil 2 (OG)	ca. 96,87	100 %	ca. 96,87
Wohnhaus Teil 3 (OG)	ca. 15,54	100 %	ca. 15,54
Wintergarten/Loggia (geschätzt)	ca. 9,00	100 %	ca. 9,00
Wohnhaus Teil 1 (DG) keine Wohnfläche	0,00	100 %	0,00
Wohnhaus Teil 2 (DG) pauschaler Abzug Dach- schräge 25 %	ca. 96,87	75 %	ca. 72,65
Wohnhaus Teil 3 (DG) pauschaler Abzug Dach- schräge 25 %	ca. 15,54	75 %	ca. 11,65
Balkon (geschätzt)	ca. 6,00	25 %	ca. 1,50
Wohngebäude Wohnfläche (W) ca.			ca. 387,29 m²

Energieeffizienz:

Energieausweis liegt nicht vor

Barrierefreiheit:

Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a. Altersstruktur, Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum für die konkrete Objektart etc.) wird dem Grad der Barrierefreiheit ein Werteeinfluss beigemessen. Der konkrete Werteeinfluss wird im Zuge der Wertermittlung bestimmt und erläutert.

Erweiterungsmöglichkeiten:

Das Dachgeschoss weist substanzielle Speicherflächen mit ausreichender Raumhöhe und intakter Tragkonstruktion auf, die rein bautechnisch ein Ausbaupotenzial zu Wohnzwecken bieten. Die wertmäßige Berücksichtigung des theoretischen Ausbaupotenzials erfolgt im Rahmen der Wertermittlung nicht als selbständiger Wertbeitrag, sondern fließt in die Beurteilung der Bausubstanz ein.

Außenansicht:

Giebel- und Traufseiten verputzt und gestrichen

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

Kellergeschoss:

Wohngebäude: 1 Kellerraum

Mietwohnung: 1 Kellerraum

Erdgeschoss:

Wohngebäude: Küche, Wohnzimmer, Flur, Arbeitszimmer, Heiz und Technikraum, Dusche, Garderobe, roh-bauähnlicher Eingangsbereich im Bereich des Turms

Mietwohnung: Wohnküche, Schlafzimmer, Bad, Flur,

Obergeschoss:

Wohngebäude: Bad, Loggia, fünf Wohn-/Schlafzimmer tlw. rohbauähnlich, sowie rohbauähnlicher Wohn-/Schlafraum im Turmbereich

Dachgeschoss:

Wohngebäude: nicht ausgebauter Speicher, ein Schlafzimmer, ein Bad, ein Wohnzimmer im Turmbereich

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)

Konstruktionsart:

Massivbau in gemischter Bauweise. Erkennbar sind Bruchstein-mauerwerk sowie tlw. Ziegel, teilweise mit Ziegellaibungen an Fenster- und Türöffnungen.

Fundamente:

Punktuell waren Betonfundamente feststellbar. Ob diese durchgehend ausgeführt sind, ist nicht einsehbar.

Keller:

Keller als historischer Gewölbekeller ausgeführt. Umfassungswände in Bruchsteinmauerwerk, Decke als Tonnengewölbe ausgeführt Bruchstein, verputzt und gekalkt. Fußboden aus großformatigen Platten, zementiert. Keine Abdichtung, keine Wärmedämmung vorhanden. Deutliche Feuchtigkeiterscheinungen und Salzausblühungen an Wänden und Gewölbe sichtbar, aufsteigende Feuchte erkennbar. Zustand und Ausführung regional-typisch für Bauten dieser Epoche.

Umfassungswände:

einschaliges Bruchsteinmauerwerk ohne zusätzliche Wärmedämmung,

Innenwände:

tlw. Mauerwerk, tlw. Bruchsteinmauerwerk

Geschossdecken:

Holzbalkendecken, ungedämmt, mit Dielenbelag bzw. Einschub. Ausführung und Zustand regionaltypisch für das Baualter.

Treppen:

Kellertreppe als Naturstein- bzw. gemauerte Treppe, regionaltypisch. Geschosstreppen in Holzkonstruktion mit Holzstufen und einfachem Holzgeländer.

Hauseingang(sbereich):

Eingangstür aus Holz, mit Lichtausschnitt

Dach:

Dachkonstruktion:

Pfetten aus Holz, Träger aus Holz

Dachform:

Sattel- oder Giebeldach

Dacheindeckung:

Dachziegel (Ton), Falzziegel, überwiegend ohne Wärmedämmung

Dachrinnen und Regenfallrohre:

einfache Ausführung aus Metall

Dachraum nicht begehbar, aber zugänglich (besitzt Ausbaupotenzial); Dachflächen überwiegender Teil nicht gedämmt

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung

Wasserinstallationen:	zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz
Abwasserinstallationen:	Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz
Elektroinstallation:	– einfache Ausstattung, technisch überaltert - Leitungsführung im Wohnbereich überwiegend unter Putz, in Nebenräumen, Keller und im Tennen sowie Stadelbereich teilweise auf Putz verlegt - je Raum überwiegend ein Lichtauslass, einfache Leuchten und Wandlampen älterer Bauart - je Raum überwiegend ein bis zwei Steckdosen, vielfach durch Mehrfachsteckdosenleisten ergänzt (Hinweis auf zu geringe Steckdosenanzahl) - Schalter und Steckdosen teilweise noch im alten Bakelitstil (Schwarzporzellan) vorhanden, nicht mehr zeitgemäß - Zählerschrank bestückt mit elektronischen Zählern - Hauptverteilung Fabrikat Hager, ausgestattet mit Sicherungsautomaten (Leitungsschutzschalter), Kippsicherungen Gesamteindruck der Anlage einfach, in Teilen sanierungsbedürftig, Verteilung jedoch in den letzten Jahren modernisiert Die Stromzuführung des Bewertungsobjekts erfolgt über eine oberirdische Freileitung, die unmittelbar über das Dach verläuft. Eine erdverlegte Hausanschlussleitung ist nicht vorhanden.
Heizung:	Wärmeerzeugung (Zentralheizung): - Zentralheizung als Pumpenheizung - Wärmeerzeuger **Vaillant VKS 35/1 EU, atmosphärischer Heizkessel (Bauart B11), Baujahr 01/1992, Nennleistung 35,0 kW** - Anlage mit Brauchwassererwärmung - Brennstoff Gas - letzte Abgasmessung am 10.09.2024 ohne Mängel (CO 0 ppm, O₂ 14,1 %), nächste Emissionsmessung 2027 Speicher und Verteilung: - stehender Heizungs bzw. Kombispeicher im Heizraum - drei Heizkreise mit Oventrop Regumat Pumpengruppen, jeweils mit Mischer und Pumpen - zentrale Heizungsregelung im Heizraum installiert - elektrischer Heizstab mit eigener Unterverteilung (Hager, eigener Stromkreis, separat abgesichert) - Membran Ausdehnungsgefäß vorhanden - Leitungsführung überwiegend Stahlrohr, in Teilbereichen erneuert und gedämmt Heizflächen: - überwiegend Stahlradiatoren und Heizkörper älterer Bauart - keine angeschlossene Fußbodenheizung erkennbar Einzelöfen (zusätzlich): - Brunner Kachelofeneinsatz HKD 2.2 XL Sk/h-f, 13,0 kW, Baujahr 2020, Scheitholz, im EG (Flur)

- Buderus Allesbrenner, Baujahr 1970, im Kinderzimmer, durch den Schornsteinfeger **nur noch für den Notbetrieb zugelassen**
- Prity Raumheizer mit Flachfeuerung, 7,0 kW, Baujahr 2007, im Bereich der Mietwohnung (**Nachrüstung oder Außerbetriebnahme bis 31.12.2024 erforderlich**)
- zwei Grundöfen (Baujahr unbekannt), handbeschickt mit Scheitholz

Gesamteindruck:

- Gas Heizkessel veraltet (Bj. 1992, ca. 33 Jahre), wirtschaftliche Restnutzungsdauer weitgehend aufgebraucht, mittelfristiger Austausch erforderlich (GEG Vorgaben beachten)
- Pumpengruppen, PV Anlage, Speichersystem und Kachelofen in den letzten Jahren modernisiert bzw. neu errichtet, dadurch deutlicher Investitionsschub im Bereich Strom und Festbrennstoff
- Gesamtanlage als Hybrid aus alter Gasheizung, Elektro bzw. PV Technik und Einzelfeuerstätten einzuordnen

Lüftung:

keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fensterlüftung)

Warmwasserversorgung:

zentral über Heizung

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand

3.2.5.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung

Die Nutzungseinheiten des Wohngebäudes werden nachfolgend in einer Ausstattungsbeschreibung zusammengefasst.

3.2.5.2 Wohngebäude

Bodenbeläge:

Bodenbeläge Wohnhaus:

- Erdgeschoss Flur und Wohnbereich mit großformatigen Natursteinplatten (Travertin, getrommelt, teils mit Brauntönen durchzogen)
- Hausflur und Eingangsbereich mit quadratischen Steinzeug Fliesen im rötlichen Farbton, älterer Bestand
- Keller mit Natursteinplatten bzw. Beton
- Büro mit Massivholzdielen (Nadelholz), sichtbar abgenutzt
- Wohnzimmer mit Massivholzdielen im Fischgrätenmuster, sichtbar abgenutzt
- Bad der Hauptwohnung mit Fliesenbelag (tlw. durch Umbauarbeiten zerstört)
- Wohn und Schlafzimmer des Haupthauses im ersten OG, tlw. ohne Belag, tlw. Würfelparkett, tlw. Holzdielen, sichtbar abgenutzt
- Schlafzimmer im Dachgeschoss mit Holzboden
- Bad im Dachgeschoss mit Mosaikfliesen (blau), nicht Raumhoch gefliest
- Dachgeschoss Turmbereich Arbeitsraum mit Holzboden (Eiche Landhausdiele oder Parkett)
- Treppenhaus mit historischer Massivholzterasse, Stufen und Setzstufen unbehandelt bzw. abgelaufen
- Dachboden mit einfachem Dielenboden (rohe Bretter auf Balkenlage)

-
- Küche und Schlafraum der Mieterwohnung mit Laminat bzw. Designbelag (Kunststoffbelag) in Holzoptik
 - Bad der Mieterwohnung großformatige rötlich braune Bodenfliesen, weiße Wandfliesen, raumhoch gefliest

Zustand insgesamt:

- Mischung aus historischer Bausubstanz (Natursteinplatten, Massivholzdielen, Kalksteinboden im Keller) und einzelnen neueren Abschnitten (Parkett Büro, Laminat Mieterwohnung)
- stilgerecht zum Bestand (bäuerliches Anwesen), Böden in Hauptwohnbereichen teilweise vor wenigen Jahren erneuert
- Böden überwiegend abgenutzt, sanierungsbedürftig

Wandbekleidungen:

Wandbekleidungen Wohnhaus:

- überwiegend glatter bzw. leicht strukturierter Putz mit weißem Anstrich in Wohn und Schlafräumen
- Hauptwohnung Erdgeschoss mit glatt verputzten Wänden, teils mit Rundbogen Türlaubungen, weiße Kalkfarbe bzw. Dispersion
- Bäder tlw. gefliest mit weißen Wandfliesen, darüber in Teilbereichen Anstrich
- Arbeitszimmer im Turmbereich mit schwarzen Akustikschaumstoffplatten (Noppenschaum) partiell an Wänden und Decke, Restflächen weiß verputzt
- historische Bauernstube mit Holzvertäfelungen in Teilbereichen (Brusttäfelung, Fenster und Türlaubungen)
- Treppenhaus mit weißem Anstrich auf Putz
- Dachboden Mauerwerk (Bruchstein und Ziegel) und freiliegender Holzkonstruktion
- Keller mit Kalkputz auf Bruchsteinwänden, teilweise Gewölbe, partiell feucht, Schimmelbildung und Verschmutzungen sichtbar
- Mieterwohnung verputzt und gestrichen, sichtbar gealtert, teilweise mit Feuchte und Verschmutzungen, Küche ohne Wandfliesen
- Bad Mieterwohnung raumhoch gefliest mit weißen Wandfliesen

Zustand:

- in den Hauptwohnbereichen mit sichtbarem Sanierungstau
- Mieterwohnung mit sichtbarem Sanierungstau
- Keller bauphysikalisch typisch für Altbestand (Feuchteerscheinungen)

Deckenbekleidungen:

Deckenbekleidungen Wohnhaus:

- Holzdecke (sichtbar belassen) im Wohnzimmer des Erdgeschosses, Holz naturbelassen gebeizt, leicht gealtert
- Küche Wohnbereiche und Bäder mit glatt verputzter bzw. gespachtelter Decke, weißer Anstrich
- Dachgeschoss Büro und Arbeitsraum mit Giebeldach im Sichtbereich, Sparren und Pfetten sichtbar belassen
- Wintergarten bzw. Loggia mit Holzbrettdeckenverkleidung
- Dachboden mit freiliegendem Sparrendach und offener Balkenlage, unverkleidet
- Keller mit historischem Tonnengewölbe, kalkgeputzt und weiß gestrichen, in Teilbereichen offenliegende Holzbalkendecken
- Mieterwohnung mit verputzten Decken, weißer anstrich, Flur Holzdecke

Zustand:

- Balkendecken an den freigelegten Stellen zeigen einen guten bis ordentlichem Zustand
- in Teilbereichen der Mieterwohnung und im Keller sichtbare

Fenster:

Fenster Wohnhaus:

- überwiegend zweiflügelige Kastenfenster aus Holz mit Sprossenteilung, stilgerecht zum Altbestand (bäuerliches Anwesen)
- Flügel jeweils zwei bis drei Felder hoch, Rahmen weiß gefasst
- äußere Fensterumrandungen mit ortstypisch farbiger Laibung (rot bzw. blau),
 - Doppelverglasung im Sinne der Kastenkonstruktion (innerer und äußerer Flügel)
- im Dachgeschoss zusätzlich kleinere Giebefenster im Bereich des Studios und des Büros (Sprossenteilung)
- vereinzelt Dachflächenfenster (Velux oder vergleichbar) im Dachgeschoss
- verglaste Veranda bzw. Wintergarten im Obergeschoss mit Einfachverglasung in Holzsprossenrahmen, teils mit farbigen Glaseinsätzen, sichtbar gealtert
- Fenstersockel bzw. Brüstungen in den Hauptwohnbereichen mit breiter Holzbank bzw. Fensterbrett innen

Fensterbänke:

- Fensterbänke innen überwiegend aus Holz (massive Bretter)
- Fensterbänke außen aus Blech

Beschläge:

- einfache Beschläge in Messing bzw. Eisen, zum Bestand passend

Zustand:

- Kastenfenster überwiegend im sanierungsbedürftigen Zustand, tlw. stilgerecht erneuert
- Verandaverglasung stark gealtert, Dichtheit und Glasfalze undicht, Sanierungsbedarf erkennbar
- thermische Qualität der Kastenfenster im Vergleich zu aktuellen Anforderungen begrenzt, dem Alter jedoch angemessen

Türen:

Türen Wohnhaus:

- Eingangstür(en) in Ausführung als massiver Holztür mit Rundbogenabschluss, mit Lichtausschnitten im Oberteil, darunter aufgeteilte Kassettenfüllung
- Haustürbeschlag in Messing bzw. Schmiedeeisen, stilgerecht zum Altbestand
- Zimmertüren überwiegend historische Füllungstüren aus Holz, teils naturbelassen (Eiche bzw. Fichte), tlw. weiß gestrichen
 - vereinzelt farbig gefasste Füllungstüren (grün, blau mit weißer Profilierung) in der Mieterwohnung
- Beschläge einfach, teils alte Drückergarnituren in Messing bzw. Eisen, teils moderner ersetzt
- Türzargen ebenfalls aus Holz, stilgerecht
- Brandschutztür zwischen Wohnbereich und angrenzendem Stadel bzw. Nebenbereich vorhanden (vermutlich T30 RS, Stahlblatt in Stahlzarge, funktionaler Drücker),

Zustand:

- Eingangstür und historische Zimmertüren in gutem, altersgemäßem Zustand, stilgerecht erhalten
- Die Zimmertüren sind sichtbar gebrauchter, Anstrich ausgebessert bzw. aufgefrischt
- Beschläge funktionstüchtig, teilweise leichte Gebrauchsspuren

sanitäre Installation:

Sanitäre Installation Wohnhaus:

- Wasser und Abwasserinstallation überwiegend unter Putz verlegt, in Nebenbereichen teilweise auf Putz
- insgesamt fünf Sanitärbereiche im Wohnhaus (ein separates WC, eine Dusche im Erdgeschoss am Übergang zum Heizraum im Flur, ein Bad im Dachgeschoss, ein Bad in der Mieterwohnung, ein weiteres Bad im Obergeschoss in stark sanierungsbedürftigem Zustand)

WC (saniert):

- separate Toilette, erneuert
- hochhängender Spülkasten an der Wand (blaues Kunststoff bzw. emailliertes Modell) mit langem Fallrohr und Zugkette
- halbhocher Wandfliesen Sockel (weiße Fliesen, ca. 10 x 10 cm bzw. 15 x 15 cm)
- Boden im Schachbrett bzw. Diagonalmuster (anthrazit und marmoriert grau, ca. 20 x 20 cm)
- kein Handwaschbecken

Dusche Erdgeschoss (Flur am Übergang zum Heizraum):

- separate Duschkabine, in die Nische eingebaut, am Übergang Flur zu Heizraum
- großformatige weiße Wandfliesen moderner Charakter
- bodengleich bzw. flache Duschtasse, Zugang über schmale Schwelle
- Glastür bzw. Glaselement (einflügelig) mit schmalem Aluminiumprofil
- Unterputzarmatur in Chrom (Einhebelmischer) mit Brausestange und Handbrause
- moderne Ausführung, funktional gehalten, neuwertiger Zustand

Bad Obergeschoss (sanierungsbedürftig):

- Bad in desolatem bzw. nicht funktionsfähigem Zustand
- Sanitärobjekte und Installation stark abgenutzt bzw. teilweise demontiert
- umfassende Sanierung erforderlich
- wirtschaftlich aktuell nicht nutzbar

Bad Dachgeschoss:

- Bodenbelag mit dunkelblauem Mosaik (Penny Tiles) im Hauptbereich
- Wandfliesen weiß, halbhoch, darüber glatter Putz mit weißem Anstrich
- Eckbadewanne (weiß, bodenstehend)
- Handwaschbecken klein (weiß), einfache Armatur
- WC
- Handtuchheizkörper (Badheizkörper, weiß)
- Dachflächenfenster zur Belichtung

Bad Mieterwohnung:

- Bodenbelag mit Terrakottafliesen bzw. Feinsteinzeug in Terrakotta Optik
- Wandfliesen weiß
- Eckbadewanne mit gefliester Schürze, Handbrause an Armatur
- Einzelwaschbecken (aus dem Bildausschnitt nicht vollständig sichtbar)
- WC
- Waschmaschinenanschluss im Badbereich integriert (Waschmaschine steht neben der Wanne)
- Fenster vorhanden, natürliche Belichtung und Lüftung

	<u>Zustand insgesamt:</u> - Qualität und Zustand der Sanitärbereiche sehr uneinheitlich (ein Bereich neuwertig, einer stark sanierungsbedürftig, drei im mittleren Gebrauchszustand) - Ausstattungsstandard überwiegend einfach bis mittel, keine gehobenen bzw. hochwertigen Elemente (keine Doppelwaschbecken, kein bodengleicher Duschbereich in den Bädern sichtbar, keine Designausstattung) - Modernisierungs und Sanierungsstau
besondere Einrichtungen:	Kachelofen
Küchenausstattung:	nicht in der Wertermittlung enthalten
Bauschäden und Baumängel:	<u>Feuchtigkeitsschäden:</u> - Kellerräume (insbesondere Gewölbekeller) mit erkennbaren Feuchteschäden, Stockflecken und Schimmelbildung an Wänden und Decken - Mauerwerk im Keller bauphysikalisch typisch für Altbestand ohne durchgehende Horizontalsperre, aufsteigende Feuchte erkennbar - Salzausblühungen sichtbar Gesamteinschätzung der Bauschäden und Baumängel: - keine gravierenden tragwerksrelevanten Schäden aus der visuellen Besichtigung erkennbar - Feuchtesituation im Kellerbereich altersbedingt typisch, jedoch als Substanzthema zu berücksichtigen - offene Deckenbereiche ermöglichen punktuell eine Beurteilung der Holzkonstruktion, sollten aber entweder fachgerecht verschlossen oder im Zuge einer Sanierung einbezogen werden
Grundrissgestaltung:	zweckmäßig, für das Baujahr zeittypisch, mittig liegender Flur mit seitlich angeordneten Zimmern
wirtschaftliche Wertminderungen:	- Grundrissstruktur als historisch gewachsenes bäuerliches Anwesen, nicht nach modernen Wohnraumstandards konzipiert - die Wohneinheiten (Hauptwohnung, Einliegerwohnung im Turmteil und Mieterwohnung) sind nicht durchgehend klar voneinander separiert, gemeinsame Erschließungs bzw. Nebenbereiche erkennbar - vereinzelt gefangene Räume (Zimmer nur über andere Zimmer zu erreichen), typisch für Altbaustruktur - Raumzuschnitte teilweise ungünstig (schmale Flurbereiche, ungewöhnliche Durchgangssituationen durch Nebenräume zum Stadel bzw. zum Heizraum) - mangelnde Wärmedämmung: Gebäudehülle entspricht nicht dem aktuellen energetischen Standard (keine erkennbare Außendämmung, Kastenfenster mit historischer Verglasung, einfachverglaste Verandaflügel, unzureichende Dachdämmung zu vermuten) - mangelnder Schallschutz zwischen den Wohneinheiten sowie zwischen Wohnräumen und Nebennutzung (Stadel, Werkstatt, Studio) typisch für die Altbaukonstruktion, durch Akustikmaßnahmen im Studio nur punktuell verbessert - Raumhöhen im Erdgeschoss großzügig, im Obergeschoss bzw. Dachgeschoss teilweise reduziert (Kopfhöhe an Dachschrägen eingeschränkt) - stilistisch und konstruktiv starke Bindung an den Bestand, dadurch flexible Grundrissänderungen nur eingeschränkt möglich

-
- Nutzungsmix aus Wohnen, Vermietung, Nebennutzung (Stadel, Werkstatt, Tierhaltung) schränkt Vermarktungsfähigkeit auf klassische reine Wohnkäufer ein

Gesamteinschätzung:

- wirtschaftliche Wertminderungen resultieren überwiegend aus dem Charakter als historisch gewachsenes Bauernhaus und dem daraus folgenden eingeschränkten Nutzerkreis
- energetische und schallschutztechnische Defizite wirken sich in der Vermarktung preismindernd aus, sind aber altbaukonform nicht vollständig behebbar
- bei Ansatz im Ertragswertverfahren ist ein angemessener Abschlag für die beschriebenen Punkte zu berücksichtigen

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes

besondere Bauteile:	Loggia/Wintergarten, Balkon
besondere Einrichtungen:	keine vorhanden
Hausschwamm:	Ein Befall durch holzerstörende Pilze, insbesondere durch den Echten Hausschwamm (<i>Serpula lacrymans</i>), wurde bei der Besichtigung nicht festgestellt, ein latentes Risiko ist aufgrund von Gebäudealter, Konstruktionsweise und Feuchtesituation grundsätzlich nicht auszuschließen, eine abschließende Beurteilung wäre nur durch ein Holzschutzgutachten in Anlehnung an DIN 68800 möglich
Bauschäden und Baumängel:	– Feuchteschäden im Kellerbereich, insbesondere im Gewölbekeller, mit Stockflecken (vmtl. Schimmelbildung) und Salzausblühungen - Mauerwerk im Keller ohne durchgehende Horizontalsperre, aufsteigende Feuchte erkennbar - altersbedingte Setzungen und Schwindrisse im Putz vereinzelt erkennbar, keine tragwerksrelevanten Risse aus visueller Besichtigung festgestellt - mehrere Deckenkonstruktionen teilweise offen bzw. mit Probeöffnungen versehen (Kellerdecke und weitere Bereiche mit freigelegter Balkenlage)
wirtschaftliche Wertminderungen:	– unwirtschaftliche Grundrisse als Folge der historisch gewachsenen, bäuerlichen Bausubstanz - gefangene Räume (Zimmer nur über andere Zimmer zu erreichen) in Teilbereichen - mangelnde Wärmedämmung der Gebäudehülle (keine Außendämmung, Kastenfenster mit historischer Verglasung, Dachdämmung nicht durchgehend nach aktuellem Standard) - mangelnder Schallschutz zwischen den Wohneinheiten sowie zwischen Wohnräumen und Nebennutzungen (Stadel, Werkstatt, Studio) - eingeschränkte Trennung der beiden Wohneinheiten – starker Sanierungsstau
Allgemeinbeurteilung:	Der bauliche Zustand ist dem Baujahr entsprechend. Es besteht ein erheblicher Unterhaltungsstau und allgemeiner Sanierungsbedarf in nahezu allen Gewerken (Bäder, Sanitärinstallation, Elektroinstallation, Heizung, Bodenbeläge, Wand und Deckenbekleidungen, Fenster). Das Gebäude befindet sich in seinem

derzeitigen Zustand am Ende seines wirtschaftlichen Nutzungszyklus. Eine zeitgemäße Nutzung als modernes Wohnobjekt ist ohne umfassende Modernisierung und Sanierungsmaßnahmen nicht mehr möglich. Der hierfür erforderliche Investitionsaufwand ist als erheblich einzustufen und steht in einem ungünstigen Verhältnis zur Restnutzungsdauer der vorhandenen Bausubstanz. Eine wirtschaftlich tragfähige Weiterführung der Bestandsnutzung ist nur durch eine grundlegende Instandsetzung und Modernisierung darstellbar, die in Umfang und Tiefe einer Kernsanierung nahekommt. Die historisch gewachsene Bausubstanz begrenzen den Spielraum für eine wirtschaftlich optimierte Modernisierung zusätzlich.

3.3 Denkmalgeschützter Stadl/Getreidespeicher

3.3.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht

Gebäudeart:

- denkmalgeschütztes landwirtschaftliches Nebengebäude, Baudenkmal nach Art. 1 BayDSchG
- Aktennummer D-1-89-146-8, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Verfahrensstand Benehmen hergestellt
- Gebäudetyp Ökonomiegebäude mit integriertem Getreidekasten (Troadkasten)
- zweigeschossig, EG mit integriertem älterem Getreidekasten sowie Lagerraum, OG teilweise in Blockbau als Speicher.
- teilunterkellert, ausgeführt als historischer Gewölbekeller mit Tonnengewölbe
- Satteldach mit weit vorgezogenen Dachüberständen
- freistehender Baukörper, zugehörig zur Hofstelle
- aktuelle Nutzung nur noch als Abstell-, Lager-, Werkstatt- und Unterstellraum

Baujahr:

- Obergeschoss in Teilen Blockbau, bezeichnet 1748 laut Eintrag des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege
- im Erdgeschoss integrierter älterer Getreidekasten, zeitlich eingeordnet auf das 16. bzw. 17. Jahrhundert (BLfD)
- maßgebliches Baujahr für die Bewertung somit 1748, mit älteren Bauteilen des 16./17. Jahrhunderts in der Substanz

Angaben auf Grundlage der Denkmalliste D-1-89-146-8 des BLfD

Modernisierung:

- Zum Ortstermin waren bis auf einem Raum in dem eine Werkstatt eingerichtet wurde keine durchgreifenden Modernisierungsmaßnahmen der letzten Jahre feststellbar
- die Substanz in Blockbau, Bruchsteinmauerwerk, Gewölbekeller, Holzbalkendecken und Holzdachstuhl ist weitgehend unverändert erhalten
 - der erhaltene Originalzustand begründet einerseits den denkmalpflegerischen Wert, bedingt andererseits einen erheblichen Instandsetzungs- und Sanierungsbedarf bei Dachdeckung, Holzverschalung, Holzkonstruktion und Grundriss- sowie Nutzungsstruktur

Flächen und Rauminhalte

Bruttogrundfläche:

Bezeichnung	Fläche (m²)
Denkmalgeschützter Stadl/Getreidekasten	
EG	ca. 115,00 m²
OG	ca. 115,00 m²
Kellergeschoss (geschätzt)	ca. 8,00 m²
Gesamt	ca. 238,00 m²

Außenansicht:

- zweigeschossiger Baukörper unter Satteldach mit vorgezogenen Dachüberständen an Traufe und Giebel
- Erdgeschoss in Bruchsteinmauerwerk, teils verputzt, teils sichtbar
- Obergeschoss in Blockbau (liegende Bohlen), außen vertikale Holzbretterschalung, witterungsgrau patiniert
- Erschließung des Obergeschosses über außen liegende offene Holzterrasse auf der Giebelseite
- Dachdeckung mit Tondachziegeln
- seitlich angesetzter Schuppenanbau unter Schleppdach in Holzständerkonstruktion
- Kellerabgang außen liegend mit Natursteinstufen und rundbogigem Gewölbeportal
- Holztüren im Erdgeschoss mit schmiedeeisernen Beschlägen

3.3.2 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)

Konstruktionsart:

Mischbauweise, teilweise gemauert in Ziegelmauerwerk, teilweise Blockbau mit außenliegender Bretterschalung, teilweise betonierte Mauerteile

Fundamente:

Beton

Keller:

teilunterkellert, historischer Gewölbekeller mit Tonnengewölbe aus Ziegelmauerwerk, Sohle in Naturstein bzw. Lehmbohlen, unverputzt

Umfassungswände:

Ziegelmauerwerk, Blockbalkenwände, Beton

Innenwände:

Mauerwerk, Blockbalkenwände

Geschossdecken:

Holzbalken

Treppen:

Kelleraußentreppe:
Beton

Geschosstreppe:
Holzkonstruktion mit Stufen aus Holz;
einfaches Holzgeländer

Dach:

Dachkonstruktion:
– Holzdach ohne Aufbauten

Dachform:

- Satteldach mit vorgezogenen Dachüberständen

Dacheindeckung:

- Dachziegel (Beton)
- ohne Dämmung

Dachraum:

- begehbar, ohne Ausbaupotenzial

Dachflächen:

- ungedämmt

3.3.3 Raumausstattungen und Ausbauzustand

Bodenbeläge: Holzdielen, Beton

Deckenbekleidungen: Holzbalkendecken

Fenster: Einfachfenster

Türen: Eingangstür:
Holztür

Innentüren:

einfache Türen (Holz)

Bauschäden und Baumängel:

- massiver Efeu- und Wildwuchsbewuchs an Außen- und Innenwandbereichen, mit Eindringen der Triebe durch Wand- und Fassadenöffnungen in das Gebäudeinnere
- Dacheindeckung abschnittsweise undicht, Wassereintritt in den Dachraum sichtbar
- Dachstuhl mit Durchfeuchtungsspuren, Verschwärzungen und beginnenden Fäulniserscheinungen an Sparren und Pfetten
- Holzbretterschalung der Fassade in Teilbereichen verwittert, mit Rissen, Fehlstellen und offenen Fugen
- Ziegelmauerwerk unverputzt, mit Aufsinterungen und Feuchtigkeitsspuren
- Außentreppen aus Holz stark verwittert, ohne funktionsfähige Absturzsicherung
- innere Holzböden und Balkenlagen teils durchfeuchtet, mit Abnutzungs- und Verformungsspuren

3.3.4 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes:

besondere Bauteile	Keine
besondere Einrichtungen	Keine
Bauschäden und Baumängel	Siehe Kap. 3.3.3

wirtschaftliche Wertminderungen	Die ursprüngliche Nutzung als landwirtschaftliches Ökonomiegebäude mit integriertem Getreidekasten ist nicht mehr betriebsgemäß. Eine marktübliche Drittverwendung ist aufgrund der baulichen Konfiguration und des denkmalpflegerischen Erhaltungsgebots stark eingeschränkt. Die wirtschaftlich sinnvolle Restnutzung beschränkt sich auf untergeordnete Lager-, Werkstatt- und Unterstellzwecke. Erfahrungsgemäß halten sich bei
---------------------------------	---

Allgemeinbeurteilung

vergleichbaren denkmalgeschützten Wirtschaftsgebäuden Unterhaltungsaufwand und steuerliche Abschreibungen wertmäßig in etwa die Waage, sodass aus dem Objekt nachhaltig kein nennenswerter Reinertrag erwirtschaftet werden kann.

Der bauliche Zustand entspricht dem hohen Gebäudealter und der seit Jahrzehnten unterbliebenen Instandhaltung. Es besteht ein erheblicher Unterhaltungsstau und Sanierungsbedarf an Dachdeckung, Holzverschalung und Holzkonstruktion. Aufgrund des Denkmalstatus nach Art. 1 BayDSchG (Aktennummer D-1-89-146-8) ist die unter Schutz gestellte bauliche Anlage auf Dauer zu erhalten. Eine wirtschaftlich tragfähige Weiterführung ist nur durch eine grundlegende denkmalgerechte Instandsetzung darstellbar.

3.4 Hofstelle Tenne/ Stall

3.4.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht

Gebäudeart:

Hofstelle Tenne / Stall

- zweigeschossig (Erdgeschoss Tenne / Stall, darüber Heuboden)
- nicht unterkellert
- Satteldach
- an das Wohnhaus angebaut
- gewerblicher Anteil 100 % (vollständig wirtschaftlich bzw. landwirtschaftlich genutzt, keine Wohnnutzung)

Baujahr:

1953 (gemäß Prüfdatum auf genehmigten Bauunterlagen geschätzt)

Modernisierung:

Zum Ortstermin waren keine wertrelevanten Modernisierungsmaßnahmen feststellbar. Das Gebäude wurde über die Nutzungsdauer abgenutzt und ohne nennenswerte Erhaltungs- oder Verbesserungsmaßnahmen weiterbetrieben.

Flächen und Rauminhalte

Bruttogrundfläche:

Bezeichnung	Fläche (m ²)
Erdgeschoss	26,71 m × 8,55 m = 228,37 m ²
Obergeschoss	26,71 m × 8,55 m = 228,37 m ²
Gesamt Stall/Tenne	ca. 456,74 m ²

Erweiterungsmöglichkeiten:

Erweiterungsmöglichkeiten bestehen nicht. Das Gebäude liegt im baurechtlichen Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Bauliche Erweiterungen, Aufstockungen oder eine Umnutzung in Wohnraum sind nur im Rahmen der gesetzlichen Privilegierung bzw. begünstigten Nutzungsänderung nach § 35 Abs. 4 BauGB denkbar und im konkreten Fall aufgrund von Bauzustand, Konstruktion und ortsbildprägender Lage praktisch nicht wirtschaftlich umsetzbar.

Außenansicht:

– ortsbildtypisches landwirtschaftliches Betriebsgebäude an die westliche Giebelseite des Wohnhauses angebaut

- Außenwände im Erdgeschoss als Bruchsteinmauerwerk, teils verputzt,
- Obergeschoss (Heuboden) vollständig mit vertikaler Holzbrettverschalung in Naturholz, stark gealtert und ergraut, mit ortsüblichen Lüftungsschlitzfenstern
- Tenneneinfahrt mit Holzschiebetür, seitlich kleinere Stalltür
- vorgezogenes Schleppdach als Maschinenunterstand
- Rückseitig Voliere bzw. Geflügelauslauf
- seitlich angefügte Kleinanbauten (Holzverschläge)
- vorgezogenes Schleppdach als Maschinenunterstand

3.4.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

Erdgeschoss:

Lagerräume, Kleintier-/Geflügelstall

Obergeschoss:

Heuboden

3.4.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)

Konstruktionsart:	Mischbauweise, im Erdgeschoss tlw. massiv gemauert (Stall- und Lagerteil), tlw. Holzständerbau, im Obergeschoss Holzkonstruktion (Heuboden) in Ständerbauweise mit liegender Bretterverschalung
Fundamente:	Streifenfundamente aus Beton beziehungsweise Stampfbeton, soweit einsehbar entsprechend der Bauzeit ausgeführt, ohne horizontale Feuchtigkeitssperre.
Keller:	kein Keller vorhanden
Umfassungswände:	einschaliges Mauerwerk ohne zusätzliche Wärmedämmung, Bruchsteinmauerwerk, Holzständerwände
Geschossdecken:	Holzbalken
Treppen:	Holzleiter
Dach:	<u>Dachkonstruktion:</u> Holzdach, ortsübliche Zimmermannskonstruktion als Pfettendach mit Sparren, Mittel- und Fußpfetten, Kopfbändern und Kehlbalken, Holzverschalung auf den Sparren <u>Dachform:</u> Satteldach <u>Dacheindeckung:</u> Dachziegel (Ton), Falzziegel, ohne Unterspannbahn und ohne Wärmedämmung <u>Dachraum:</u> begehrbar, als Heuboden genutzt <u>Dachflächen:</u> Ungedämmt, vollflächig mit Photovoltaikanlage belegt

3.4.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung

Elektroinstallation:	Elektroinstallation technisch überaltert, Leitungen auf Putz verlegt. Die Stromversorgung erfolgt teilweise über provisorisch an der Wand befestigte Verlängerungskabel. Ein ordnungsgemäßer, den heutigen Anforderungen der VDE entsprechender Zustand ist nicht gegeben.
Heizung:	keine
Lüftung:	keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fensterlüftung)

3.4.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand

Bodenbeläge:	Beton, Holzdielen
Wandbekleidungen:	tlw. unverputzt, tlw. glatter, einfacher Putz mit Kalkfarbenastrich, Holzverkleidungen
Deckenbekleidungen:	tlw. Deckenputz, überwiegend Holzbalken/bretter
Fenster:	Einfachfenster mit Einfachverglasung
Türen:	einfache Türen aus Holz, Stahltüre im Übergang

3.4.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes

besondere Bauteile:	nachträglich angebauter Fahrzeugunterstand in einfacher Holzkonstruktion mit Pultdach, seitlich an die Tenne angesetzt. seitlich angefügte Kleinanbauten (Holzverschläge) sowie Geflügelvoliere beziehungsweise Auslauf
besondere Einrichtungen:	Reste der ursprünglichen Stallausstattung, betonierte Futtertröge (Futterkrippen) im Bereich des ehemaligen Anbindestalls,
Bauschäden und Baumängel:	Das Gebäude weist einen der Bauzeit (1953) und fehlenden Instandhaltung entsprechenden allgemeinen Abnutzungszustand auf. Die Holzverschalung des Obergeschosses sowie die Tore sind witterungsbedingt stark ergraut. Wesentliche Bauschäden (Durchfeuchtungen mit Substanzgefährdung, Schädlingsbefall im Dachstuhl, Setzungen, Bergsenkungsgefahr) wurden im Rahmen der Ortsbesichtigung nicht festgestellt.
wirtschaftliche Wertminderungen:	Die ursprüngliche landwirtschaftliche Nutzung (Anbindestall, Heuboden) ist nicht mehr betriebsgemäß. Die bauliche Konfiguration (geringe lichte Höhen im Stall, Holzkonstruktion des Obergeschosses, fehlende Gülle- und Entmistungstechnik) entspricht nicht modernen tierhaltungsrechtlichen Anforderungen. Die Elektroinstallation ist technisch überaltert und entspricht nicht den heutigen Anforderungen. Eine marktübliche

Drittverwendung ist somit stark eingeschränkt. Die wirtschaftlich sinnvolle Restnutzung beschränkt sich auf untergeordnete Lager- und Unterstellzwecke im Rahmen der Eigennutzung (siehe Kleiber zur Bewertung von Hofstellen und Resthofstellen sowie zur eingeschränkten Drittverwendungsfähigkeit landwirtschaftlicher Wirtschaftsgebäude).

Allgemeinbeurteilung:

Der bauliche Zustand ist dem Baujahr entsprechend. Es besteht ein erheblicher Unterhaltungsschub und allgemeiner Renovierungsbedarf.

Digitale Ausfertigung

3.5 Mehrzweckhalle

3.5.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht

Gebäudeart: Mehrzweckhalle; eingeschossig; Satteldach; freistehend; mit Anbau (Reiterstüberl)

Baujahr: 2008 gemäß Auskunft Gemeinde

Modernisierung: 2020 Anbau eines Aufenthaltsraums für Reittherapie in Holzständerkonstruktion (gemäß Bescheid Landratsamt Traunstein 4.40-G-331-2018 vom 19.07.2018, Bauzeichnung vom 22.10.2020), Grundriss 4,06 m × 4,14 m (rund 16,8 m²) mit seitlich angebautem überdachtem Freisitz in Holzbauweise (rund 7,7 m²)

Flächen und Rauminhalte Bruttogrundfläche:

Bezeichnung	Fläche (m ²)
Mehrzweckhalle	10,00 m × 20,00 m = 200,00 m ²
Aufenthaltsraum	3,09 m × 4,14 m = 12,79 m ²
Gesamt	ca. 212,79 m ²

Außenansicht: Vollflächig mit vertikaler Holzbrettverschalung in Naturholz (sägerau, unbehandelt, witterungsbedingt ergraut) verkleidet. Sichtbarer Betonsockel. Ein Putzaufbau ist nicht vorhanden. Längsseite West mit großer Tordurchfahrt zur Maschineneinfahrt. Übrige Wandflächen geschlossen verschalt. Dacheindeckung mit Falzziegeln, Dachfläche vollflächig mit Photovoltaikanlage belegt. An der nördlichen Seite Anbau 2020 (Aufenthaltsraum Reittherapie mit überdachtem Freisitz) in Holzständerkonstruktion, ebenfalls mit Holzbrettverschalung.

3.5.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

Heu- und Strohlager, Maschinen- und Unterstellraum, Pferdeunterstand, Aufenthaltsraum Reittherapie mit überdachtem Freisitz

3.5.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)

Konstruktionsart: Holzskelettkonstruktion mit Fachwerkbindern, Holzbrettverschalung der Außenwände, auf umlaufendem Betonsockel.

Fundamente: Streifenfundamente in Beton, umlaufender Betonsockel bauzeitlich ausgeführt.

Keller: kein Keller

Umfassungswände: Holzständerkonstruktion mit vertikaler Holzbrettverschalung in Naturholz (sägerau, unbehandelt). Im unteren Bereich umlaufender Betonsockel als Spritzwasserschutz.

Innenwände:	keine festen Innenwände (offene Hallenkonstruktion). Aufenthaltsraum Reittherapie als eigenständige Holzständerkonstruktion abgetrennt.
Eingang(sbereich):	Schiebetor an der östlichen Giebelseite, westliche Giebelseite offen, separater Eingang zum Aufenthaltsraum Reittherapie an der Südseite
Dach:	Holzdach als Pfettendach mit Fachwerkbindern, Sparren und Pfetten. Dachform Satteldach. Eindeckung mit Falzziegeln (Ton). Dachfläche vollflächig mit Photovoltaikanlage belegt. Ungedämmt. Dachrinnen und Regenfallrohre aus Metall.

3.5.4 Raumausstattungen und Ausbauzustand

Bodenbeläge:	Halle keine, Anbau Holzdielen
Wandbekleidungen:	Holzbrettverschalung
Bauschäden und Baumängel:	keine wesentlichen erkennbar
wirtschaftliche Wertminderungen:	keine

3.6 Viehunterstand

3.6.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht

Gebäudeart:	Viehunterstand, eingeschossig, Pultdach, freistehend Gemäß Auskunft der Gemeinde Staudach-Egerndach liegt für das Gebäude keine Baugenehmigung vor. Nach Einschätzung der Gemeinde handelt es sich voraussichtlich um ein verfahrensfreies Bauvorhaben im Sinne des Art. 57 BayBO.
Baujahr:	ca. 2008 keine Unterlagen vorhanden Baujahr geschätzt
Modernisierung:	keine Modernisierung erkennbar
Flächen und Rauminhalte	Bruttogrundfläche 85 m ² (gem. Angabe der Gemeinde)
Außenansicht:	Dreiseitig mit vertikaler Holzbrettverschalung in Naturholz (sägerau, unbehandelt, witterungsbedingt ergraut) verkleidet.

3.6.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

Erdgeschoss:

Offener (Vieh)Unterstand, als Abstell- und Lagerfläche für landwirtschaftliche Geräte und sonstiges Inventar genutzt

3.6.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)

Konstruktionsart:	Holzskelettkonstruktion mit Fachwerkbindern, Holzbrettverschalung der Außenwände
Fundamente:	vmtl. Punktfundament
Keller:	nicht unterkellert
Umfassungswände:	Holzbrettverschalung
Innenwände:	nicht vorhanden
Dach:	Holzdach mit Fachwerkbindern, Sparren und Pfetten. Dachform Pultdach. Eindeckung mit Falzziegeln (Ton). Dachfläche vollflächig mit Photovoltaikanlage belegt. Ungedämmt. Dachrinnen und Regenfallrohre aus Kupferblech. offen einsehbar

3.6.4 Raumausstattungen und Ausbauzustand

Bodenbeläge:	kein Bodenbelag vorhanden
Wandbekleidungen:	Bretterverschläge
Fenster:	keine Fenster vorhanden
Türen:	keine Türen vorhanden
besondere Einrichtungen:	keine vorhanden

Bauschäden und Baumängel:	keine wesentlichen erkennbar
wirtschaftliche Wertminderungen:	keine wirtschaftlichen Wertminderungen erkennbar

3.6.5 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes

besondere Bauteile:	keine
besondere Einrichtungen:	keine vorhanden
Allgemeinbeurteilung:	Der bauliche Zustand ist gut. Es besteht kein erkennbarer Unterhaltungstau und allgemeiner Renovierungsbedarf.

Digitale Ausfertigung

3.7 Nebengebäude

Auf dem Grundstück befinden sich mehrere untergeordnete Nebengebäude:

Südlich des Hauptgebäudes ein historisches Brotbackofenhaus in ortsüblicher Bauweise mit innenliegendem gemauerten Brotbackofen.

Im Gartenbereich ein kleines Gewächshaus. Östlich des Hauptgebäudes ein kleiner Schuppen beziehungsweise Stall in einfacher Bauweise. Aufgrund des Bauzustandes und der fehlenden wirtschaftlichen Nutzbarkeit ist für die genannten Nebengebäude kein eigenständiger Verkehrswert mehr feststellbar. Sie werden daher lediglich nachrichtlich erfasst und als im Rahmen der Bodenwerte mitabgegolten betrachtet.

3.8 Außenanlagen

Die Zufahrt zum Anwesen erfolgt über einen privaten Fahrweg in wassergebundener Bauweise (Schotter-/Kiesbelag), entsprechend dem landwirtschaftlichen Charakter des Anwesens, ohne geregelte Entwässerung. Die Hofflächen rund um das Wohnhaus sind überwiegend schlecht befestigt. Es handelt sich im Wesentlichen um durch Befahrung mit landwirtschaftlichen Geräten verdichteten gewachsenen Boden (Erdflächen), abschnittsweise mit Schotter, Kies oder Sand überlagert, ohne Oberbau und ohne geregelte Entwässerung, was zu matschigen Flächen bei Nässe führt (siehe Fotos). Eine systematische Hofbefestigung ist nicht vorhanden. Im Bereich der Mehrzweckhalle befinden sich punktuell Betonflächen.

Gartenanlagen und gewachsene Pflanzungen (Hecken, Obstbäume, Sträucher) im Bereich des Wohnhauses. Westlich des Wohnhauses befindet sich ein Obstgarten.

Einfriedung der Weide- und Koppelflächen mittels Elektrozaun (Litze auf Holzpfosten), Reitplatz (Sandplatz) als Außenreitanlage in ortsüblicher Ausführung mit Sand-/Tretschichtaufbau, mit Reitbuchstaben, zur reittherapeutischen beziehungsweise privaten Nutzung.

Mehrere Weideflächen/Koppeln als zugehörige Auslauf- und Haltungsflächen.

4 Ermittlung des Verkehrswerts

4.1 Grundstücksdaten, Teilgrundstücke

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einer Hofstelle mit Nebengebäude bebaute Grundstück in 83224 Staudach-Egerndach, Marquartsteiner Straße 16 zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 ermittelt.

Grundstücksdaten:

Grundbuch von	Blatt	lfd. Nr.	
Grassau	4305	1,2	
Gemarkung	Flur	Flurstück	Fläche
Grassau		1484/25	271 m ²
Grassau		1484/13	951 m ²
Grundbuch von	Blatt	lfd. Nr.	
Egerndach	1028	14,8	
Gemarkung	Flur	Flurstück	Fläche
Egerndach		880	14.908 m ²
Egerndach		849	68.296 m ²

Fläche insgesamt:

84.426 m²

Das Bewertungsobjekt wird zum Zwecke dieser Wertermittlung in Teilgrundstücke aufgeteilt. Bei diesen Teilgrundstücken handelt es sich um selbstständig veräußerbare Teile des Gesamtobjekts. Für jedes Teilgrundstück wird deshalb nachfolgend zunächst eine getrennte Verkehrswertermittlung durchgeführt. D. h. es wird jeweils eine eigenständige Verfahrenswahl getroffen und ein eigener Verkehrswert aus dem bzw. den Verfahrenswerten abgeleitet. Zusätzlich wird jedoch abschließend auch der Verkehrswert des Gesamtobjekts ausgewiesen. (siehe Anlage 6: Aufteilungsplan Umgriff)

Teilgrundstücksbezeichnung	Nutzung/Bebauung	Fläche
Flst. 849 Umgriffsfläche Wohnbau	Wohnhaus/Hausgarten	1.550 m ²
Flst. 849 Umgriffsfläche Landwirtschaft	Tenne/Stall, Mehrzweckhalle, Viehunterstand	3.854 m ²
Flst. 849 Landwirtschaftliche Fläche	Wiese	62.892 m ²
Flst. 880 Landwirtschaftliche Fläche	Wiese	14.908 m ²
Flst. 1484/13 Landwirtschaftliche Fläche	Wiese	951 m ²
Flst. 1484/25 Landwirtschaftliche Fläche	Wiese	271 m ²
Summe der Teilgrundstücksflächen:		84.426 m ²

4.2 Wertermittlung für das Teilgrundstück Flst. 849 Umgriffsfläche Wohnbau

Das (Teil-)Grundstück wird ausschließlich aus bewertungstechnischen Gründen in Bewertungsteilbereiche aufgeteilt. Bei den Bewertungsteilbereichen handelt es sich um Grundstücksteile, die nicht vom übrigen Grundstücksteil abgetrennt und unabhängig von diesem selbstständig verwertet (z. B. veräußert) werden können bzw. sollen.

Bezeichnung des Bewertungsteilbereichs	Bebauung/Nutzung	Fläche
Wohnbau	Hofstelle	910 m ²
Gartenland		460 m ²
Verkehrsfläche		180 m ²
Summe der Bewertungsteilbereichsflächen		1.550 m ²

4.2.1 Verfahrenswahl der Bodenwertermittlung (Vergleichswertverfahren)

Der Bodenwert ist gemäß § 40 Abs. 1 ImmoWertV vorrangig im Vergleichswertverfahren nach § 24 ImmoWertV zu ermitteln. Sofern für das zu bewertende Grundstück geeignete Bodenrichtwerte vorliegen, erfolgt die Wertableitung gemäß § 40 Abs. 2 ImmoWertV aus den vom Gutachterausschuss beschlossenen Bodenrichtwerten unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Abweichungen zwischen dem zu bewertenden Grundstück und dem Bodenrichtwertgrundstück (§ 9 ImmoWertV).

Soweit für einzelne Teilflächen keine Bodenrichtwerte vorliegen, insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Flächen, wird der Bodenwert hilfsweise aus geeigneten Vergleichspreisen nach § 24 ImmoWertV abgeleitet.

4.2.2 Bodenwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „Wohnbau“

Das Bewertungsobjekt liegt im baurechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB. In der zonalen Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses am Landratsamt Traunstein (Stichtag 01.01.2024) ist die Fläche als ****OB**** (ohne Bewertung / ohne Richtwert) ausgewiesen. Ein unmittelbar anwendbarer zonaler Bodenrichtwert liegt damit nicht vor. Wie vom Gutachterausschuss Traunstein verwiesen, wird die nächstgelegene Bodenrichtwertzone zur Bewertung herangezogen.

Quellen der Wertableitung

1. Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses am Landratsamt Traunstein, Stichtag 01.01.2024
2. Beschluss des Gutachterausschusses vom 08.08.2024 „Orientierungswerte zur Bodenwertermittlung von bebauten bzw. bebaubaren Außenbereichslagen, Wohnobjekte, 2005 bis 2023“ (Auswertung von 66 Kauffällen im Landkreis Traunstein)

Ausgangswert:

Bodenrichtwert Wohnbauland Hauptort Staudach-Egerndach: 650 €/m² (erschließungsbeitragsfrei).

Die Ableitung erfolgt nach Vorgehensweise 2 des Beschlusses vom 08.08.2024 über eine Verhältniszahl zum Bodenrichtwert des Hauptortes.

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks

Der **Bodenrichtwert** beträgt (Innenbereich) **650,00 €/m²** zum **Stichtag 01.01.2024** (Quelle **Bodenrichtwertkarte Landkreis Traunstein**). Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert:

Entwicklungsstufe	=	baureifes Land
beitragsrechtlicher Zustand	=	frei
Grundstücksfläche (f)	=	keine Angabe

Beschreibung des Bewertungsteilbereichs

Wertermittlungstichtag	=	16.12.2025
Entwicklungsstufe	=	baureifes Land
Grundstücksfläche (f)	=	Gesamtgrundstück = 1.550 m ² Bewertungsteilbereich = 910 m ²

Bodenwertermittlung des Bewertungsteilbereichs „Wohnbau“

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsteilbereichs angepasst.

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand			Erläuterung
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts	=	frei	
beitragsfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)	=	650,00 €/m ²	

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts				
	Richtwertgrundstück	Bewertungsgrundstück	Anpassungsfaktor	Erläuterung
Stichtag	01.01.2024	16.12.2025	× 0,95	E1

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen				
Lage	Innenbereich	Außenbereich	× 0,920	E2
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag			= 568,10 €/m ²	
Fläche (m ²)	keine Angabe	1.550	× 1,000	
Entwicklungsstufe	baureifes Land	baureifes Land	× 1,000	
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert			= 568,10 €/m ²	

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts			Erläuterung
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert	=	568,10 €/m ²	
Fläche	×	910 m ²	
beitragsfreier Bodenwert	=	516.971,00 € <u>rd. 517.000,00 €</u>	

Der **beitragsfreie Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 insgesamt **517.000,00 €**.

4.2.3 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung

E1

Die Umrechnung des Bodenrichtwertes auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag erfolgt unter Verwendung der vom örtlichen Gutachterausschuss mitgeteilten Bodenpreisentwicklung. Der Bodenrichtwert vom 01.01.2024 wird zum Wertermittlungsstichtag konjunkturell an den Markt angepasst.

Der Gutachterausschuss am Landratsamt Traunstein veröffentlicht derzeit keine eigenen Indexreihen oder Tendenzaussagen zur Bodenpreisentwicklung nach dem Stichtag 01.01.2024. Zur Einordnung der Marktentwicklung werden daher die Veröffentlichungen der benachbarten Gutachterausschüsse herangezogen. Sowohl der Gutachterausschuss im Landkreis Rosenheim als auch der im Landkreis Mühldorf am Inn weisen für den Bewertungszeitraum im Durchschnitt einen Rückgang der Bodenpreise in einer Größenordnung von rund 10 % aus.

Der Markt im Landkreis Traunstein hat sich in den vergangenen Jahren demgegenüber als wertstabiler erwiesen. Das Preisniveau des Bodenrichtwertes liegt zudem in einem Bereich, der trotz des gestiegenen Zinsniveaus für die ortsübliche Käuferschaft weiterhin finanzierbar bleibt, so dass der Nachfragerückgang weniger stark ausfällt als in den benachbarten Landkreisen. Sachverständig wird die Anpassung daher in Höhe von 5 % angesetzt und nicht in voller Höhe der in Rosenheim und Mühldorf festgestellten Entwicklung.

E2

Grundstücke im Außenbereich nach § 35 BauGB sind gegenüber Lagen im Innenbereich nach § 34 BauGB planungsrechtlich deutlich eingeschränkt. Erschließung und Bebauung sind regelmäßig aufwendiger und kostenintensiver, das Baurecht ist beschränkter und an engere Voraussetzungen geknüpft. Diese Nachteile schlagen sich im Bodenwert nieder und werden über die vom Gutachterausschuss vorgegebenen Abschläge abgebildet.

Die Ableitung erfolgt nach Vorgehensweise 2 des Beschlusses vom 08.08.2024 über eine Verhältniszahl zum Bodenrichtwert des Hauptortes. Angesetzt wird der Medianwert der durchschnittlichen Lage mit 92 %, der die Lagequalität des Grundstücks sachgerecht abbildet.

4.2.4 Ertragswertermittlung für den Bewertungsteilbereich „Wohnbau“

4.2.4.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Ertragswertverfahren ist in den §§ 27 bis 34 ImmoWertV geregelt. Es beruht auf dem Grundgedanken, dass der dem Eigentümer aus dem Grundstück nachhaltig verbleibende Reinertrag die Verzinsung des im Grundstück gebundenen Kapitals darstellt. Der Ertragswert wird daher als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags ermittelt.

Maßgebliche Ertragsgröße ist der Rohertrag, das heißt die marktüblich erzielbaren jährlichen Erträge (insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Vom Rohertrag werden die Bewirtschaftungskosten (Verwaltungskosten, Instandhaltungskosten, Mietausfallwagnis sowie nicht umlagefähige Betriebskosten) abgezogen. Der so ermittelte Reinertrag stellt die Verzinsung sowohl des Grund und Bodens als auch der baulichen und sonstigen Anlagen dar. Während der Grund und Boden als unvergänglich angesehen wird, ist die wirtschaftliche Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen zeitlich begrenzt.

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen im Vergleichswertverfahren nach § 40 Abs. 1 ImmoWertV grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil ergibt sich durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatz und stellt die ewige Rentenrate des Bodens dar. Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz zwischen dem Gesamtertragsanteil des Grundstücks und dem Reinertragsanteil des Grund und Bodens. Durch Kapitalisierung dieses Gebäudereinertragsanteils über die wirtschaftliche Restnutzungsdauer mit dem Liegenschaftszinssatz wird der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen bestimmt. Die Summe aus Bodenwert und Gebäudeertragswert bildet den vorläufigen Ertragswert, der in einem weiteren Schritt um besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale anzupassen ist.

Besondere Form der Ertragswertermittlung im Wege der Liquidation

Eine vom Regelfall abweichende Konstellation liegt vor, wenn der nachhaltig erzielbare Reinertrag des Grundstücks den Bodenertragsanteil nicht erreicht, wenn die wirtschaftliche Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen erschöpft ist oder wenn die vorhandene Bebauung der wirtschaftlich sinnvollsten und marktgerechten Nutzung des Grund und Bodens entgegensteht. In diesen Fällen liefern die baulichen Anlagen keinen positiven Wertbeitrag zum Ertragswert mehr. Aus Sicht eines wirtschaftlich handelnden Marktteilnehmers stellen sie sich vielmehr als wertmindernder Faktor dar, da sie einer höherwertigen Bodennutzung im Wege stehen und ihre Beseitigung Aufwendungen verursacht. Der Verkehrswert des Grundstücks bestimmt sich in einer solchen Konstellation nicht mehr aus der Kapitalisierung eines positiven Gebäudereinertrages, sondern aus dem Bodenwert im freigelegten Zustand abzüglich der für die Freilegung erforderlichen Aufwendungen (Liquidationswert).

Methodisch handelt es sich bei der Liquidationsmethode um eine Sonderform des Ertragswertverfahrens nach § 27 ImmoWertV. An die Stelle des positiven Gebäudeertragswerts tritt ein negativer Wertbeitrag in Höhe der Freilegungskosten. Zu diesen zählen insbesondere die Kosten für den Abbruch der baulichen Anlagen einschließlich Entsorgung des Abbruchmaterials, die Kosten für die Beseitigung von Außenanlagen, Befestigungen, Ver- und Entsorgungsleitungen sowie gegebenenfalls Kosten für die Beseitigung von Boden- und Bauschadstoffen und für die Räumung des Grundstücks. Etwaige aus der Liquidation realisierbare Verwertungserlöse aus dem Verkauf wiederverwendbarer Bauteile oder Materialien sind gegenzurechnen.

Der Verkehrswert nach der Liquidationsmethode ergibt sich rechnerisch aus dem nach § 40 ImmoWertV abgeleiteten Bodenwert, vermindert um die Freilegungskosten und gegebenenfalls erhöht um Verwertungserlöse, sowie unter Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale gemäß § 8 Abs. 3 ImmoWertV (insbesondere dinglicher Belastungen wie Wegerechte oder Leitungsrechte).

Grundlage und Anwendungsvoraussetzungen der Liquidationsmethode ergeben sich aus § 27 ImmoWertV in Verbindung mit § 8 Abs. 3 ImmoWertV sowie aus der herrschenden Bewertungsliteratur (vgl. Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 9. Auflage 2020, Kapitel zum Liquidationswert sowie Sprengnetter, Immobilienbewertung, Abschnitt zum Liquidationswertverfahren).

4.2.4.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV)

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind.

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen.

Bewirtschaftungskosten (§ 21 ImmoWertV)

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten.

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können.

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV)

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag – sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts.

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente).

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV)

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV). Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht.

Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfahren. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst.

Restnutzungsdauer (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV)

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 ImmoWertV)

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da

- nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird,
- grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind.

4.2.4.3 Ertragswertberechnung

Gebäudebezeichnung	Mieteinheit		Fläche (m²)	Anzahl (Stk.)	marktüblich erzielbare Nettokaltmiete		
	lfd. Nr.	Nutzung/Lage			(€/m²) bzw. (€/Stk.)	monatlich (€)	jährlich (€)
Wohngebäude	1	Wohnung	387,29		3,00	1.161,87	13.942,44
Denkmalgeschützter Stadl/Getreidespeicher	2	Lager/Garage	238,00	1 Stck	100,00	100,00	1.200,00
Summe			387,29	1,00		1.261,87	15.142,44

Die tatsächliche Nettokaltmiete entspricht der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete. Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt.

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten)	15.142,44 €
Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) (vgl. Einzelaufstellung)	–
jährlicher Reinertrag	= 6.481,96 €
Reinertragsanteil des Bodens	
2,50 % von 517.000,00 € (Liegenschaftszinssatz × Bodenwert (beitragsfrei))	–
Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen	= -6.443,04 €

Nach Minderung des Reinertrags um den Reinertragsanteil des Bodens (Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils, der den Erträgen zugeordnet ist) verbleibt kein Reinertragsanteil für die baulichen und sonstigen Anlagen; der Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen ist negativ. Dies bedeutet: Aus dem unbebauten Grundstück ist eine höhere Rendite erzielbar als aus dem Grundstück mit seiner derzeitigen Bebauung und Nutzung.

Der derzeitige Zustand bzw. die derzeitigen Nutzungsmöglichkeiten der baulichen und sonstigen Anlagen lassen keine anderweitige wirtschaftliche (Um)Nutzung zu.

Aus diesen Gründen würde ein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer die vorhandenen baulichen und sonstigen Anlagen möglichst kurzfristig beseitigen. Der Wert der Immobilie bemisst sich deshalb nach dem um die üblichen Freilegungskosten geminderten Bodenwert (vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2 Ziffer 3 ImmoWertV).

Aus rechtlichen oder sonstigen Gründen können die baulichen Anlagen jedoch nicht unmittelbar, sondern erst nach einer Bindungsfrist abgebrochen werden (sog. aufgeschobene Freilegung). Bei der Freilegung erfolgt die Bodenwertermittlung i. d. R. mit dem sich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzung ergebenden Bodenwert (nutzungsabhängiger Bodenwert). Der Wertvorteil, der sich aus der künftigen Nutzbarkeit ergibt, ist bei der Wertermittlung als besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal zu berücksichtigen. Er ergibt sich aus der abgezinsten Differenz zwischen dem fiktiv freigelegten Bodenwert und dem nutzungsabhängigen Bodenwert. Zudem sind die Freilegungskosten über den Zeitraum bis zur Freilegung abzuzinsen und als besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal zu berücksichtigen.

Bodenwert		517.000,00 €
Freilegungskosten/-erlöse insgesamt	-	90.000,00 €
spezieller (reduzierter) Bodenwert = Liquidationswert	=	427.000,00 €
(= Verkehrswert, wenn alsbald freigelegt werden kann; vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 ImmoWertV)		
vorläufiger Ertragswert nach dem besonderen Liquidationswertverfahren		427.000,00 €
Marktanpassungsfaktor	×	1,00
marktangepasster vorläufiger Ertragswert nach dem besonderen Liquidationswertverfahren	=	427.000,00 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	-	950,00 €
Ertragswert nach dem besonderen Liquidationswertverfahren		426.050,00 €
	rd.	426.000,00 €

4.2.4.4 Kosten der Grundstücksfreilegung

Methodik

Regionalfaktor (Sirados)	1,121
Baupreisindex (Wohnen, 2015 = 100)	1,828
Stand	11/2025
Quelle der Tabellenwerte	Kleiber digital, Mühlheim a.d.Ruhr · 2018

Die Tabellenwerte der gewählten Quelle werden mit Regionalfaktor und Baupreisindex auf den Bewertungsfall umgerechnet. Bei Bedarf wurde der Satz je Gebäude sachverständig angepasst.

Gebäude und Kubatur

Bauklasse einseitig angebaut, Sachverständigensatz 51,38 EUR/m³

Bezeichnung	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Faktor	Kubatur (m ³)
Wohnhaus Teil 1	8,55	5,50	2,40	3,00	338,58
Wohnhaus Teil 2	14,44	11,77	2,40	3,00	1.223,70
Wohnhaus Teil 3	5,61	3,85	2,40	3,00	155,51
Keller (geschätzt)	4,00	2,00	2,00	2,00	32,00
				Summe	1.749,79 m ³

Berechnung der Kosten

Position	Betrag
Hauptgebäude: 1.749,79 m ³ × 51,38 EUR/m ³	89.904,34 €
Erlöse	0,00 €
Summe Brutto	89.904,34 €
Kosten der Grundstücksfreilegung ger.	90.000,00 €

4.2.4.5 Erläuterung zur Ertragswertberechnung

Wohn- bzw. Nutzflächen

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden vom Sachverständigen durchgeführt. Sie orientieren sich an der Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung (WMR) nach Kleiber, in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 8. Auflage 2017, Teil 1, Kapitel 15), sowie an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenermittlung.

Ausgangsbasis der Flächenermittlung ist die Bruttogrundfläche (BGF) gemäß § 2 Nr. 3 ImmoWertV in Verbindung mit Anlage 4. Die BGF umfasst die Summe aller marktüblich nutzbaren Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes. Für die Ermittlung wurden die Außenmaße der Baukonstruktionen angesetzt. Kleinere Vor- und Rücksprünge sowie unwesentliche Anbauteile blieben unberücksichtigt. Erfasst wurden überdeckte und allseitig umschlossene Flächen (Bereich a) sowie überdeckte, aber nicht allseitig umschlossene Flächen (Bereich b) nach DIN 277-2. Nicht überdeckte Flächen (Bereich c) wie Balkone, ferner Spitzböden, Kriechkeller, Flächen für Wartung und Inspektion sowie Flächen unter konstruktiven Hohlräumen wurden nicht angesetzt.

Die Ermittlung der Bruttogrundflächen erfolgte auf Grundlage der vorliegenden Bauplanunterlagen (Auskunft des Staatsarchivs München vom 06.02.2026). Fehlende Bemaßungen wurden vom Sachverständigen aus dem vorliegenden Plan maßstäblich entnommen und ergänzt.

Die Umrechnung der Bruttogrundflächen in die Wohn- bzw. Nutzflächen erfolgte sodann unter Anwendung der in Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 8. Auflage 2017, dargestellten Umrechnungsfaktoren. Die angesetzten Faktoren wurden objektspezifisch auf die jeweilige Gebäudeart abgestimmt. Sie stellen Durchschnittswerte aus der Gutachterpraxis dar und ersetzen keine exakte Wohnflächenermittlung nach WoFIV oder II. BV.

Die so abgeleiteten Wohn- bzw. Nutzflächen können von den Regelungen der WoFIV, der II. BV, der DIN 283 und der DIN 277 abweichen und sind ausschließlich als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

Nettokaltmiete Wohngebäude

Das Objekt Marquartsteiner Straße 16 weicht von den in Immowelt und ImmoScout ausgewiesenen Durchschnittsmieten für Häuser in Marquartstein (ca. 10,50 EUR pro Quadratmeter für ca. 150 Quadratmeter, gut ausgestattet) in wertrelevanter Weise erheblich nach unten ab. Nach § 8 Abs. 2 ImmoWertV sind die folgenden objektspezifischen Grundstücksmerkmale wertmindernd zu berücksichtigen.

Baulicher Zustand und Sanierungsstau

Wände des Hauptgebäudes weisen teilweise massive Feuchte- und Putzschäden auf (siehe Fotodokumentation). Die Hauptheizung ist ein Vaillant VKS 35/1 EU Flüssiggas-Heizkessel Baujahr 01/1992, mithin über 33 Jahre alt und wirtschaftlich am Ende der Nutzungsdauer. Der Kaminofen Buderus Allesbrenner Baujahr 1970 ist laut Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegers Josef Edfelder vom 23.12.2024 nur für den Notbetrieb zugelassen. Dieser erhebliche Sanierungsstau rechtfertigt nach Fachliteratur und Mietrechtsprechung einen Abschlag von rund 25 bis 30 Prozent.

Teilweise nicht nutzbare Räume

Mehrere Räume sind in ihrem jetzigen Zustand nicht dauerhaft bewohnungsfähig (Feuchte, Putzabplatzungen, fehlende Belüftung, nicht zugelassene Feuerstätten). Für diese Flächen ist entweder ein Flächenabzug vorzunehmen oder anteilig eine Mietminderung von 100 Prozent anzusetzen.

Großfläche und ungünstiger Grundriss

Nach der Fachliteratur (u. a. Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, und Sprengnetter Marktdaten) sinkt die erzielbare Miete pro Quadratmeter bei überdurchschnittlich großen Wohneinheiten, weil der Mieterkreis kleiner und die absolute Monatsmiete zur lokal begrenzenden Größe wird. Bei einem historisch gewachsenen Bauernhaus mit verwinkeltem, ineffizientem Grundriss ist ein Abschlag von mindestens 20 Prozent anzusetzen.

Überwiegend Stark unterdurchschnittliche Ausstattung

Einfache Bäder, alte Fenster, Einzelöfen statt flächendeckender moderner Heizung, keine zeitgemäße Wärmedämmung. Laut Sprengnetter-Marktdaten wirkt sich unterdurchschnittliche Ausstattung mit 5 bis 20 Prozent Mietdifferenz aus, hier ist der obere Rand angemessen.

Bestehender Mietvertrag als Marktindikator und Flächendifferenzierung

Für die Nordwohnung mit 44 Quadratmetern wurde mit dem Mieter eine monatliche Grundmiete von 280 EUR vereinbart, das entspricht 6,36 EUR pro Quadratmeter. Diese Miete bildet im Gesamtobjekt eine konkrete, vertraglich belegte Referenz. Im Qualitätsvergleich mit dem Hauptgebäude ergibt sich folgendes Bild.

Der bauliche Zustand der Nordwohnung ist ungefähr auf dem Niveau der Schlafräume des Hauptgebäudes anzusetzen. Für diese Flächen ist die Referenzmiete von rund 6,36 EUR pro Quadratmeter als marktgerechte Obergrenze plausibel.

Höherwertig als die Nordwohnung und damit über diesem Referenzwert einzuordnen sind Küche, Bad im Dachgeschoss sowie Büro im Dachgeschoss. Isoliert betrachtet wären für diese Flächen höhere Quadratmetermieten denkbar. Im Ertragswertverfahren ist jedoch eine einheitliche Durchschnittsmiete auf die gesamte Wohnfläche zu ermitteln, so dass der Mehrwert dieser Räume im Mischsatz nur anteilig durchschlägt.

Deutlich minderwertig und in Teilen gar nicht bewohnungsfähig sind die übrigen Flächen des Hauptgebäudes (Feuchte- und Putzschäden, nur für Notbetrieb zugelassene Feuerstätte, bauphysikalische Mängel). Für diese Flächen kann marktgerecht im Grunde keine Miete angesetzt werden, hier ist entweder ein Flächenabzug oder eine Mietminderung von 100 Prozent sachgerecht.

In der gewichteten Zusammenführung unter kombinierter Berücksichtigung der vorgenannten Abschläge ergibt sich eine marktüblich erzielbare Nettokaltmiete in der Größenordnung von 3,00 EUR pro Quadratmeter Wohnfläche. Der Ansatz liegt an der Untergrenze der Spanne, ist aber angesichts der Summierung der wertmindernden Merkmale und der in Teilen fehlenden Bewohnungsfähigkeit sachlich begründet.

Nettokaltmiete Denkmalgeschützter Stadl

Die wirtschaftlich Nutzung des Gebäudes beschränkt sich darstellbar auf eine tlw. abschließbare Abstell-, Lager- und Unterstellnutzung. Das Gebäude bietet die für ein Wohnobjekt dieser Größenordnung erforderlichen Funktionen einer Pkw-Unterstellung sowie eines geschlossenen Lager- und Abstellraums für Gartengeräte, Brennholz, Saisonbedarf und sonstige Hausratsgegenstände.

Im Raum Chiemgau werden für vergleichbare Nutzungen folgende ortsüblichen Mietansätze beobachtet:

Garagenstellplatz (Standardmiete im Raum Traunstein): rd. 50,00 €/Monat

Kfz- bzw. Oldtimer-Unterstellung (kalt, trocken): 45,00 bis 90,00 €/Stellplatz monatlich

Geschlossene Lagerfläche (kalt, trocken, einfache Ausstattung): 1,50 bis 3,00 €/m² monatlich

Maßgeblich für die Mietpreisbildung ist nicht die theoretische Lagerfläche, sondern die tatsächlich vom Markt akzeptierte Pauschalmiete für eine vergleichbare Unterstellung. Eine rechnerische Anwendung der Flächen-Mietsätze führt zu Beträgen, die im örtlichen Markt für ein landwirtschaftliches Nebengebäude in dieser Lage und Substanz nicht erzielbar sind.

Der Pauschalmietansatz von 100,00 €/Monat entspricht dem Doppelten des ortsüblichen Garagenmietpreises und trägt sachgerecht dem zusätzlich nutzbaren Innenraum gegenüber einem einzelnen Garagenstellplatz Rechnung. Eine darüber hinausgehende, nachhaltig erzielbare Miete ist im örtlichen Markt nicht darstellbar (§ 31 ImmoWertV).

Quellen:

Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 9. Auflage, Bundesanzeiger Verlag, Köln, zur Ermittlung der marktüblich erzielbaren Miete.

ImmoWertV vom 14.07.2021, § 31 Rohertrag und nachhaltig erzielbare Erträge.

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Veröffentlichungen zu Pachtpreisen und Mietpreisen für Wirtschaftsgebäude.

Bayerischer Bauernverband, regionale Erhebungen zu Gebäudemieten.

Landwirtschaftliches Wochenblatt, Veröffentlichungen zu Maschinenhallen- und Lagermieten.

Eigene Marktbeobachtung im Raum Chiemgau (Kleinanzeigen, Immoscout24, Agrar-Hallen.de).

Ermittlung der nachhaltig erzielbaren Nettokaltmiete (NKM) für das Gebäude: Wohngebäude

Ertragseinheit		Vergleichs- miete	WF/NF- Korrektur	Grundflächen- besonderheiten	Sonstige Korrek- turen	NKM
Nr.	Nutzung/Lage	(€/m ²)	K0	K1	K2	(€/m ²)
1	Wohnung	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00

Ermittlung der nachhaltig erzielbaren Nettokaltmiete (NKM) für das Gebäude: Denkmalgeschützter Stadl/Getreidespeicher

Ertragseinheit		Vergleichs- miete	WF/NF- Korrektur	Grundflächen- besonderheiten	Sonstige Korrek- turen	NKM
Nr.	Nutzung/Lage	(€/m ²)	K0	K1	K2	(€/m ²)
	Stadl	100,00	1,00	1,00	1,00	100,00

Bewirtschaftungskosten

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m² Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) bestimmt.

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt.

Erhöhter Instandhaltungskostenansatz für den denkmalgeschützten Stadl/Getreidekasten

Für den unter Denkmalschutz stehenden Stadl/Getreidekasten (Aktennummer D-1-89-146-8) wird der Instandhaltungskostenansatz im Vergleich zum Standardsatz für einfache landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude um den Faktor 2,0 erhöht. Daraus ergibt sich ein Ansatz von 8,60 EUR/m² jährlich (statt 4,30 EUR/m²) bezogen auf eine Bruttogrundfläche von 238 m², insgesamt rund 2.050 EUR/Jahr. Die Verwaltungskosten sind ähnlich einem Wirtschaftsgebäude zu sehen und werden dementsprechend angesetzt.

Die Erhöhung ist sachgerecht und durch die einschlägige Bewertungsliteratur gedeckt. Nach Kleiber (Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 8. Auflage 2017, Teil V, Kap. 7.4.3.2, Rn. 681) wird den bei denkmalgeschützten Objekten üblicherweise entstehenden höheren Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten über entsprechend erhöhte Bewirtschaftungskostenansätze Rechnung getragen. Die gif-Empfehlungen zur Wertermittlung von Baudenkmalen (August 2003) sehen für diesen Zweck einen Aufschlag um den Faktor 1,5 bis 2,5 auf die normalen Instandhaltungssätze vor. Sprengnetter (Immobilienbewertung, Loseblattsammlung) bestätigt diese Bandbreite mit einem Aufschlag von 50 bis 100 Prozent.

Der Ansatz am oberen Rand der einschlägigen Bandbreite ist im vorliegenden Fall sachverständig begründet. Der Stadl weist einen erheblichen Unterhaltungstau an Dachdeckung, Holzverschalung und Holzkonstruktion auf. Die Restnutzungsdauer wurde nach Kleiber (a.a.O., Rn. 671) für denkmalgeschützte Objekte mit 100 Jahren angesetzt, da der Denkmalschutz darauf angelegt ist, die unter Schutz gestellte Anlage auf Dauer zu erhalten. Der lange Bewirtschaftungshorizont in Verbindung mit dem rechtlichen Erhaltungsgebot rechtfertigt den maximalen Aufschlagsfaktor, da über die gesamte angesetzte Nutzungsdauer mit denkmalpflegerisch qualifiziertem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand zu rechnen ist, der die marktüblichen Sätze für nicht denkmalgeschützte Wirtschaftsgebäude deutlich übersteigt.

Bewirtschaftungskosten (BWK)

BWK-Anteil		
Verwaltungskosten Wohnen	Wohnungen (Whg.) 1 Whg. $\times$ 367,00 €	367,00 €
Instandhaltungskosten Wohnen	Wohnungen (Whg.) 387,00 m ² $\times$ 14,40 €/m ²	5.572,80 €
Mietausfallwagnis Wohnen	2,0 % vom Rohertrag	278,85 €
Summe		6.218,65 €

spezielle Bewirtschaftungskosten (BWK)

BWK-Anteil		
Verwaltungskosten Wohnen	Wohnungen (Whg.) 1 Whg. $\times$ 367,00 € Lager Denkmalschutz 1 $\times$ 367,00 €	367,00 € 367,00 €
Instandhaltungskosten Wohnen	Wohnungen (Whg.) 387,28 m ² $\times$ 14,40 €/m ² Lager Denkmalschutz 238,00 m ² $\times$ 8,60 €/m ²	5.576,83 € 2048,80 €
Mietausfallwagnis Wohnen	2,0 % vom Rohertrag	302,85 €
Summe		8.660,48 €

Liegenschaftszinssatz

Der Liegenschaftszinssatz wird mit 2,5 Prozent angesetzt. Die Herleitung stützt sich auf die Auswertung des Gutachterausschusses Traunstein für Ein- und Zweifamilienhäuser in Volleigentum zum Stichtag 01.01.2025 (Beschluss vom 11.04.2025). Diese weist für die Jahre 2023 und 2024 einen LZ-Median von 1,4 Prozent bei einer Spanne von -0,1 bis 2,6 Prozent aus. Der Ansatz am oberen Rand dieser Spanne ist aus zwei Gründen geboten.

Erstens hat der Gutachterausschuss ausdrücklich alle Fälle mit Mieten unter 6,00 EUR je Quadratmeter als nicht marktgerecht ausgeschlossen. Das Bewertungsobjekt bewegt sich in einem Mietsegment unterhalb dieser Schwelle und ist damit im Datensatz des Gutachterausschusses strukturell nicht abgebildet. Solche Objekte tragen regelmäßig ein überdurchschnittliches Risiko (Mietausfall, Leerstand, überproportionale Instandhaltungsaufwendungen), was nach § 11 ImmoWertV sowie in der Fachliteratur (Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, und Sprengnetter Marktdaten) regelmäßig über einen Zuschlag von 0,5 bis 1,5 Prozentpunkten auf den Basis-LZ abgebildet wird.

Zweitens handelt es sich beim Bewertungsobjekt strukturell um ein Zweifamilienhaus mit zwei vermieteten bzw. vermietbaren Einheiten. Der Gutachterausschuss Traunstein weist für Mehrfamilienhäuser ab drei Wohneinheiten einen LZ-Median von 2,9 Prozent bei einer Spanne von 1,4 bis 3,7 Prozent aus. Der gewählte Wert von 2,5 Prozent liegt zwischen den Medianen der beiden sachlich einschlägigen Teilmärkte und bildet den Zweifamilienhaus-Charakter sachgerecht ab.

Zur Plausibilisierung des allgemeinen Zinsniveaus zum Wertermittlungsstichtag: EZB-Einlagenzins 2,00 Prozent, Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ca. 2,60 Prozent, Pfandbriefrenditen mit 5 bis 10 Jahren Laufzeit 2,80 bis 3,00 Prozent. Die risikolose Marktverzinsung liegt damit in einem Korridor von 2,00 bis 2,60 Prozent. Ein Liegenschaftszins muss diese Mindestverzinsung zuzüglich eines objektspezifischen Risikoaufschlags widerspiegeln. Der Ansatz von 2,5 Prozent liegt damit nur knapp über der risikolosen Rendite und ist angesichts des Objekttrisikos eher konservativ.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Auf der Dachfläche der im Wege der Liquidation zu beseitigenden baulichen Anlage befindet sich eine Photovoltaik-Aufdachanlage. Die im Luftbild ermittelte Modulfläche beträgt rd. 41 m². Die Inbetriebnahme der Anlage wird auf Basis der vorliegenden Unterlagen auf das Jahr 2010 geschätzt.

Nach § 21 Abs. 2 EEG 2009 in Verbindung mit der bis heute fortgeltenden Übergangsregelung wird die gesetzliche Einspeisevergütung für die Dauer von 20 Kalenderjahren zuzüglich des Jahres der Inbetriebnahme Finanztip gewährt. Bei einer Inbetriebnahme im Kalenderjahr 2010 endet der gesetzliche Vergütungszeitraum somit mit Ablauf des 31. Dezember 2030. Zum Wertermittlungsstichtag verbleibt ein Restförderzeitraum von rd. fünf Jahren mit dem zur Inbetriebnahme festgelegten und über die gesamte Förderdauer konstanten Vergütungssatz.

Die Höhe der gesetzlichen Einspeisevergütung für Anlagen auf, an oder in Gebäuden bemisst sich nach dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage (§ 33 EEG 2009). Für Dachanlagen bis einschließlich 30 kWp installierter Leistung galten ausweislich der archivierten Vergütungssätze der Bundesnetzagentur folgende anzulegende Werte:

Inbetriebnahme 01.01.2010 bis 30.06.2010: 39,14 ct/kWh Energie-Experten Inbetriebnahme 01.07.2010 bis 30.09.2010: 34,05 ct/kWh Inbetriebnahme 01.10.2010 bis 31.12.2010: 33,03 ct/kWh

Aus der Modulfläche von rd. 41 m² ergibt sich bei der für das Inbetriebnahmejahr 2010 marktüblichen Modulflächenleistung von rd. 140 Wp/m² eine installierte Anlagenleistung von rd. 5,75 kWp. Der spezifische Jahresertrag liegt für ortsübliche, dachgeneigte und im Wesentlichen unverschattete Aufdachanlagen im bayerischen Voralpenland bei rd. 1.000 kWh/kWp und Jahr. Der Jahresstromertrag beträgt damit rd. 5.750 kWh.

Bei Ansatz des für eine Inbetriebnahme im zweiten Halbjahr 2010 maßgeblichen Vergütungssatzes von 33,03 ct/kWh ergibt sich ein jährlicher Vergütungsanspruch von

$5.750 \text{ kWh/a} \times 0,3303 \text{ €/kWh} = \text{rd. } 1.900 \text{ €/a.}$

Im Zuge der Liquidation der vorhandenen baulichen Anlage ist die Photovoltaikanlage vor Beginn der Abbrucharbeiten zu demontieren. Eine erneute Stromproduktion ist erst nach Fertigstellung des Ersatzgebäudes möglich. Der Bauzeitraum für das Ersatzgebäude wird gutachterlich mit 6 Monaten angesetzt. Während dieses Zeitraums entfällt der Anspruch auf Einspeisevergütung in vollem Umfang. Auch wenn die Dachflächen tatsächlich verpachtet sind, ist es wahrscheinlich, dass der Pächter den Ausfall vom Vermieter fordert, weshalb

dieser Ansatz gewählt wurde. Die Module können nach den maßgeblichen Bestimmungen des EEG unter Fortgeltung des ursprünglichen Vergütungsanspruchs auf dem Ersatzgebäude erneut errichtet werden, so dass der Vergütungsausfall auf die Dauer der Bauzeit für das Ersatzgebäude begrenzt bleibt und kein Verlust des Restförderanspruchs für die verbleibenden rund fünf Jahre des gesetzlichen Vergütungszeitraums eintritt.

Der vergütungsbedingte Ausfall während der Bauzeit für das Ersatzgebäude beträgt damit:

$$1.900 \text{ €/a} \times 6/12 = \text{rd. } 950 \text{ €}$$

Der Betrag wird im Rahmen der Liquidationswertermittlung als wertmindernder Aufwand berücksichtigt.

Quellen EEG 2009, insbesondere § 21 Abs. 2 (Vergütungsdauer) und § 33 (Vergütung für Strom aus solarer Strahlungsenergie an, auf oder in Gebäuden) Bundesnetzagentur, Archivierte EEG-Vergütungssätze für Solaranlagen, Degressions- und Vergütungssätze für das Jahr 2010 Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 9. Auflage 2020, Abschnitt zum Liquidationswert und zur Berücksichtigung von Bauzeitausfällen

Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. Die GND ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen.

Ermittlung des Gebäudestandards für das Gebäude: Wohngebäude

Bauteil	Wägungsanteil [%]	Standardstufen				
		1	2	3	4	5
Außenwände	23,0 %	0,5	0,5			
Dach	15,0 %	0,8	0,2			
Fenster und Außentüren	11,0 %	1,0				
Innenwände und -türen	11,0 %	1,0				
Deckenkonstruktion und Treppen	11,0 %	0,5	0,5			
Fußböden	5,0 %	0,2	0,6	0,2		
Sanitäreinrichtungen	9,0 %			1,0		
Heizung	9,0 %			1,0		
Sonstige technische Ausstattung	6,0 %		1,0			
insgesamt	100,0 %	52,0 %	29,0 %	19,0 %	0,0 %	0,0 %

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen

Außenwände	
Standardstufe 1	Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzementplatten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980)
Standardstufe 2	ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und gestrichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995)
Dach	
Standardstufe 1	Dachpappe, Faserzementplatten / Wellplatten; keine bis geringe Dachdämmung
Standardstufe 2	einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße Dachdämmung (vor ca. 1995)
Fenster und Außentüren	
Standardstufe 1	Einfachverglasung; einfache Holztüren
Innenwände und -türen	
Standardstufe 1	Fachwerkwände, einfache Putze/Lehmputze, einfache Kalkanstriche; Füllungstüren, gestrichen, mit einfachen Beschlägen ohne Dichtungen
Deckenkonstruktion und Treppen	
Standardstufe 1	Holzbalkendecken ohne Füllung, Spalterputz; Weichholztreppe in einfacher Art und Ausführung; kein Trittschallschutz
Standardstufe 2	Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppe in einfacher Art und Ausführung
Fußböden	
Standardstufe 1	ohne Belag
Standardstufe 2	Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung
Standardstufe 3	Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, Kunststeinplatten
Sanitäreinrichtungen	
Standardstufe 3	1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raumhoch gefliest
Heizung	
Standardstufe 3	elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwertkessel
Sonstige technische Ausstattung	
Standardstufe 2	wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen

Ermittlung des Gebäudestandards für das Gebäude: Denkmalgeschützter Stadl/Getreidespeicher

Bauteil	Wägungsanteil [%]	Standardstufen				
		1	2	3	4	5
Außenwände	20,0 %			1,0		
Dach	25,0 %			1,0		
Fenster und Außentüren bzw. -tore	5,0 %			1,0		
Innenwände	5,0 %				1,0	
Deckenkonstruktion	5,0 %				1,0	
lufttechnische Anlagen	10,0 %			1,0		
nutzungsspezifische Anlagen	5,0 %			1,0		
insgesamt	100,0 %	0,0 %	0,0 %	65,0 %	10,0 %	0,0 %

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen

Außenwände	
Standardstufe 3	Holzfachwerkwand; Holzstützen, Vollholz; Brettschalung oder Profilblech auf Holz- Unterkonstruktion
Dach	
Standardstufe 3	Holzkonstruktionen, Nagelbrettbinder; Bitumenwellplatten, Profilblech
Fenster und Außentüren bzw. -tore	
Standardstufe 3	Lichtplatten aus Kunststoff, Holztore
Innenwände	
Standardstufe 4	tragende bzw. nicht tragende Innenwände aus Holz; Anstrich
Deckenkonstruktion	
Standardstufe 4	Holzkonstruktionen über Nebenräumen; Hartschaumplatten
lufttechnische Anlagen	
Standardstufe 3	keine
nutzungsspezifische Anlagen	
Standardstufe 3	keine

Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungszustands sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet.

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer für das Wohngebäude

Das geschätzt auf Basis historischer Daten BayernAtlas ca. 1900 errichtete Gebäude wurde modernisiert.

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Sprengnetter/Kierig“) eingeordnet.

Hieraus ergeben sich 1 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt:

Modernisierungsmaßnahmen (vorrangig in den letzten 15 Jahren)	Maximale Punkte	Tatsächliche Punkte		Jahr	Begrün- dung
		Durchgeführte Maßnahmen	Unterstellte Maßnahmen		
Dacherneuerung inkl. der Verbesserung der Wärmedämmung im Dach bzw. Dämmung der obersten Geschossdecke	4	0,5	0,0		B01
Modernisierung der Fenster und Außentüren	2	0,0	0,0		
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser etc.)	2	0,0	0,0		
Modernisierung der Heizungsanlage	2	0,0	0,0		
Wärmedämmung der Außenwände	4	0,0	0,0		
Modernisierung von Bädern / WCs etc.	2	0,0	0,0		
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, Fußböden und Treppen	2	0,5	0,0		B07
wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung	2	0,0	0,0		
Summe		1,0	0,0		

Erläuterungen zu den vergebenen Modernisierungspunkten

B01

Das Dachgeschoss / teile des Dachstuhls wurden nach 2010 in mehreren Bauabschnitten teilweise erneuert. Die Arbeiten sind zum Bewertungsstichtag noch nicht vollständig abgeschlossen; auf die beigefügte Fotodokumentation wird insoweit verwiesen.

B07

tlw. erneuerung der Elektrik, Fußboden und Küchenbereich.

Ausgehend von den 1 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „nicht modernisiert“ zuzuordnen.

In Abhängigkeit von:

- der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und
- dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter ($2025 - 1900 = 125$ Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von ($80 \text{ Jahre} - 125 \text{ Jahre} = -45$) Jahren
- und aufgrund des Modernisierungsgrads "nicht modernisiert" ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode "Sprengnetter/Kierig" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 11 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 1956.

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer für den denkmalgeschützten Stadl/Getreidespeicher

Das Gebäude wurde gemäß Denkmalschutzauszug um ca. 1700 errichtet. Eine schematische Anwendung der Punktrastermethode (Sprengnetter/Kierig) ist beim vorliegenden Denkmal nicht sachgerecht, da sie ausschließlich an wirtschaftlichen Gesichtspunkten anknüpft und das aus dem Denkmalschutz folgende rechtliche Erhaltungsgebot unberücksichtigt lässt.

Nach Kleiber (Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Teil V, Kap. 7.4.3.2, Rn. 671) kann bei Wertermittlungen für unter Denkmalschutz stehende Objekte die Restnutzungsdauer mit mindestens 100 Jahren angenommen werden, da der Denkmalschutz darauf angelegt ist, die unter Schutz gestellte Anlage auf Dauer zu erhalten. Eine sich allein auf wirtschaftliche Gesichtspunkte gründende Einschätzung der Restnutzungsdauer würde sich unzulässigerweise über das zwingende rechtliche Erhaltungsgebot hinwegsetzen (Kleiber, a.a.O., Rn. 677). Dieser Auffassung haben sich auch die Empfehlungen der gif („Empfehlungen zur Wertermittlung von Baudenkmalen“, August 2003) angeschlossen.

Den in diesen Fällen üblicherweise entstehenden höheren Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten wird im Rahmen der Ertragswertermittlung über entsprechend erhöhte Bewirtschaftungskostenansätze Rechnung getragen (Kleiber, a.a.O., Rn. 671, 681).

Für den denkmalgeschützten Stadl/Getreidespeicher wird dementsprechend eine Restnutzungsdauer von 100 Jahren angesetzt. Das fiktive Baujahr beträgt somit 2025.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Gemäß § 8 Abs. 3 der ImmoWertV handelt es sich dabei um wertbeeinflussende Umstände des einzelnen Wertermittlungsobjekts, die erheblich vom Üblichen abweichen und denen der Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteinfluss beimisst

4.2.4.6 Bodenwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „Gartenland“

Methodische Einleitung und Grundlagen

Die Grundlage der Ermittlung bildet der in Kap. 4.2.2. herangezogene Bodenrichtwert für baureifes Land. Da das Bewertungsgrundstück eine über die bauliche Nutzbarkeit hinausgehende Größe aufweist, ist eine Differenzierung der Bodenwerthaltigkeit zwingend erforderlich.

Bewertung des Gartenlandanteils

Gemäß dem Beschluss des Gutachterausschusses am Landratsamt Traunstein vom 08.08.2024 beziehen sich die Wertangaben für bebaute Außenbereichslagen ausdrücklich nur auf den Baulandanteil des Grundstücks. Dieser wird im Einklang mit der regionalen Wertermittlungspraxis mit dem 4- bis 5-fachen der Grundfläche des Hauptgebäudes definiert. Die darüber hinausgehenden Flächenanteile sind als Gartenland bzw. landwirtschaftlicher Nutzgrund gesondert zu bewerten und methodisch aus dem vollen Baulandwert herauszurechnen.

Quellen zur Wertableitung und übliche Wertansätze

Da der Gutachterausschuss am Landratsamt Traunstein keine eigenen Verhältniszahlen für Gartenland im Außenbereich veröffentlicht, erfolgt die Ableitung auf Basis fachlich anerkannter Spannen der einschlägigen Bewertungsliteratur (u. a. Sprengnetter, Kleiber) sowie unter Berücksichtigung von Vergleichsbeschlüssen benachbarter Gutachterausschüsse.

Gartenland wird hierbei regelmäßig als Prozentsatz des Bodenrichtwertes des angrenzenden Baulandes abgeleitet. Die marktüblichen Spannen bewegen sich erfahrungsgemäß zwischen 10 % und 35 % des jeweiligen Baulandwertes, wobei ein Anteil von 25 % (entspricht einem Abschlag von 75 %) als häufiger Orientierungswert gilt.

Sachverständige Würdigung

Die konkrete Einordnung innerhalb dieser Wertspanne erfolgt im weiteren Verlauf unter Berücksichtigung der objektspezifischen Grundstücksmerkmale. Maßgeblich hierfür sind insbesondere:

- die Lage und räumliche Zuordnung zum Hauptgebäude,
- der Zuschnitt und die Topographie der Fläche sowie
- die tatsächliche Funktion und Nutzbarkeit im Rahmen der Gesamtanlage.

Die detaillierte Begründung des gewählten Ansatzes für das vorliegende Grundstück sowie die daraus resultierende Wertberechnung finden sich in den folgenden Abschnitten.

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks

Der **Bodenrichtwert** beträgt **650,00 €/m²** zum **Stichtag** . Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert:

beitragsrechtlicher Zustand	=	frei
Grundstücksfläche (f)	=	keine Angabe

Beschreibung des Bewertungsteilbereichs

Wertermittlungsstichtag	=	16.12.2025
Entwicklungsstufe	=	baureifes Land
Grundstücksfläche (f)	=	Gesamtgrundstück = 1.550 m ² Bewertungsteilbereich = 460 m ²

Bodenwertermittlung des Bewertungsteilbereichs

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsteilbereichs angepasst.

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand			Erläuterung
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts	=	frei	
beitragsfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)	=	650,00 €/m²	

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts				
	Richtwertgrundstück	Bewertungsgrundstück	Anpassungsfaktor	Erläuterung
Stichtag	01.01.2024	16.12.2025	× 0,95	E1 Kap. 4.2.2

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen				
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag		=	617,50 €/m ²	
Fläche (m ²)	keine Angabe	1.550	× 1,000	
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert		=	617,50 €/m²	

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts			Erläuterung
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert		617,50 €/m ²	
Zu-/Abschläge zum vorläufigen objektspezifisch angepassten beitragsfreien Bodenrichtwert	–	463,13 €/m ²	E1
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert	=	154,17 €/m²	
Fläche	×	460 m ²	
beitragsfreier Bodenwert	=	71.010,20 € rd. 71.000,00 €	

Der **beitragsfreie Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 insgesamt **71.000,00 €**.

4.2.4.7 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung

E1 - Zu- und Abschläge zum vorläufigen objektspezifisch angepassten beitragsfreien Bodenrichtwert

Bezeichnung	Wertbeeinflussung
prozentuale Schätzung: -75,00 %	-497,83 €
Summe	-497,83 €

Das Gartenland grenzt unmittelbar an die bebaute Hausumgriffsfläche an und ist dem Hauptgebäude funktional direkt zugeordnet. Es handelt sich nicht um wohnungsfernes Freizeitgartenland, sondern um den üblichen Hausgarten im baurechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB. Sachverständig wird daher ein Ansatz im mittleren Bereich der einschlägigen Wertspanne mit 25 Prozent des Wohnbau-Bodenrichtwerts gewählt.

Ein zusätzlicher Lageabschlag für die Außenbereichslage wird methodisch nicht angesetzt. Das Gartenland erfährt bereits einen eigenständigen Wertabschlag direkt vom zeitlich angepassten Wohnbau-Bodenrichtwert. Eine darüber hinausgehende Anpassung über einen weiteren Innen- /Außenbereichsfaktor würde zu einer unsachgerechten Doppelminderung führen.

Digitale Ausfertigung

4.2.4.8 Bodenwertermittlung für den Bewertungsteilbereich „Verkehrsfläche“

Die Grundlage der Bodenwertermittlung bildet der in Kap. 4.2.2 herangezogene Bodenrichtwert für baureifes Land. Das Bewertungsgrundstück weist jedoch Teilflächen auf, die der Erschließung angrenzender Areale dienen und durch dingliche Wegerechte zugunsten Dritter belastet sind. Diese Flächenanteile sind durch den Eigentümer rechtlich und tatsächlich nur stark eingeschränkt nutzbar, weshalb sie eine wesentlich geringere wirtschaftliche Werthaltigkeit aufweisen als die ungebundenen Bauland- oder Gartenlandanteile des Grundstücks.

Die methodische Wertableitung erfolgt hierbei in enger Anlehnung an die Fachliteratur (vgl. Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Teil VIII, Ziffer 4.2.6.4) in Verbindung mit den normativen Vorgaben des § 8 Abs. 3 ImmoWertV. In die sachverständige Beurteilung wird zudem die einschlägige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (u. a. Urteile vom 12.09.2013, V ZB 1/13 sowie vom 15.05.2014, V ZB 2/14) einbezogen. Hiernach ist bei der Einschätzung der Belastungsintensität nicht allein die gegenwärtige Ausübung maßgeblich; vielmehr müssen auch die objektiven Möglichkeiten einer künftigen, potenziell verstärkten Inanspruchnahme der Rechte aus der Dienstbarkeit wertmindernd berücksichtigt werden.

Als Ausgangswert für die Wertermittlung dient der marktangepasste vorläufige Verfahrenswert des fiktiv unbelasteten Grundstücks. Von diesem werden die wirtschaftlichen Nachteile des Wegerechts in Abzug gebracht, während etwaige Vorteile – wie beispielsweise eine vereinbarte Wegerente – hinzugerechnet werden. Die finale Wertminderung wird gemäß § 8 Abs. 3 ImmoWertV im Rahmen des Wertermittlungsverfahrens als besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal (b.o.G.) ausgewiesen.

Zur systematischen Einordnung der Belastung wird auf die nachfolgenden Beanspruchungsstufen gemäß Kleiber zurückgegriffen:

sehr geringe Beanspruchung: bis 5 %

geringe Beanspruchung: 5 % bis 15 %

mittlere Beanspruchung: 15 % bis 30 %

stärkere Beanspruchung: 30 % bis 50 %

dauernde starke Einschränkung: über 50 %

Die konkrete sachverständige Einstufung der betroffenen Teilflächen innerhalb dieser Wertspannen erfolgt im nachfolgenden Abschnitt unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten und der spezifischen Belastungssituation.

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks

Der **Bodenrichtwert** beträgt **650,00 €/m²** zum **Stichtag 01.01.2024**. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert:

beitragsrechtlicher Zustand	=	frei
Grundstücksfläche (f)	=	keine Angabe

Beschreibung des Bewertungsteilbereichs

Wertermittlungsstichtag	=	16.12.2025
Entwicklungsstufe	=	baureifes Land
Grundstücksfläche (f)	=	Gesamtgrundstück = 1.550 m ² Bewertungsteilbereich = 180 m ²

Bodenwertermittlung des Bewertungsteilbereichs

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsteilbereichs angepasst.

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand			Erläuterung
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts	=	frei	
beitragsfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)	=	650,00 €/m²	

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts				
	Richtwertgrundstück	Bewertungsgrundstück	Anpassungsfaktor	Erläuterung
Stichtag	01.01.2024	16.12.2025	× 0,95	E1 Kap 4.2.2.

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen				
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag		=	617,50 €/m ²	
Fläche (m ²)	keine Angabe	1.550	× 1,000	
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert		=	617,50 €/m²	

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts			Erläuterung
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert		617,50 €/m ²	
Zu-/Abschläge zum vorläufigen objektspezifisch angepassten beitragsfreien Bodenrichtwert		– 524,88 €/m ²	E1
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert		= 92,62 €/m²	
Fläche		× 180 m ²	
beitragsfreier Bodenwert		= 16.671,60 € rd. 16.700,00 €	

Der **beitragsfreie Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 insgesamt **16.700,00 €**.

4.2.4.9 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung

E1 - Zu- und Abschläge zum vorläufigen objektspezifisch angepassten beitragsfreien Bodenrichtwert

Hinter dem Bewertungsgrundstück liegt ein eigenständiger landwirtschaftlicher Betriebsteil, dessen Erreichbarkeit ausschließlich über das Wohngrundstück sichergestellt werden kann. Da dieser Bereich die einzige Verbindung zur öffentlichen Verkehrsfläche darstellt, wird er dauerhaft und intensiv durch Dritte – namentlich den landwirtschaftlichen Betrieb – in Anspruch genommen. Dies umfasst nicht nur gelegentlichen Personenverkehr, sondern den regelmäßigen Fahrverkehr mit schweren landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen und Betriebsmitteltransporten zur betrieblichen Nutzung. Infolge dieser massiven und ständigen Inanspruchnahme steht die betroffene Fläche dem Eigentümer faktisch nicht mehr zur freien Verfügung. Sie ist durch die notwendige Freihaltepflicht für den Schwerlastverkehr baulich absolut unnutzbar und kann auch anderweitig nicht gestalterisch (z. B. durch Bepflanzung oder Einfriedung) belegt werden.

Über die rein physische Flächenbindung hinaus ergeben sich durch den betrieblichen Durchgangsverkehr erhebliche sekundäre Beeinträchtigungen wie Lärmimmissionen, Abgase und eine Einschränkung der Privatsphäre durch Einsehbarkeit. Diese Faktoren mindern die Nutzbarkeit der unmittelbar angrenzenden Grundstücksteile zusätzlich. Auch für die Zukunft ist mit einer unverändert starken Beanspruchung zu rechnen. Im Sinne der einschlägigen Rechtsprechung (vgl. BGH, V ZB 2/14) muss hierbei sogar eine potenzielle Ausweitung der Belastung durch einen künftigen Eigentümerwechsel oder eine Nutzungsänderung des herrschenden Grundstücks (z. B. Intensivierung oder Umstrukturierung des landwirtschaftlichen Betriebs) wertmindernd einkalkuliert werden.

Der gewählte Wertansatz ist zudem zwingend im Verhältnis zur übrigen Flächenqualität des Grundstücks zu würdigen. Für das freie, ungebundene Gartenland wurde im Rahmen der Bodenwertermittlung bereits ein Abschlag von 75 % gegenüber dem vollen Baulandwert angesetzt, da hier lediglich die bauliche Nutzbarkeit fehlt, die private Nutzungshoheit jedoch vollständig beim Eigentümer verbleibt. Die wegerechtsbelastete Fläche ist gegenüber diesem Gartenland jedoch nochmals drastisch stärker entwertet. Sie ist dem Eigentümer nicht nur baulich entzogen, sondern unterliegt zusätzlich der dauerhaften, betrieblichen Fremdnutzung. Ein Abschlag, der deutlich über dem regulären Gartenlandabschlag liegt, ist daher fachlich geboten und systemkonform. In Anwendung der Kleiber'schen Einordnung wird die Beanspruchung als „dauernde starke Einschränkung“ (über 50 %) eingestuft. Aufgrund des nahezu vollständigen Entzugs der Sachherrschaft und der hohen Belastung durch den landwirtschaftlichen Betrieb wird sachverständig ein Abschlag in Höhe von 85 % auf den Bodenwert der belasteten Wegerechtsfläche festgesetzt.

4.2.4.9.1 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV beschrieben.

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (**Vergleichspreisverfahren**) oder auf der Multiplikation eines an die Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugsgröße (**Vergleichsfaktorverfahren**) basieren.

Zur Ermittlung von **Vergleichspreisen** sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Eine **hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale** eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen aufweist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine **hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes** mit dem Wertermittlungsstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allgemeinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt werden können.

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebädefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der allgemeinen Wertverhältnisse mittels **Umrechnungskoeffizienten** und **Indexreihen** oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor).

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswert sachgemäß zu berücksichtigen.

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (direkt) bzw. Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar.

4.2.4.9.2 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe

Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV)

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) ermittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermittlungstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV)

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebädefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Indexreihen (§ 18 ImmoWertV)

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag.

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV)

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die wertbeeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjektes (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, betragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.).

Zu-/Abschläge

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet.

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfaktoren/Vergleichspreise auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung

durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 ImmoWertV)

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden sind auf unterlassene Instandhaltung, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da

- nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird,
- grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind.

4.2.4.10 Wert des Teilgrundstücks Flst. 849 Umgriffsfläche Wohnbau

Die Verfahrenswerte (Sachwert, Ertragswert und/oder Vergleichswert) ergeben sich aus der Summe der einzelnen Verfahrenswerte der jeweiligen Bewertungsteilbereiche

Bezeichnung des Bewertungsteilbereichs	Ertragswert	Vergleichswert	Sachwert
Wohnbau		426.000,00 €	
Gartenland		71.000,00 €	
Verkehrsfläche		16.700,00 €	
Summe	-----	513.700,00 €	-----

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich am Ertragswert orientieren. Der **Vergleichswert** wurde zum Wertermittlungstichtag mit rd. **516.000,00 €** ermittelt.

Der Wert für das Teilgrundstück Flst. 849 Umgriffsfläche Wohnbau wird zum Wertermittlungstichtag 16.12.2025 mit rd.

513.700,00 €

geschätzt.

4.3 Wertermittlung für das Teilgrundstück Flst. 849 Umgriffsfläche Landwirtschaft

Das (Teil-)Grundstück „Umgriffsfläche Landwirtschaft“ wird ausschließlich aus bewertungstechnischen Gründen in untergeordnete Bewertungsteilbereiche aufgeteilt. Bei den Bewertungsteilbereichen handelt es sich um Grundstücksteile, die **nicht** vom übrigen Grundstücksteil abgetrennt und unabhängig von diesem selbstständig verwertet (z. B. veräußert) werden können bzw. sollen.

Bezeichnung des Bewertungsteilbereichs	Bebauung/Nutzung	Fläche
Umgriffsfläche Teil 1	Stall/ Tenne	1.800 m ²
Umgriffsfläche Teil 2	Mehrzweckhalle, Viehunterstand	2.054 m ²
Summe der Bewertungsteilbereichsflächen		3.854 m ²

4.3.1 Verfahrenswahl der Bodenwertermittlung (Vergleichswertverfahren)

Nach den Regelungen der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV). Neben oder anstelle von Bodenrichtwerten können auch geeignete Vergleichskaufpreise zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 40 Abs. 2 ImmoWertV).

Die Bodenwertermittlung erfolgt vorliegend auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen für gleiche oder vergleichbare landwirtschaftliche Flächen in der Bewertungsregion. Die herangezogenen Vergleichskaufpreise wurden hinsichtlich ihrer Aussagekraft und Übertragbarkeit auf das Bewertungsgrundstück geprüft. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von den Vergleichsgrundstücken in den wertbeeinflussenden Merkmalen – wie Lage, Bodenbeschaffenheit, Ertragsfähigkeit, Zuschnitt und Größe – werden durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt (§§ 25 und 26 ImmoWertV).

4.3.2 Bodenwertermittlung

Die unmittelbar an die Hofstelle Marquartsteiner Str. 16 angrenzende, mit Stallgebäuden bebaute landwirtschaftliche Teilfläche ist weder als reine landwirtschaftliche Nutzfläche noch als Bauland im Sinne des Wohnbaulandrichtwerts einzustufen. Sie weist aufgrund objektiver Kriterien besondere Eigenschaften auf, die sie von der umliegenden reinen Wiesen- und Grünlandfläche abheben.

Nach Möckl (Quelle: Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken) sind als „Besondere Flächen der Land- oder Forstwirtschaft“ solche Flächen einzustufen, die aufgrund ihrer landschaftlichen oder verkehrlichen Lage, ihrer Funktion sowie ihrer Nähe zu Siedlungsgebieten eine Eignung für außerlandwirtschaftliche oder außerforstwirtschaftliche Nutzungen begründen. Diese Kriterien sind im vorliegenden Fall kumulativ erfüllt. Die Fläche liegt in unmittelbarer Ortsrandlage zu Egerndach, ist über die Marquartsteiner Straße voll erschlossen, dient funktional als Hofstelle und ist mit landwirtschaftlichen Gebäuden in Bestandsnutzung bebaut. Das Bau-recht besteht im Rahmen des § 35 BauGB, bei Wegfall der landwirtschaftlichen Privilegierung ist zudem eine begünstigte Umnutzung nach § 35 Abs. 4 BauGB grundsätzlich möglich.

Quellen zur Wertableitung

Der Gutachterausschuss am Landratsamt Traunstein weist für „Besondere Flächen der Landwirtschaft“ keine eigenständige Kategorie aus. Die Wertableitung erfolgt daher modellkonform über anerkannte Literatur und über die Veröffentlichungen benachbarter beziehungsweise vergleichbar strukturierter bayerischer Gutachter-ausschüsse.

Möckl (Quelle: Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken) benennt für die Ableitung vom landwirtschaftlichen Preisniveau einen Zuschlag von ca. 100 % (2 facher Basiswert) bis zu ca. 300 % (4 facher Basiswert) beziehungsweise in begründeten Fällen bis zu ca. 500 % (6 facher Basiswert).

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte beim Landratsamt Garmisch-Partenkirchen führt in den „Erläuterungen der Bodenrichtwerte 2024 Flächen der Land- und Forstwirtschaft“, Punkt 10, aus, dass der Bodenwert für landwirtschaftlich genutzte Flächen in unmittelbarer Bebauungsnähe sowie Hofstellennähe ohne konkrete Bauerwartung („begünstigtes Agrarland“) in Abhängigkeit von der jeweiligen Richtwerthöhe in der Regel beim 2 bis 5-fachen des landwirtschaftlichen Bodenrichtwerts liegt. In hochpreisigen Lagen liegt der Ansatz eher im niedrigen, in niederpreisigen Lagen eher im höheren Mehrfachen.

Fischer setzt in der Bewertungspraxis für Hofumgriffe die Formel $(5 \times LW + BRW \text{ Wohnbau}) / 2$ an, wobei

diese Formel den gesamten Hofumgriff einschließlich des Wohnbauanteils erfasst. Auch der benachbarte Gutachterausschuss Landkreis Rosenheim weist für höherwertige landwirtschaftliche Flächen das 1-5 fache des Bodenrichtwerts aus.

4.3.2.1 Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks

Der **Bodenrichtwert** beträgt **9,50 €/m²** zum **Stichtag 01.01.2024**. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert:

beitragsrechtlicher Zustand	=	frei
Grundstücksfläche (f)	=	keine Angabe

4.3.2.2 Beschreibung des Teilgrundstücks

Wertermittlungsstichtag	=	16.12.2025
Entwicklungsstufe	=	baureifes Land
Grundstücksfläche (f)	=	1.800 m ²

4.3.2.3 Bodenwertermittlung des Teilgrundstücks

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Teilgrundstücks angepasst.

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand			Erläuterung
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts	=	frei	
beitragsfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)	=	9,50 €/m²	

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts				
	Richtwertgrundstück	Bewertungsgrundstück	Anpassungsfaktor	Erläuterung
Stichtag	01.01.2024	16.12.2025	× 1,000	keine Anpassung notwendig

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen				
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag		=	9,50 €/m ²	
Fläche (m ²)	keine Angabe	3.854	× 1,000	
	Landwirtschaftliche Fläche	höherwertige landwirtschaftliche Fläche	× 5,000	E1
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert		=	47,50 €/m²	

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts			Teilsumme
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert	=	47,50 €/m²	
Umgriffsfläche Teil 1 (Stall/Tenne)	×	1.800 m ²	85.500,00 €
Umgriffsfläche Teil 2 (Mehrzweckhalle/Viehunterstand)	×	2.054 m ²	97.565,00 €
beitragsfreier Bodenwert	=	183.065,00 € <u>rd. 183.000,00 €</u>	

In der nachfolgenden Bewertung wird dieser wie in den Umgriffsflächen aufgeteilt bewertet **nach den Teilsummen für den Stall/die Tenne (85.500,00 €) und die Mehrzweckhalle (97.500,00 €)**

Da im vorliegenden Gutachten der Baulandanteil des Wohnteils bereits separat über den Bodenrichtwert für Wohnbauland des Hauptortes Staudach-Egerndach mit anschließender Lage- und Zeitanpassung bewertet wurde, ist dieser Wertanteil bereits vollständig erfasst. Für die hofnahe, mit Stallgebäuden bebaute landwirtschaftliche Teilfläche würde die Anwendung der vollständigen Fischer-Formel zu einer Doppelerfassung des Wohnbauanteils führen. Die sachgerechte Lösung besteht daher darin, für diese Teilfläche ausschließlich des landwirtschaftlich basierten Teiles der Fischer-Formel, das heißt das 5 fache des landwirtschaftlichen Bodenrichtwerts, in Ansatz zu bringen. Dieser Ansatz deckt sich mit der oberen Grenze der vom Gutachterausschuss Garmisch-Partenkirchen ausgewiesenen Spanne für begünstigtes Agrarland und liegt innerhalb der Möckl-Spanne.

Die Einordnung am oberen Ende der Garmischer Spanne ist im vorliegenden Fall sachgerecht, da die Fläche nicht nur hofnah, sondern tatsächlich mit landwirtschaftlichen Gebäuden bebaut ist, eine vollständige Erschließung vorliegt, die Ortsrandlage unmittelbar an die Wohnbebauung angrenzt, der Bodenrichtwert Landwirtschaft mit 9,50 €/m² im unteren Wertdrittel des Landkreises liegt und nach Garmischer Systematik damit ein höheres Mehrfaches zu rechtfertigen ist.

Digitale Ausfertigung

4.3.3 Ertragswertermittlung

4.3.3.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Ertragswertverfahren ist in den §§ 27 bis 34 ImmoWertV geregelt. Es beruht auf dem Grundgedanken, dass der dem Eigentümer aus dem Grundstück nachhaltig verbleibende Reinertrag die Verzinsung des im Grundstück gebundenen Kapitals darstellt. Der Ertragswert wird daher als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags ermittelt.

Maßgebliche Ertragsgröße ist der Rohertrag, das heißt die marktüblich erzielbaren jährlichen Erträge (insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Vom Rohertrag werden die Bewirtschaftungskosten (Verwaltungskosten, Instandhaltungskosten, Mietausfallwagnis sowie nicht umlagefähige Betriebskosten) abgezogen. Der so ermittelte Reinertrag stellt die Verzinsung sowohl des Grund und Bodens als auch der baulichen und sonstigen Anlagen dar. Während der Grund und Boden als unvergänglich angesehen wird, ist die wirtschaftliche Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen zeitlich begrenzt.

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen im Vergleichswertverfahren nach § 40 Abs. 1 ImmoWertV grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil ergibt sich durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatz und stellt die ewige Rentenrate des Bodens dar. Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz zwischen dem Gesamtertrag des Grundstücks und dem Reinertragsanteil des Grund und Bodens. Durch Kapitalisierung dieses Gebäudereinertragsanteils über die wirtschaftliche Restnutzungsdauer mit dem Liegenschaftszinssatz wird der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen bestimmt. Die Summe aus Bodenwert und Gebäudeertragswert bildet den vorläufigen Ertragswert, der in einem weiteren Schritt um besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale anzupassen ist.

Besondere Form der Ertragswertermittlung im Wege der Liquidation

Eine vom Regelfall abweichende Konstellation liegt vor, wenn der nachhaltig erzielbare Reinertrag des Grundstücks den Bodenertragsanteil nicht erreicht, wenn die wirtschaftliche Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen erschöpft ist oder wenn die vorhandene Bebauung der wirtschaftlich sinnvollsten und marktgerechten Nutzung des Grund und Bodens entgegensteht. In diesen Fällen liefern die baulichen Anlagen keinen positiven Wertbeitrag zum Ertragswert mehr. Aus Sicht eines wirtschaftlich handelnden Marktteilnehmers stellen sie sich vielmehr als wertmindernder Faktor dar, da sie einer höherwertigen Bodennutzung im Wege stehen und ihre Beseitigung Aufwendungen verursacht. Der Verkehrswert des Grundstücks bestimmt sich in einer solchen Konstellation nicht mehr aus der Kapitalisierung eines positiven Gebäudereinertrages, sondern aus dem Bodenwert im freigelegten Zustand abzüglich der für die Freilegung erforderlichen Aufwendungen (Liquidationswert).

Methodisch handelt es sich bei der Liquidationsmethode um eine Sonderform des Ertragswertverfahrens nach § 27 ImmoWertV. An die Stelle des positiven Gebäudeertragswerts tritt ein negativer Wertbeitrag in Höhe der Freilegungskosten. Zu diesen zählen insbesondere die Kosten für den Abbruch der baulichen Anlagen einschließlich Entsorgung des Abbruchmaterials, die Kosten für die Beseitigung von Außenanlagen, Befestigungen, Ver- und Entsorgungsleitungen sowie gegebenenfalls Kosten für die Beseitigung von Boden- und Bauschadstoffen und für die Räumung des Grundstücks. Etwaige aus der Liquidation realisierbare Verwertungserlöse aus dem Verkauf wiederverwendbarer Bauteile oder Materialien sind gegenzurechnen.

Der Verkehrswert nach der Liquidationsmethode ergibt sich rechnerisch aus dem nach § 40 ImmoWertV abgeleiteten Bodenwert, vermindert um die Freilegungskosten und gegebenenfalls erhöht um Verwertungserlöse, sowie unter Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale gemäß § 8 Abs. 3 ImmoWertV (insbesondere dinglicher Belastungen wie Wegerechte oder Leitungsrechte).

Grundlage und Anwendungsvoraussetzungen der Liquidationsmethode ergeben sich aus § 27 ImmoWertV in Verbindung mit § 8 Abs. 3 ImmoWertV sowie aus der herrschenden Bewertungsliteratur (vgl. Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 9. Auflage 2020, Kapitel zum Liquidationswert sowie Sprengnetter, Immobilienbewertung, Abschnitt zum Liquidationswertverfahren).

4.3.3.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe

Bewirtschaftungskosten (§ 21 ImmoWertV)

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten.

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können.

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV)

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts.

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente).

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV)

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV). Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht.

Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfahren. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst.

Restnutzungsdauer (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV)

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B.

Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 ImmoWertV)

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da

- nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird,
- grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind.

4.3.4 Ertragswertberechnung (Teil 1 Liquidierung Tenne - TF 1800 m²)

Gebäudebezeichnung	Mieteinheit		Fläche (m²)	Anzahl (Stk.)	marktüblich erzielbare Nettokaltmiete		
	lfd. Nr.	Nutzung/Lage			(€/m²) bzw. (€/Stk.)	monatlich (€)	jährlich (€)
Hofstelle Tenne/ Stall	2		408,54		0,50	204,27	2.451,24
Summe			408,54	-		204,27	2.451,24

Die tatsächliche Nettokaltmiete entspricht der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete. Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt.

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten) **2.451,24 €**

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters)
(vgl. Einzelaufstellung)

– **2.111,05 €**

jährlicher Reinertrag

= **340,19 €**

Reinertragsanteil des Bodens

7,00 % von **85.500,00 €** (Liegenschaftszinssatz × Bodenwert (beitragsfrei))

– **5.985,00 €**

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen

= **-5.644,81 €**

Nach Minderung des Reinertrags um den Reinertragsanteil des Bodens (Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils, der den Erträgen zugeordnet ist) verbleibt kein Reinertragsanteil für die baulichen und sonstigen Anlagen; der Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen ist negativ. Dies bedeutet: Aus dem unbebauten Grundstück ist eine höhere Rendite erzielbar als aus dem Grundstück mit seiner derzeitigen Bebauung und Nutzung.

Der derzeitige Zustand bzw. die derzeitigen Nutzungsmöglichkeiten der baulichen und sonstigen Anlagen lassen keine anderweitige wirtschaftliche (Um)Nutzung zu.

Aus diesen Gründen würde ein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer die vorhandenen baulichen und sonstigen Anlagen möglichst kurzfristig beseitigen. Der Wert der Immobilie bemisst sich deshalb nach dem um die üblichen Freilegungskosten geminderten Bodenwert (vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2 Ziffer 3 ImmoWertV).

Bodenwert

85.500,00 €

Freilegungskosten/-erlöse insg.

– **75.000,00 €**

spezieller (reduzierter) Bodenwert = Liquidationswert

= **10.500,00 €**

(= Verkehrswert, wenn alsbald freigelegt werden kann;

vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 ImmoWertV)

vorläufiger Ertragswert nach dem besonderen Liquidationswertverfahren

10.500,00 €

Marktanpassungsfaktor

× **1,00**

marktangepasster vorläufiger Ertragswert nach dem besonderen Liquidationswertverfahren

= **10.500,00 €**

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

– **4.070,00 €**

Ertragswert nach dem besonderen Liquidationswertverfahren

6.430,00 €

rd. 6.400,00 €

4.3.4.1 Kosten der Grundstücksfreilegung

Kosten der Grundstücksfreilegung

Regionalfaktor (Sirados)	1,121
Baupreisindex (Wohnen, 2015 = 100)	1,828
Stand	11/2025
Quelle der Tabellenwerte	Kleiber digital, Mülheim a.d.Ruhr 2018

Die Tabellenwerte der gewählten Quelle werden mit Regionalfaktor und Baupreisindex auf den Bewertungsfall umgerechnet. Bei Bedarf wurde der Satz je Gebäude sachverständig angepasst.

Stall/Tenne

Bauklasse einseitig angebaut, Sachverständigensatz 51,38 EUR/m³

Bezeichnung	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Faktor	Kubatur (m ³)
Stall/Tenne EG	26,71	8,55	2,40	1,00	548,09
Stall/Tenne OG	26,71	8,55	4,00	1,00	913,48
				Summe	1.461,57 m ³

Berechnung der Kosten

Position	Betrag
Stall/Tenne: 1.461,57 m ³ × 51,38 EUR/m ³	75.095,53 €
Erlöse	0,00 €
Summe Brutto	75.095,53 €
Kosten der Grundstücksfreilegung (gerundet)	75.000,00 €

4.3.5 Erläuterung zur Ertragswertberechnung

Bodenanteil

Bei der Ertragswertermittlung wurde aus bewertungstechnischen Gründen eine Teilfläche von 1.800 m² zugrunde gelegt, um die Bodenwertverzinsung sachgerecht abbilden zu können. Das Endergebnis der Wertermittlung wird durch diese Aufteilung nicht beeinflusst.

Nutzflächen

Die Berechnung der Nutzflächen wurde vom Sachverständigen durchgeführt. Sie orientieren sich an der Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung (WMR) nach Kleiber, in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 8. Auflage 2017, Teil 1, Kapitel 15), sowie an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenermittlung.

Ausgangsbasis der Flächenermittlung ist die Bruttogrundfläche (BGF) gemäß § 2 Nr. 3 ImmoWertV in Verbindung mit Anlage 4. Die BGF umfasst die Summe aller marktüblich nutzbaren Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes. Für die Ermittlung wurden die Außenmaße der Baukonstruktionen angesetzt. Kleinere Vor- und Rücksprünge sowie unwesentliche Anbauteile blieben unberücksichtigt. Erfasst wurden überdeckte und allseitig umschlossene Flächen (Bereich a) sowie überdeckte, aber nicht allseitig umschlossene Flächen (Bereich b) nach DIN 277-2. Nicht überdeckte Flächen (Bereich c) wie Balkone, ferner Spitzböden, Kriechkeller, Flächen für Wartung und Inspektion sowie Flächen unter konstruktiven Hohlräumen wurden nicht angesetzt.

Die Ermittlung der Bruttogrundflächen erfolgte auf Grundlage der vorliegenden Bauplanunterlagen (Auskunft des Staatsarchivs München vom 06.02.2026). Fehlende Bemaßungen wurden vom Sachverständigen aus dem vorliegenden Plan maßstäblich entnommen und ergänzt.

Die Umrechnung der Bruttogrundflächen in die Wohn- bzw. Nutzflächen erfolgte sodann unter Anwendung der in Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 8. Auflage 2017, dargestellten Umrechnungsfaktoren. Die angesetzten Faktoren wurden objektspezifisch auf die jeweilige Gebäudeart abgestimmt. Sie stellen Durchschnittswerte aus der Gutachterpraxis dar und ersetzen keine exakte Wohnflächenermittlung nach WoFIV oder II. BV.

Die so abgeleiteten Wohn- bzw. Nutzflächen können von den Regelungen der WoFIV, der II. BV, der DIN 283 und der DIN 277 abweichen und sind ausschließlich als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

Die Nutzfläche nach DIN 277 ergibt sich aus der Brutto-Grundfläche abzüglich der Konstruktions-Grundfläche (KGF), also der von tragenden und nicht tragenden Bauteilen eingenommenen Flächen, sowie gegebenenfalls abzüglich der Technikflächen (TF) und Verkehrsflächen (VF). Bei landwirtschaftlichen Nebengebäuden einfacher Bauart (Stall, Tenne, Stadl) entfallen Technik und Verkehrsflächen regelmäßig, sodass sich die Nutzfläche allein aus der Differenz zwischen Brutto-Grundfläche und Konstruktions-Grundfläche ergibt.

Geometrische Ableitung im vorliegenden Fall

Die Tenne weist je Geschoss eine Grundfläche von 26,71 m × 8,55 m auf. Daraus resultiert eine Brutto-Grundfläche von 228,37 m² je Geschoss und bei zwei Geschossen eine BGF gesamt von 456,74 m². Die Konstruktions-Grundfläche wurde anhand der aus dem Plan des Staatsarchivs (Auskunft vom 06.02.2026) entnommenen Wandstärken geometrisch ermittelt.

Für das Erdgeschoss wurde die für die Bauzeit und Bauweise typische Ausführung in Mischbauweise Bruchsteinmauerwerk/Holzständerbauweise mit einer mittleren Wandstärke von 0,50 m berücksichtigt. Für das Obergeschoss wurde der leichtere Ständer und Bretterbauweise mit einer wirksamen Wandstärke von rund 0,20 m angesetzt.

Das Verhältnis NUF zu BGF beträgt 0,89 und liegt damit innerhalb des für einfache landwirtschaftliche Nebengebäude dieser Bauart üblichen Erfahrungsbereichs von 0,85 bis 0,93, daraus ergibt sich eine Nutzfläche von 408,54 m².

Geschoss	Bauweise	Wandstärke	Innenmaß	Nutzfläche
Erdgeschoss	Bruchsteinmauerwerk / Ständerbauweise	0,50 m	25,71 m × 7,55 m	194,11 m²
Obergeschoss	Ständer/Bretterbauweise	0,20 m	26,31 m × 8,15 m	214,43 m²
Summe				408,54 m²

Rohhertrag

Zur Plausibilisierung der Wertfindung wird ergänzend eine marktübliche Nettokaltmiete für die Nutzfläche der Tenne abgeleitet. Ansätze dieser Größenordnung liegen weder in Mietspiegeln noch in einschlägigen Sachwertmodellen vor, sodass die Herleitung über eine gezielte Marktrecherche des Sachverständigen erfolgt.

Marktrecherche

Im Rahmen telefonischer Auskünfte bei ortskundigen Immobilienmaklern im Landkreis Traunstein wurden im Januar 2026 marktübliche Mietansätze für vergleichbare Scheunen und Tennenflächen erfragt. Übereinstimmend wurde ein Mietansatz von rund 1,50 €/m² monatlich genannt, allerdings ausdrücklich unter der Voraussetzung, dass die Fläche trocken, staubfrei und abschließbar zur Verfügung gestellt werden kann. Ergänzend wurde seitens des Bayerischen Bauernverbandes, Kreisverband Traunstein, bestätigt, dass für einfache landwirtschaftliche Unterstellflächen im ländlichen Raum regional Mietansätze zwischen 0,30 €/m² und 1,50 €/m² monatlich üblich sind. Die Bandbreite ergibt sich im Wesentlichen aus Ausstattungs und Zustandsmerkmalen, namentlich Abschließbarkeit, Zugänglichkeit, Trockenheit, Befahrbarkeit und vorhandener Medienanschlüsse.

Zustand und Ausstattungsmerkmale der Tenne

Die Tenne wurde am Ortstermin in Augenschein genommen. Festgestellt wurden folgende wertrelevante Merkmale:

Das Erdgeschoss ist über eine offene Tenneneinfahrt mit großem, historisch bedingt schlecht abschließbarem Scheunentor zugänglich. Die Fassaden des Obergeschosses sind in einfacher, stark verwitterter vertikaler Bretterverschalung ausgeführt, die konstruktionsbedingt sichtbare Fugen und offene Anschlüsse aufweist. Ein staubfreier Innenraum im Sinne einer gewerblichen Lagerfläche ist damit nicht herstellbar.

Weiter liegen keine Medienanschlüsse (Strom für gewerbliche Nutzung, Wasser, Abwasser) innerhalb der Tenne vor. Die Erschließung des Obergeschosses erfolgt ausschließlich über eine einfache Holzstiege und ist für Lagergüter mit höherem Gewicht oder für paletten und hubwagengestützte Lagerung nicht geeignet.

Ableitung des Mietansatzes

Die von den Maklern genannten 1,50 €/m² monatlich setzen die Kriterien trocken, staubfrei und abschließbar voraus. Keines dieser drei Kernkriterien ist im vorliegenden Fall erfüllt. Der Ausgangswert am oberen Rand der Bandbreite ist damit nicht marktgerecht übertragbar. Aufgrund der bauartbedingten schlecht Abschließbarkeit der Tenneneinfahrt, der nicht staubfreien Hüllkonstruktion, der fehlenden Medienanschlüsse sowie der eingeschränkten Zugänglichkeit des Obergeschosses ist der Mietansatz am unteren Rand der vom Bauernverband bestätigten Bandbreite anzusetzen.

Es wird ein Mietansatz von 0,50 €/m² monatlich in Ansatz gebracht.

Der gewählte Ansatz entspricht dem Preisniveau, zu dem im ländlichen Raum einfachste Unterstellflächen ohne Abschließbarkeit für Brennholz, landwirtschaftliches Gerät sowie witterungsunempfindliche Lagergüter tatsächlich am Markt nachgefragt werden.

Ermittlung der nachhaltig erzielbaren Nettokaltmiete (NKM) für das Gebäude: Hofstelle Tenne/ Stall

Ertragseinheit		Vergleichs- miete	WF/NF- Korrektur	Grundflächen- besonderheiten	Sonstige Korrek- turen	NKM
Nr.	Nutzung/Lage	(€/m²)	K0	K1	K2	(€/m²)
2		0,50	1,00	1,00	1,00	0,50

Bewirtschaftungskosten

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m² Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) bestimmt.

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt.

Bewirtschaftungskosten (BWK)

BWK-Anteil		
Verwaltungskosten Gewerbe	2,0 % vom Rohertrag	49,02 €
Instandhaltungskosten	Lager, Logistik, Hallen, etc	456,74 m² × 4,30 €/m²
		1.963,98 €
Mietausfallwagnis Gewerbe	4,0 % vom Rohertrag	98,05 €
Summe		2.111,05 €

Liegenschaftszinssatz

Ein durch den örtlich zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte abgeleiteter und veröffentlichter Liegenschaftszinssatz für landwirtschaftlich genutzte Wirtschaftsgebäude im baurechtlichen Außenbereich liegt für das Bewertungsgebiet nicht vor. In Ermangelung geeigneter regional abgeleiteter Liegenschaftszinssätze ist der Zinssatz gemäß § 14 Abs. 1 ImmoWertV unter Berücksichtigung der regionalen Marktverhältnisse sachverständig zu schätzen.

Anhaltspunkte hierfür liefert Anlage 3 zu § 12 Abs. 4 BeiwertV, in der für landwirtschaftlich genutzte Objekte eine Regelbandbreite von 6,5 % bis 8,5 % angegeben ist. Diese Bandbreite wird auch in der einschlägigen Fachliteratur (Karg, in Fischer/Biederbeck (Hrsg.), Bewertung im ländlichen Raum, HLBS Verlag/Bundesanzeiger Verlag, Kapitel 4.5.6 sowie 4.5.9.10) als sachgerechte Orientierungsgröße für die Bewertung landwirtschaftlicher Stall- und Hallengebäude bestätigt. Karg verweist ergänzend auf die Auswertung von 39 Urteilen durch Piltz (Die Unternehmensbewertung in der Rechtsprechung, 3. Auflage 1994, IDW-Verlag, Düsseldorf, Anlage 3, S. 361 ff.) mit einem Mittelwert von 7,68 % und einem Medianwert von 8,0 %.

Für das vorliegende Bewertungsobjekt sind folgende wertstabilisierende Marktmerkmale zu berücksichtigen, die einen Ansatz am unteren Rand der Regelbandbreite rechtfertigen:

Die Lage im Chiemgau, einer im Bundesvergleich pferdesportlich überdurchschnittlich nachgefragten Region mit hoher Pferdedichte und stabiler Nachfrage nach Einstell- und Unterstellplätzen, sichert eine nachhaltige und marktgängige Vermietbarkeit der vorhandenen Wirtschaftsgebäude. Die hofnahe Lage zum Wohnteil, die unmittelbare Anbindung an Weide- und Auslaufflächen wirken sich zusätzlich risikomindernd aus.

In Würdigung dieser objekt- und marktspezifischen Merkmale wird der Liegenschaftszinssatz für die landwirtschaftlich genutzten Wirtschaftsgebäude (Stall, Mehrzweckhalle mit Einstellplätzen sowie einseitig offener Viehunderstand) am unteren Rand der Regelbandbreite der Anlage 3 zu § 12 Abs. 4 BelWertV in Höhe von 7% festgelegt.

Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt.

Die GND ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen.

Ermittlung des Gebäudestandards für das Gebäude: Hofstelle Tenne/ Stall

Bauteil	Wägungsanteil [%]	Standardstufen				
		1	2	3	4	5
Außenwände	25,0 %			0,5	0,5	
Dach	25,0 %			1,0		
Fenster und Außentüren bzw. -tore	5,0 %			1,0		
Innenwände	10,0 %				0,5	0,5
Deckenkonstruktion	10,0 %				1,0	
Fußböden	5,0 %			1,0		
baukonstruktive Einbauten	5,0 %			1,0		
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	5,0 %			1,0		
Wärmeversorgungsanlage	0,0 %			1,0		
luftechnische Anlagen	2,5 %			1,0		
Starkstrom-Anlage	2,5 %				1,0	
nutzungsspezifische Anlagen	5,0 %			1,0		
insgesamt	100,0 %	0,0 %	0,0 %	65,0 %	30,0 %	5,0 %

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen

Außenwände	
Standardstufe 3	Holzfachwerkwand; Holzstützen, Vollholz; Brettschalung oder Profilblech auf Holz-Unterkonstruktion
Standardstufe 4	Kalksandstein- oder Ziegel-Mauerwerk; Metallstützen, Profil; Holz-Blockbohlen zwischen Stützen
Dach	
Standardstufe 3	Holzkonstruktionen, Vollholzbalken, Nagelbrettbinder; Bitumenwellplatten, Profilblech
Fenster und Außentüren bzw. -tore	
Standardstufe 3	Lichtplatten aus Kunststoff
Innenwände	
Standardstufe 4	tragende und nicht tragende Innenwand aus Holz; Anstrich
Standardstufe 5	tragende und nicht tragende Innenwände aus Mauerwerk; Sperrholz, Putz, Fliesen
Deckenkonstruktion	
Standardstufe 4	Holzkonstruktionen über Nebenräumen; Hartschaumplatten
Fußböden	
Standardstufe 3	Stahlbetonplatte
baukonstruktive Einbauten	

Standardstufe 3	Aufstellung: Beton-Spaltenboden, Einzelbalken
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	
Standardstufe 3	Regenwasserableitung; Wasserleitung
Wärmeversorgungsanlage	
Standardstufe 3	keine
Lufotechnische Anlagen	
Standardstufe 3	keine
Starkstrom-Anlage	
Standardstufe 4	zusätzlich/alternativ: Sicherungen und Verteilerschrank
Nutzungsspezifische Anlagen	
Standardstufe 3	Aufstellung: Fressgitter, Liegeboxenbügel, Kälberboxen, Abtrennungen aus Holz, Kurzstandanbindung Fütterung: Selbsttränke, Balltränke Entmistung: keine Technik (Schlepper) Tierproduktentnahme: Fischgrätenmelkstand, Melkanlage, Maschinensatz, Milchkühltank, Kühlaggregat, Wärmerückgewinnung

Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungszustands sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet.

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer für das Gebäude: Hofstelle Tenne/ Stall

Das gemäß Angaben Staatsarchiv 1953 errichtete Gebäude wurde nicht (wesentlich) modernisiert.

In Abhängigkeit von:

- der üblichen Gesamtnutzungsdauer (30 Jahre) und
- dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2025 – 1953 = 72 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (30 Jahre – 72 Jahre =) 0 Jahren
- und aufgrund des Modernisierungsgrads "nicht modernisiert" ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode "Sprengnetter/Kierig" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 4 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 1999.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Auf den Dachflächen der im Wege der Liquidation zu beseitigenden Tenne befindet sich eine Photovoltaik-Aufdachanlage. Die im Bayernatlas ermittelten Modulflächen betragen rd. 41 m² und rd. 135 m², in Summe rd. 176 m². Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgte ausweislich der vorliegenden Unterlagen ebenfalls im Jahr 2010.

Nach § 21 Abs. 2 EEG 2009 in Verbindung mit der bis heute fortgeltenden Übergangsregelung wird die gesetzliche Einspeisevergütung für die Dauer von 20 Kalenderjahren zuzüglich des Jahres der Inbetriebnahme Finanztip gewährt. Bei einer Inbetriebnahme im Kalenderjahr 2010 endet der gesetzliche Vergütungszeitraum somit mit Ablauf des 31. Dezember 2030. Zum Wertermittlungsstichtag verbleibt ein Restförderzeitraum von rd. fünf Jahren mit dem zur Inbetriebnahme festgelegten und über die gesamte Förderdauer konstanten Vergütungssatz.

Die Höhe der gesetzlichen Einspeisevergütung für Anlagen auf, an oder in Gebäuden bemisst sich nach dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage (§ 33 EEG 2009). Für Dachanlagen bis einschließlich 30 kWp installierter Leistung galten ausweislich der archivierten Vergütungssätze der Bundesnetzagentur folgende anzulegende Werte:

Inbetriebnahme 01.01.2010 bis 30.06.2010: 39,14 ct/kWh Energie-Experten

Inbetriebnahme 01.07.2010 bis 30.09.2010: 34,05 ct/kWh

Inbetriebnahme 01.10.2010 bis 31.12.2010: 33,03 ct/kWh

Aus der gesamten Modulfläche von rd. 176 m² ergibt sich bei der für das Inbetriebnahmejahr 2010 marktüblichen Modulflächenleistung von rd. 140 Wp/m² eine installierte Anlagenleistung von rd. 24,64 kWp. Damit liegt die Anlage in Gänze innerhalb der ersten Vergütungsstufe bis 30 kWp installierter Leistung. Der spezifische Jahresertrag liegt für ortsübliche, dachgeneigte und im Wesentlichen unverschattete Aufdachanlagen im bayerischen Voralpenland bei rd. 1.000 kWh/kWp und Jahr. Der Jahresstromertrag beträgt damit rd. 24.640 kWh.

Bei Ansatz des für eine Inbetriebnahme im zweiten Halbjahr 2010 maßgeblichen Vergütungssatzes von 33,03 ct/kWh ergibt sich ein jährlicher Vergütungsanspruch von $24.640 \text{ kWh/a} \times 0,3303 \text{ €/kWh} = \text{rd. } 8.140 \text{ €/a}$.

Im Zuge der Liquidation der vorhandenen baulichen Anlage ist die Photovoltaikanlage vor Beginn der Abbrucharbeiten zu demontieren. Eine erneute Stromproduktion ist erst nach Fertigstellung des Ersatzgebäudes möglich. Der Bauzeitraum für das Ersatzgebäude wird gutachterlich mit 6 Monaten angesetzt. Während dieses Zeitraums entfällt der Anspruch auf Einspeisevergütung in vollem Umfang. Auch wenn die Dachflächen tatsächlich verpachtet sind, ist es wahrscheinlich dass der Pächter den Ausfall vom Vermieter fordert, weshalb dieser Ansatz gewählt wurde. Die Module können nach den maßgeblichen Bestimmungen des EEG unter Fortgeltung des ursprünglichen Vergütungsanspruchs auf dem Ersatzgebäude erneut errichtet werden, so dass der Vergütungsausfall auf die Dauer der Bauzeit für das Ersatzgebäude begrenzt bleibt und kein Verlust des Restförderanspruchs für die verbleibenden rund fünf Jahre des gesetzlichen Vergütungszeitraums eintritt.

Der vergütungsbedingte Mietausfall während der Bauzeit für das Ersatzgebäude beträgt damit: $8.140 \text{ €/a} \times 6/12 = \text{rd. } 4.070 \text{ €}$

Der Betrag wird im Rahmen der Liquidationswertermittlung als wertmindernder Aufwand berücksichtigt.

Quellen

EEG 2009, insbesondere § 21 Abs. 2 (Vergütungsdauer) und § 33 (Vergütung für Strom aus solarer Strahlungsenergie an, auf oder in Gebäuden)

Bundesnetzagentur, Archivierte EEG-Vergütungssätze für Solaranlagen, Degressions- und Vergütungssätze für das Jahr 2010

Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 9. Auflage 2020, Abschnitt zum Liquidationswert und zur Berücksichtigung von Bauzeitausfällen

4.3.6 Ertragswertberechnung (Teil 2 Mehrzweckhalle, Viehunterstand – TF 2054 m²)

Gebäudebezeichnung	Mieteinheit		Fläche (m²)	Anzahl (Stk.)	marktüblich erzielbare Nettokaltmiete		
	lfd. Nr.	Nutzung/Lage			(€/Stk.)	monatlich (€)	jährlich (€)
Mehrzweckhalle		Gewerblich	212,79 m²	1,00	1.150,00	1.150,00	13.800,00
Viehunterstand		Gewerblich	85 m²	1,00	500,00	500,00	6.000,00
Summe			-	2,00		1.650,00	19.800,00

Die tatsächliche Nettokaltmiete entspricht der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete. Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt.

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten)	19.800,00 €
Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) (vgl. Einzelaufstellung)	– 2.246,50 €
jährlicher Reinertrag	= 17.553,50 €
Reinertragsanteil des Bodens 7,00 % von 97.600,00 € (Liegenschaftszinssatz × Bodenwert (beitragsfrei))	– 6.832,00 €
Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen	= 10.721,50 €
Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV) bei LZ = 7,00 % Liegenschaftszinssatz und RND = 13 Jahren Restnutzungsdauer	× 8,358
vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen	= 89.610,30 €
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)	+ 97.600,00 €
vorläufiger Ertragswert	= 187.210,30 €
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge	– 0,00 €
marktangepasster vorläufiger Ertragswert	= 187.210,30 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	– 0,00 €
Ertragswert	= 187.210,30 €
	rd. 187.000,00 €

4.3.6.1.1 Erläuterung zur Ertragswertberechnung

Bodenanteil

Bei der Ertragswertermittlung wurde aus bewertungstechnischen Gründen eine Teilfläche von 2.054 m² zugrunde gelegt, um die Bodenwertverzinsung sachgerecht abbilden zu können. Das Endergebnis der Wertermittlung wird durch diese Aufteilung nicht beeinflusst.

Nutzflächen

Die Nutzflächen wurden vom Sachverständigen ermittelt. Für die Mehrzweckhalle lagen keine maßstäblichen Bestandspläne mit Innenmaßen vor. Die Außenmaße wurden anlässlich des Ortstermins aufgenommen. Aus diesen Außenmaßen wurde die Bruttogrundfläche errechnet und in Anlehnung an DIN 277 unter Berücksichtigung eines üblichen Konstruktionsflächenanteils auf die Nutzfläche umgerechnet. Die so ermittelten Flächen sind ausschließlich als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die Flächen des Viehunterstands wurden von der Gemeinde Marquartstein übermittelt.

Bezeichnung	Fläche (m ²)
Mehrzweckhalle	10.00 m × 20.00 m = 200.00 m ²
Aufenthaltsraum	3.09 m × 4.14 m = 12.79 m ²
Gesamt Mehrzweckhalle	212.79 m ²

Bezeichnung	Fläche (m ²)
Stadl	
EG	85.00
Gesamt Stadl	85.00 m ²

Rohertrag

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlagfähigen Bewirtschaftungskosten.

Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke ermittelt.

Mietpreis Ansatz Mehrzweckhalle:

Nach § 6 Abs. 1 ImmoWertV 2010 (bzw. § 9 ImmoWertV 2021) ist bei der Ertragswertermittlung von der Art der Nutzung auszugehen, die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zugrunde gelegt wird, also die marktübliche, baurechtlich zulässige und nachhaltig erzielbare Nutzung. Die tatsächliche und zugleich nachhaltig erzielbare Nutzung der Mehrzweckhalle besteht in der Vermietung als Pferdeeinstellbetrieb mit Selbstversorgerplätzen unter Mitnutzung von Reitplatz und Reiterstüberl. Die Anlage bietet Platz für sechs Pferde einschließlich Zubehör. Zur Ermittlung des nachhaltig erzielbaren Rohertrags wurden mehrere unabhängige Marktabfragen im näheren Umkreis durchgeführt. Die telefonischen und persönlichen Auskünfte umliegender Pferdehöfe im Chiemgau ergaben eine Bandbreite von 150,00 EUR bis 200,00 EUR pro Einstellplatz und Monat für Selbstversorgerplätze im Offenstall. Zusätzlich wurde eine Recherche auf dem einschlägigen Online Marktplatz eBay Kleinanzeigen durchgeführt. Dort finden sich Angebote zu 130,00 EUR – 180 Euro pro Monat, jedoch teilweise mit der einschränkenden Verpflichtung des Einstellers, regelmäßig bei Arbeiten am Betrieb mitzuhelfen. Dieser Sonderfall entspricht nicht den Verhältnissen des Bewertungsobjekts, bei dem eine reine Raum und Flächenüberlassung ohne Arbeitsverpflichtung des Mieters vorgesehen ist. Bereinigt um diese Gegenleistung liegt der marktübliche Mietansatz entsprechend höher. Unter Berücksichtigung der im Bewertungsobjekt vorhandenen Zusatzinfrastruktur (Reitplatz und Reiterstüberl), die einen reinen Offenstallplatz ohne weitere Einrichtungen deutlich übersteigt, wird ein Mietansatz von 1150,00 EUR pro Monat als marktgerecht,

nachhaltig erzielbar und plausibel belegt angesetzt. Dieser Wert liegt innerhalb der erhobenen Bandbreite, im oberen Drittel, und trägt dem Ausstattungsvorteil Rechnung. Gemäß der grundlegenden Differenzierung bei Biederbeck (Fischer u.a., Bewertung im ländlichen Raum, Bundesanzeiger Verlag, 2019, Kap. 4.9) stellt die Vermietung von Selbstversorgerplätzen, bei der der Mieter sein Pferd eigenverantwortlich versorgt und Futter selbst mitbringt, keine landwirtschaftliche Nutzung auf Vermieterseite dar, sondern eine Raum und Flächenvermietung mit gewerblichem Charakter. Die Erträge fließen daher als reine Nettokaltmiete in die Ertragswertberechnung ein, ein landwirtschaftlicher Deckungsbeitragsansatz entfällt.

Mietpreis Ansatz Viehunterstand:

Auf dem Bewertungsgrundstück befindet sich gegenüber des Offenstalls ein einseitig offener Viehunterstand mit einer Grundfläche von rund 85 m². Das Gebäude ist baurechtlich als Tierunterstand gewidmet und in seiner Bauform (dreiseitig geschlossen, eine Seite offen) sowohl zur Tierhaltung im Sinne eines Offenstalls als auch zur trocken überdachten Einlagerung landwirtschaftlicher Wirtschaftsgüter wie Heu, Stroh, Einstreu oder Klein-geräten geeignet. Im Rahmen der derzeitigen Nutzung dient der Unterstand als überdachter Lagerplatz.

Für überdachte, wetterseitig geschützte, jedoch nicht vollständig geschlossene Lagerflächen im ländlichen Raum Oberbayern liegen die ortsüblichen Mietpreise erfahrungsgemäß zwischen 1,50 EUR und 2,50 EUR pro Quadratmeter und Monat. Dieser Rahmen deckt sich mit den Marktbeobachtungen bei Heu und Strohlagerflächen, Unterstellplätzen für Anhänger und Kleingeräten sowie überdachten Maschinenabstellflächen im Chiemgau. Bei einem Mittelwert von 1,75 EUR pro Quadratmeter und Monat ergäbe sich bei 85 m² ein marktüblicher Monatsmietwert von gerundet 150,00 EUR, entsprechend 1.800,00 EUR pro Jahr.

Nach § 6 Abs. 1 ImmoWertV 2010 bzw. § 9 ImmoWertV 2021 ist jedoch nicht auf die derzeitige, sondern auf die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zugrunde gelegte und damit nachhaltig erzielbare höchste und beste Nutzung abzustellen. Die Bauform des Viehunterstands (dreiseitig geschlossen, eine Seite offen) entspricht exakt der klassischen Definition eines Offenstalls nach den BMEL Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten. Eine Nutzungsänderung oder bauliche Erweiterung ist dafür nicht erforderlich, da das Gebäude bereits für die Tierhaltung gewidmet ist und die Haltung von Pferden anstelle von Rindern eine sachlich gleichwertige Tierhaltung im Rahmen des Bestandsschutzes darstellt. Die für den Offenstall ermittelte hohe Nachfrage nach Selbstversorgerplätzen im Chiemgau, belegt durch die Marktabfrage bei umliegenden Pferdehöfen, gilt für den Viehunterstand in gleicher Weise.

Unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten und der bei Einhaltung der in den BMEL Leitlinien genannten Mindestflächen je Großpferd möglichen Belegung mit drei bis vier Pferden ist der Viehunterstand als eigenständige, in sich geschlossene Haltungseinheit anzusehen. Im gewöhnlichen Geschäftsverkehr wird eine solche Einheit nicht platzweise, sondern als Gesamtobjekt an einen einzelnen Mieter vergeben, der das Leerstandsrisiko, die Innenausstattung (Trennwände, Heuraufen, Tränken) und die organisatorische Bewirtschaftung selbst übernimmt. Für diesen Risiko und Ausstattungsabschlag gegenüber der Einzelplatzvermietung ist ein marktüblicher Abschlag von rund 30 Prozent anzusetzen. Daraus ergibt sich ein marktgerechter Pauschalmietansatz von 500,00 EUR pro Monat für den gesamten Viehunterstand, entsprechend 6.000,00 EUR Jahresrohertrag. Dieser Wert übersteigt den Ertrag aus der reinen Lagervermietung mit 1.800,00 EUR pro Jahr um mehr als das Dreifache. Da die Nutzung als Pferdeoffenstall die marktgerechte, baurechtlich zulässige und nachhaltig erzielbare Nutzung darstellt, ist dieser höhere Ertrag nach § 6 Abs. 1 ImmoWertV der Ertragswertmittlung nach §§ 17 bis 19 ImmoWertV zugrunde zu legen.

Ermittlung der nachhaltig erzielbaren Nettokaltmiete (NKM) für das Gebäude: Mehrzweckhalle

Ertragseinheit		Vergleichs- miete	WF/NF- Korrektur	Grundflächen- besonderhei- ten	Sonstige Korrek- turen	NKM
Nr.	Nutzung/Lage	(€/m²)	K0	K1	K2	(€/m²)
		1.150,00	1,00	1,00	1,00	1.150,00

Ermittlung der nachhaltig erzielbaren Nettokaltmiete (NKM) für das Gebäude: Viehunterstand

Ertragseinheit		Vergleichs- miete	WF/NF- Korrektur	Grundflächen- besonderhei- ten	Sonstige Korrek- turen	NKM
Nr.	Nutzung/Lage	(€/m²)	K0	K1	K2	(€/m²)
		500,00	1,00	1,00	1,00	500,00

Bewirtschaftungskosten

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m² Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) bestimmt.

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt.

Bewirtschaftungskosten (BWK)

BWK-Anteil		
Verwaltungskosten Gewerbe	3,0 % vom Rohertrag	414,00 €
Instandhaltungskosten	Lager, Logistik, Produktionshallen, etc 297,79 m ² × 4,30 €/m ²	1.280,50 €
Mietausfallwagnis Gewerbe	4,0 % vom Rohertrag	552,00 €
Summe		2.246,50 €

Liegenschaftszinssatz

Ein durch den örtlich zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte abgeleiteter und veröffentlichter Liegenschaftszinssatz für landwirtschaftlich genutzte Wirtschaftsgebäude im baurechtlichen Außenbereich liegt für das Bewertungsgebiet nicht vor. In Ermangelung geeigneter regional abgeleiteter Liegenschaftszinssätze ist der Zinssatz gemäß § 14 Abs. 1 ImmoWertV unter Berücksichtigung der regionalen Marktverhältnisse sachverständig zu schätzen.

Anhaltspunkte hierfür liefert Anlage 3 zu § 12 Abs. 4 BeWertV, in der für landwirtschaftlich genutzte Objekte eine Regelbandbreite von 6,5 % bis 8,5 % angegeben ist. Diese Bandbreite wird auch in der einschlägigen Fachliteratur (Karg, in Fischer/Biederbeck (Hrsg.), Bewertung im ländlichen Raum, HLBS Verlag/Bundesanzeiger Verlag, Kapitel 4.5.6 sowie 4.5.9.10) als sachgerechte Orientierungsgröße für die Bewertung landwirtschaftlicher Stall- und Hallengebäude bestätigt. Karg verweist ergänzend auf die Auswertung von 39 Urteilen durch Piltz (Die Unternehmensbewertung in der Rechtsprechung, 3. Auflage 1994, IDW-Verlag, Düsseldorf, Anlage 3, S. 361 ff.) mit einem Mittelwert von 7,68 % und einem Medianwert von 8,0 %.

Für das vorliegende Bewertungsobjekt sind folgende wertstabilisierende Marktmerkmale zu berücksichtigen, die einen Ansatz im unteren Drittel der Regelbandbreite rechtfertigen:

Die Lage im Chiemgau, einer pferdesportlich überdurchschnittlich nachgefragten Region mit hoher Pferdedichte und stabiler Nachfrage nach Einstell- und Unterstellplätzen, sichert eine nachhaltige und marktgängige Vermietbarkeit der vorhandenen Wirtschaftsgebäude. Der Standort verfügt über bestandsgeschützte bauliche Anlagen im baurechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB, deren Neuausweisung an vergleichbarer Stelle praktisch ausgeschlossen ist und die damit ein knappes und nicht reproduzierbares Marktangebot darstellen. Die hofnahe Lage zum Wohnteil, die unmittelbare Anbindung an Weide- und Auslaufflächen sowie die etablierte und durchgängige Nutzungshistorie als Pferdehaltungsstandort wirken sich zusätzlich risikomindernd aus.

Demgegenüber sind risikoseitig der eingeschränkte Mieterkreis (regional gebundene Selbstversorger), der einfache Ausstattungsstandard der Wirtschaftsgebäude sowie die endliche wirtschaftliche Restnutzungsdauer zu berücksichtigen, die einen Ansatz oberhalb des absoluten unteren Bandbreitenrandes rechtfertigen.

In Würdigung dieser objekt- und marktspezifischen Merkmale wird der Liegenschaftszinssatz für die landwirtschaftlich genutzten Wirtschaftsgebäude (Mehrzweckhalle mit Einstellplätzen sowie einseitig offener Viehunterstand) im unteren Drittel der Regelbandbreite der Anlage 3 zu § 12 Abs. 4 BeWertV in Höhe von **7,0 %** festgesetzt.

Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt.

Die GND ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen.

Ermittlung des Gebäudestandards für das Gebäude: Mehrzweckhalle

Bauteil	Wägungsanteil [%]	Standardstufen				
		1	2	3	4	5
Außenwände	20,0 %			1,0		
Dach	25,0 %				0,5	0,5
Fenster und Außentüren bzw. -tore	5,0 %			1,0		
Innenwände	5,0 %			1,0		
Deckenkonstruktion	5,0 %			1,0		
Fußböden	2,5 %			1,0		
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	2,5 %			1,0		
Wärmeversorgungsanlage	15,0 %			1,0		
luftechnische Anlagen	10,0 %			1,0		
Starkstrom-Anlage	5,0 %			1,0		
nutzungsspezifische Anlagen	5,0 %			1,0		
insgesamt	100,0 %	0,0 %	0,0 %	75,0 %	12,5 %	12,5 %

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen

Außenwände	
Standardstufe 3	Holzfachwerkwand; Holzstützen, Vollholz; Brettschalung oder Profilblech auf Holz- Unterkonstruktion
Dach	
Standardstufe 4	Stahlrahmen mit Holzpfeilen; Faserzementwellplatten; Hartschaumplatten
Standardstufe 5	Brettschichtholzbinde; Betondachsteine oder Dachziegel; Dämmung mit Profilholz oder Paneelen
Fenster und Außentüren bzw. -tore	
Standardstufe 3	Lichtplatten aus Kunststoff, Holztore
Innenwände	
Standardstufe 3	keine
Deckenkonstruktion	
Standardstufe 3	keine
Fußböden	
Standardstufe 3	Beton-Verbundsteinpflaster
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	
Standardstufe 3	Regenwasserableitung
Wärmeversorgungsanlage	
Standardstufe 3	keine
luftechnische Anlagen	
Standardstufe 3	keine
Starkstrom-Anlage	
Standardstufe 3	Leitungen, Schalter, Dosen, Langfeldleuchten
nutzungsspezifische Anlagen	

Standardstufe 3	keine
-----------------	-------

Ermittlung des Gebäudestandards für das Gebäude: Viehunterstand

Bauteil	Wägungsanteil [%]	Standardstufen				
		1	2	3	4	5
Außenwände	20,0 %			1,0		
Dach	25,0 %				0,5	0,5
Fenster und Außentüren bzw. -tore	5,0 %			1,0		
Innenwände	5,0 %			1,0		
Deckenkonstruktion	5,0 %			1,0		
Fußböden	2,5 %			1,0		
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	2,5 %			1,0		
Wärmeversorgungsanlage	15,0 %			1,0		
lufttechnische Anlagen	10,0 %			1,0		
Starkstrom-Anlage	5,0 %			1,0		
nutzungsspezifische Anlagen	5,0 %			1,0		
insgesamt	100,0 %	0,0 %	0,0 %	75,0 %	12,5 %	12,5 %

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen

Außenwände	
Standardstufe 3	Holzfachwerkwand; Holzstützen, Vollholz; Brettschalung oder Profilblech auf Holz- Unterkonstruktion
Dach	
Standardstufe 4	Stahlrahmen mit Holzpfetten; Faserzementwellplatten; Hartschaumplatten
Standardstufe 5	Brettschichtholzbinder; Betondachsteine oder Dachziegel; Dämmung mit Profilholz oder Paneelen
Fenster und Außentüren bzw. -tore	
Standardstufe 3	Lichtplatten aus Kunststoff, Holztore
Innenwände	
Standardstufe 3	keine
Deckenkonstruktion	
Standardstufe 3	keine
Fußböden	
Standardstufe 3	Beton-Verbundsteinpflaster
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	
Standardstufe 3	Regenwasserableitung
Wärmeversorgungsanlage	
Standardstufe 3	keine
lufttechnische Anlagen	
Standardstufe 3	keine
Starkstrom-Anlage	
Standardstufe 3	Leitungen, Schalter, Dosen, Langfeldleuchten
nutzungsspezifische Anlagen	
Standardstufe 3	keine

Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet.

4.3.7 Wert des Teilgrundstücks Flst. 849 Umgriffsfläche Landwirtschaft

Die Verfahrenswerte (Sachwert, Ertragswert und/oder Vergleichswert) ergeben sich aus der Summe der einzelnen Verfahrenswerte der jeweiligen Bewertungsteilbereiche

Bezeichnung des Bewertungsteilbereichs		Ertragswert	
Tenne		6.400,00 €	
Mehrzweckhalle Viehunterstand		187.000,00 €	
Summe	-----	193.400,00 €	-----

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich am Ertragswert orientieren. Der **Ertragswert** wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. **193.000 €** ermittelt.

Der Wert für das Teilgrundstück Flst. 849 Umgriffsfläche Landwirtschaft wird zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 mit rd.

193.000,00 €

geschätzt.

4.4 Wertermittlung für das Teilgrundstück Flst. 849 Landwirtschaftliche Fläche (Wiese)

4.4.1 Verfahrenswahl der Bodenwertermittlung (Vergleichswertverfahren)

Nach den Regelungen der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV). Neben oder anstelle von Bodenrichtwerten können auch geeignete Vergleichskaufpreise zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 40 Abs. 2 ImmoWertV).

Die Bodenwertermittlung erfolgt vorliegend auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen für gleiche oder vergleichbare landwirtschaftliche Flächen in der Bewertungsregion. Die herangezogenen Vergleichskaufpreise wurden hinsichtlich ihrer Aussagekraft und Übertragbarkeit auf das Bewertungsgrundstück geprüft. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von den Vergleichsgrundstücken in den wertbeeinflussenden Merkmalen – wie Lage, Bodenbeschaffenheit, Ertragsfähigkeit, Zuschnitt und Größe – werden durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt (§§ 25 und 26 ImmoWertV).

4.4.2 Bodenwertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche

Die herangezogenen Vergleichswerte wurden hinsichtlich der Bodengüte auf eine einheitliche Grünlandzahl von 50 wertmäßig angepasst, um die Vergleichbarkeit mit dem Bodenrichtwert herzustellen. Zum Zwecke der Anonymisierung und aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden die Kaufdaten, Kaufpreise sowie die Grundstücksflächen der Vergleichsobjekte gerundet. Dies dient dazu, für Dritte eine Identifizierung der konkreten Grundstücke zu unterbinden, da der Sachverständige zur weitestmöglichen Anonymisierung der Vergleichsdaten verpflichtet ist.

Die vorgenommenen Rundungen haben keinen Einfluss auf die Wertermittlung. Die originären Kaufpreisauskünfte verbleiben in der Hausakte des Sachverständigen.

Bewertungsobjekt

Nutzungsart	Wiese
Entwicklungsstufe	L
Fläche	62892
Lage	Ortsnah
Bodenbeschaffenheit	52
Sonstige Merkmale	tlw. Hang mit Stauch/Baumbewuchs

Vergleichspreise

Nr.	Nutzungsart	Ort	Kaufzeit	Fläche	€/m²	Angepasst €/m²	Gew.	Status
1	Wiese	–	Q1/2025	ca. 4.400 m²	5,63	8,45	0,5	✓
Anpassungen: Z 1,00 · E 1,00 · T 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,50								
2	Wiese	Übersee	Q1/2025	ca. 23.500 m²	10,57	10,57	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,00 · E 1,00 · T 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
3	Wiese	Unterwössen	Q1/2025	ca. 2.300 m²	6,15	9,23	0,5	✓
Anpassungen: Z 1,00 · E 1,00 · T 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,50								
4	Wiese	Übersee	Q1/2025	ca. 7.600 m²	12,00	12,00	1,0	✓

Nr.	Nutzungsart	Ort	Kaufzeit	Fläche	€/m²	Angepasst €/m²	Gew.	Status
Anpassungen: Z 1,00 · E 1,00 · T 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
5	Wiese	Anger	Q3/2024	ca. 7.200 m²	20,73	22,39	1,0	X
Anpassungen: Z 1,08 · E 1,00 · T 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
6	Wiese	Unterwössen	Q2/2024	ca. 3.200 m²	6,15	9,96	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,08 · E 1,00 · T 1,50 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
7	Wiese	Bergen	Q1/2024	ca. 1.700 m²	8,82	10,48	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,08 · E 1,00 · T 1,00 · F 1,10 · B 1,00 · S 1,00								
8	Grünland	–	Q1/2024	–	9,50	10,26	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,08 · E 1,00 · T 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								

Anpassungsfaktoren: Z = Zeitlich · E = Entwicklung · T = Topographie · F = Fläche · B = Bodengüte · S = Sonstige

Begründungen der Anpassungen

Nr. 6, 7, 8 — Zeitlich (1,08)

Der Bodenrichtwert für die maßgebliche Wertermittlungszone in Marquartstein wurde durch den Gutachterausschuss zum Stichtag 01.01.2024 mit 9,50 €/m² festgestellt. Zur sachgerechten Abbildung der Marktverhältnisse am Wertermittlungsstichtag (16.12.2025) ist eine zeitliche Anpassung dieses Basiswerts zwingend erforderlich. Hierzu werden die Indexreihen für landwirtschaftliche Flächen (LF) in Oberbayern herangezogen, wie sie im Marktbericht 2024 des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Freistaat Bayern veröffentlicht wurden.

Die Analyse dieser Indexreihe zeigt für den Zeitraum von 2021 bis 2023 einen Anstieg von Index 233,4 auf 251,2, was einer durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerung von ca. 4 % entspricht. Diese positive Marktdynamik wird durch aktuelle Daten aus benachbarten Regionen gestützt; so wird für den angrenzenden Landkreis Rosenheim im Zuge der anstehenden Neufestsetzung der Bodenrichtwerte zum 01.01.2026 mit einer Steigerung von insgesamt etwa 10 % gegenüber dem Niveau von 2024 gerechnet.

In Ermangelung abschließend veröffentlichter Indexzahlen für die Jahre 2024 und 2025 wird der nachgewiesene Trend unter Berücksichtigung der anhaltenden Flächenverknappung im Landkreis Traunstein linear fortgeschrieben. Dabei wird im Sinne des Vorsichtsprinzips nicht die volle prognostizierte Steigerungsrate der Nachbarlandkreise angesetzt, sondern eine moderate Anpassung von 4,0 % p.a. gewählt, um eine marktkonforme, aber belastbare Wertermittlung zu gewährleisten. Über den Anpassungszeitraum ergibt sich daraus eine Gesamtanpassung von ca. 8,0 %.

Nr. 6 — Topographie (1,50)

Der herangezogene Vergleichskaufpreis betrifft eine Fläche mit ausgeprägter Hanglage. Steile Geländeneigungen schränken die maschinelle Bewirtschaftung erheblich ein, erhöhen den Zeit und Kraftstoffaufwand und bergen ein erhöhtes Risiko für Bodenerosion. Derartige Flächen werden am Markt regelmäßig mit einem spürbaren Preisabschlag gegenüber eben gelagerten Vergleichsflächen gehandelt. Zur Herstellung der Vergleichbarkeit mit der Wertermittlungsfläche wurde ein entsprechender Zuschlag auf den Vergleichskaufpreis angesetzt.

Nr. 7 — Fläche (1,10)

Kleinere landwirtschaftliche Flächen werden am Grundstücksmarkt regelmäßig zu niedrigeren Quadratmeterpreisen gehandelt als größere, zusammenhängende Schläge. Ursächlich hierfür ist in erster Linie die eingeschränkte Bewirtschaftbarkeit. Moderne landwirtschaftliche Arbeitsverfahren und Maschinen sind auf großflächige, regelmäßig geschnittene Einheiten ausgelegt. Auf kleinen Parzellen steigen Wendezeiten sowie Rüstzeiten im Verhältnis zur nutzbaren Fläche überproportional an, sodass die Bewirtschaftungskosten je Hektar spürbar höher ausfallen und die erzielbare Reinertragsrente sinkt. Aus diesem Grund ist eine Anpassung nötig, welche auf 10% festgelegt wird.

Nr. 1, 3 — Sonstige (1,50)

Lage im Überschwemmungsgebiet Flächen innerhalb festgesetzter Überschwemmungsgebiete nach §76 WHG unterliegen erheblichen bewirtschaftungstechnischen und rechtlichen Einschränkungen. Ernteauffälle durch Überflutung, eingeschränkte Befahrbarkeit sowie die baurechtlichen Restriktionen nach §78 WHG verengen den Kreis potenzieller Erwerber. Nach Auswertung der einschlägigen Kaufpreissammlungen und Fachliteratur werden derartige Flächen marktüblich rund 50 Prozent unterhalb vergleichbarer, nicht hochwassergefährdeter Flächen gehandelt. Eine entsprechende Korrektur des Vergleichspreises wird angesetzt.

Eingeschränkte Erreichbarkeit Fehlt eine unmittelbare Anbindung an einen befestigten Wirtschaftsweg, erhöht sich der Bewirtschaftungsaufwand und der Interessentenkreis beschränkt sich auf wenige ortsansässige Betriebe. Dieser preismindernde Umstand wurde durch einen marktüblichen Abschlag berücksichtigt.

z. B. (vgl. § 9 Abs. 2 ImmoWertV 21) Aus der Summe aller angepassten und für diese Bodenwertermittlung herangezogenen Vergleichswerte/-preise wurde zunächst ein gewichteter Mittelwert gebildet. Auf diesen wurde zwecks Ausschluss von Kaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten ein Ausschlusskriterium von Kaufpreisen über ±25 % des Mittelwerts gewählt.

Mittelwert

Summe gewichtete Werte	62,11
Summe Gewichte	6,00
Gemittelter Bodenwert	10,35 €/m ²

Aus der Berechnung ausgeschlossen: 1 Kaufpreis (Ausschlussgrenze ± 25 %)

Ermittlung des Gesamtbodenwerts		
vorläufiger relativer beitragsfreier Bodenwert auf Vergleichsbasis		10,35 €/m ²
Zu-/Abschläge zum vorläufigen relativen beitragsfreien Bodenwert	+	2,59 €/m ²
relativer beitragsfreier Bodenwert	=	12,94 €/m²
Fläche	×	62.892,00 m ²
vorläufiger beitragsfreier Bodenwert	=	813.822,48 €
Zu-/Abschläge zum vorläufigen beitragsfreien Bodenwert	–	61.686,00 €
beitragsfreier Bodenwert	=	752.136,48 €
	rd.	752.000,00 €

Der **beitragsfreie Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 insgesamt **752.000,00 €**.

Zu- und Abschläge zum vorläufigen objektspezifisch angepassten beitragsfreien Bodenrichtwert

Bezeichnung	Wertbeeinflussung
prozentuale Schätzung: 25,00 %	2,59 €
Summe	2,59 €

Bei den landwirtschaftlich genutzten Teilflächen der Flur Nr. 849 der Gemarkung Staudach-Egerndach handelt es sich nach Einschätzung des Sachverständigen um sogenannte hofnahe und ortsnahe Landwirtschaftsflächen im Sinne der gängigen Bewertungspraxis für höherwertige Landwirtschaftsflächen im landwirtschaftlichen Außenbereich. Die Flächen schließen unmittelbar an die historische Hofstelle Marquartsteiner Str. 16 an, sind über die Marquartsteiner Straße sowie über den vorhandenen Wirtschaftsweg auf Flur Nr. 830 sehr gut erschlossen und liegen in direkter Ortsrandlage zur geschlossenen Ortschaft Egerndach. Die im Flächennutzungsplan des Marktes Grassau dargestellte Nutzung als Grünland sowie die tatsächliche Nutzung als Mähwiese bestätigen den landwirtschaftlichen Charakter, ändern jedoch nichts an der überdurchschnittlichen Lagegunst dieser Teilflächen.

Die Bewertungsstelle der Außenstelle Land und Forstwirtschaft (ALS) des für die Gemarkung Staudach-Egerndach zuständigen Finanzamtes Traunstein weist in der aktuellen Bodenrichtwertliste zum 01.01.2024 für den landwirtschaftlichen Außenbereich keine eigenständige Kategorie „Höherwertige Landwirtschaftsfläche“ aus. Vergleichbar gelagerte Bewertungsstellen, etwa die ALS des Finanzamtes Mühldorf a. Inn, führen diese Wertkategorie ausdrücklich und stufen hofnahe und ortsnahe Flächen, Freizeitgelände, Radwege oder Sportgelände im landwirtschaftlichen Außenbereich aktuell mit einem durchschnittlichen Bodenrichtwert von 21,00 €/m² ein. Diese in der Nachbarregion etablierte Bewertungspraxis ist nach gutachterlichem Ermessen auf den vorliegenden Fall übertragbar, da die wertbildenden Lagemerkmale identisch ausgeprägt sind.

Aufgrund der direkten Ortsrandlage zu Egerndach, der unmittelbaren Hofnähe zur Anwesenstelle Marquartsteiner Str. 16, der günstigen Erschließung über die Marquartsteiner Straße sowie der nachweislich erhöhten Nachfrage nach Grundstücksflächen dieser Art im Chiemgau erachtet der Sachverständige für die genannten Teilflächen einen Marktanpassungszuschlag von 25 % auf den Bodenrichtwertansatz für höherwertige Landwirtschaftsflächen für sachgerecht und marktangemessen. Die über das übliche Maß einer reinen Landwirtschaftsfläche hinausgehenden Lage und Erschließungsmerkmale rechtfertigen aus Sicht des Sachverständigen nach gutachterlichem Ermessen in jedem Fall einen marktangepassten Zuschlag in dieser Höhe.

Zu- und Abschläge zum vorläufigen beitragsfreien Bodenwert

Bezeichnung	Wertbeeinflussung
pauschale Schätzung	-61.686,00 €
Summe	-61.686,00 €

Bewertung der Hangflächen mit Gehölzbestand entlang der Tiroler Achen als minderwertige Landwirtschaftsflächen mit Modellrückgriff auf den Gutachterausschuss Landkreis Rosenheim

Das Flurstück 849 weist neben den hofnahen und ortsnahen Grünlandflächen auch nicht unerhebliche Teilbereiche auf, die sich in ihrer landwirtschaftlichen Eignung erheblich vom übrigen Grünland unterscheiden. Es handelt sich hierbei um die zur Tiroler Achen hin abfallenden, teils stark geneigten Böschungen und Hangbereiche, die zudem mit dichtem Baum und Strauchbewuchs bestockt sind. Eine Beweidung oder maschinelle Mahd ist auf diesen Teilflächen aufgrund der Hangneigung sowie wegen des umfangreichen Gehölzbestandes nur stark eingeschränkt oder überhaupt nicht möglich. In ihrer tatsächlichen Eigenschaft handelt es sich um sogenannte minderwertige Landwirtschaftsflächen mit Charakter einer Unland oder Begleitfläche im Sinne der gängigen Bewertungspraxis. Die betroffenen Teilflächen umfassen nach planlicher Ermittlung:



Teilbereich

Fläche Nördlicher Hangstreifen entlang der Tiroler Achen 1.448 m²

Mittlerer Hangstreifen mit Gehölzbestand 3.032 m²

Südlicher Böschungsbereich mit Bewuchs 2.427 m²

Summe 6.907 m² ~ ger. 6900 m²

Der Gutachterausschuss des Landkreises Traunstein weist in der aktuellen Bodenrichtwertliste zum 01.01.2024 für minderwertige Landwirtschaftsflächen im Außenbereich, also für Böschungs, Hang oder Gehölzflächen, keinen eigenständigen Wertansatz aus. Zur sachgerechten Bewertung dieser Teilflächen ist daher modellkonform ein Rückgriff auf vergleichbare Wertkategorien benachbarter Gutachterausschüsse erforderlich. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Rosenheim, der unmittelbar an den Landkreis Traunstein angrenzt und vergleichbare regionalstrukturelle Verhältnisse abbildet, weist für minderwertige Flächen der Landwirtschaft die nicht für eine Bewirtschaftung auf herkömmliche Weise genutzt werden können eine Spannweite von 2,00 €/m² bis 5,50 €/m² aus.

Bei der konkreten Wertfindung im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass der Landkreis Rosenheim insgesamt ein höheres Bodenrichtwertniveau im landwirtschaftlichen Bereich aufweist als der Landkreis Traunstein im Bereich Staudach Egerndach. Ein Ansatz am oberen Ende der Rosenheimer Spannweite wäre daher überhöht. Unter Berücksichtigung dieses Niveauunterschieds sowie unter Würdigung der konkreten Lage und Beschaffenheit der Teilflächen (nutzbares, jedoch nicht maschinell bewirtschaftbares Hanggrünland mit Gehölzbestand, ortsnahe Lage am Hochufer der Tiroler Achen) erachtet der Sachverständige nach gutachterlichem Ermessen einen Wertansatz von 4,00 €/m² für sachgerecht und marktangemessen.

Dieser Ansatz entspricht einem Abschlag von 8,94 €/m² bzw. rund 68,9 % auf den durchschnittlichen Bodenrichtwert für reine landwirtschaftliche Flächen im Bereich der Gemarkung Staudach Egerndach von 12,94 €/m².

4.4.3 Vergleichswertermittlung

Zur Bewertung des unbebauten Teilgrundstücks „Flst. 849 Landwirtschaftliche Fläche (Restfläche)“ sind ergänzend zum reinen Bodenwert evtl. vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen.

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)		752.000,00 €
Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung)	+	0,00 €
vorläufiger Vergleichswert	=	752.000,00 €
marktübliche Zu- oder Abschläge	-	0,00 €
marktangepasster vorläufiger Vergleichswert	=	752.000,00 €
Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale	-	0,00 €
Vergleichswert	=	752.000,00 €
	rd.	752.000,00 €

4.4.4 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung

Marktübliche Zu- oder Abschläge

Der vorläufige Vergleichswert wurde unmittelbar aus der Bodenwertermittlung abgeleitet, in der die wertrelevanten Merkmale des Bewertungsobjekts (Lage, Zuschnitt, Beschaffenheit, Nutzbarkeit) bereits sachgerecht berücksichtigt sind. Eine zusätzliche Marktanpassung durch Zu- oder Abschläge ist daher nicht erforderlich. Es wird ein Ansatz von 0,00 € berücksichtigt.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die einen gesonderten Ansatz erforderlich machen würden, liegen nach den getroffenen Feststellungen nicht vor beziehungsweise sind im bisherigen Berechnungsgang bereits berücksichtigt.

4.4.4.2 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV beschrieben.

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (**Vergleichspreisverfahren**) oder auf der Multiplikation eines an die Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugsgröße (**Vergleichsfaktorverfahren**) basieren.

Zur Ermittlung von **Vergleichspreisen** sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Eine **hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale** eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjektes liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen aufweist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine **hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes** mit dem Wertermittlungsstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allgemeinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt werden können.

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebädefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der allgemeinen Wertverhältnisse mittels **Umrechnungskoeffizienten** und **Indexreihen** oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor).

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswert sachgemäß zu berücksichtigen.

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (direkt) bzw. Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar.

4.4.4.3 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe

Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV)

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) ermittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV)

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden

Grundstücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebädefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Indexreihen (§ 18 ImmoWertV)

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag.

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV)

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die wertbeeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.).

Zu-/Abschläge

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet.

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfaktoren/Vergleichspreise auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

4.4.4.4 Wert des Teilgrundstücks Flst. 849 Landwirtschaftliche Fläche (Restfläche)

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich am Vergleichswert orientieren.

Der **Vergleichswert** wurde zum Wertermittlungstichtag mit rd. **752.000,00 €** ermittelt.

Der Wert für das Teilgrundstück Flst. 849 Landwirtschaftliche Fläche (Restfläche) wird zum Wertermittlungstichtag 16.12.2025 mit rd.

752.000,00 €

geschätzt.

4.5 Wertermittlung für das Teilgrundstück Flst. 880 Landwirtschaftliche Fläche

4.5.1 Verfahrenswahl mit Begründung

Nach den Regelungen der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV). Neben oder anstelle von Bodenrichtwerten können auch geeignete Vergleichskaufpreise zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 40 Abs. 2 ImmoWertV).

Die Bodenwertermittlung erfolgt vorliegend auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen für gleiche oder vergleichbare landwirtschaftliche Flächen in der Bewertungsregion. Die herangezogenen Vergleichskaufpreise wurden hinsichtlich ihrer Aussagekraft und Übertragbarkeit auf das Bewertungsgrundstück geprüft. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von den Vergleichsgrundstücken in den wertbeeinflussenden Merkmalen – wie Lage, Bodenbeschaffenheit, Ertragsfähigkeit, Zuschnitt und Größe – werden durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt (§§ 25 und 26 ImmoWertV).

4.5.2 Bodenwertermittlung auf Basis mehrerer Vergleiche

Die herangezogenen Vergleichswerte wurden hinsichtlich der Bodengüte auf eine einheitliche Grünlandzahl von 50 wertmäßig angepasst, um die Vergleichbarkeit mit dem Bodenrichtwert herzustellen. Zum Zwecke der Anonymisierung und aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden die Kaufdaten, Kaufpreise sowie die Grundstücksflächen der Vergleichsobjekte gerundet. Dies dient dazu, für Dritte eine Identifizierung der konkreten Grundstücke zu unterbinden, da der Sachverständige zur weitestmöglichen Anonymisierung der Vergleichsdaten verpflichtet ist.

Die vorgenommenen Rundungen haben keinen Einfluss auf die Wertermittlung. Die originären Kaufpreiskünfte verbleiben in der Hausakte des Sachverständigen.

Bewertungsobjekt

Nutzungsart	Wiese
Entwicklungsstufe	LG
Fläche	14908
Lage	Tiroler Achen
Bodenbeschaffenheit	52 (Klasse 3)
Sonstige Merkmale	Überschwemmungsgebiet

Vergleichspreise

Nr.	Nutzungsart	Ort	Kaufzeit	Fläche	€/m²	Angepasst €/m²	Gew.	Status
1	Wiese	–	Q1/2025	ca. 4.400 m²	5,63	5,63	2,0	✓
Anpassungen: Z 1,00 · E 1,00 · T 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
2	Wiese	Übersee	Q1/2025	ca. 23.500 m²	10,57	5,29	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,00 · E 1,00 · T 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 0,50								
3	Wiese	Unterwössen	Q1/2025	ca. 2.300 m²	6,15	6,15	2,0	✓
Anpassungen: Z 1,00 · E 1,00 · T 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
4	Wiese	Übersee	Q1/2025	ca. 7.600 m²	12,00	6,00	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,00 · E 1,00 · T 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 0,50								

Nr.	Nutzungsart	Ort	Kaufzeit	Fläche	€/m²	Angepasst €/m²	Gew.	Status
5	Wiese	Anger	Q3/2024	ca. 7.200 m²	20,73	11,19	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,08 · E 1,00 · T 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 0,50								
6	Grünland	–	Q1/2024	–	9,50	10,26	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,08 · E 1,00 · T 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
7	Wiese	Unterwössen	Q2/2024	ca. 3.200 m²	6,15	9,96	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,08 · E 1,00 · T 1,50 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
8	Wiese	Bergen	Q1/2024	ca. 1.700 m²	8,82	10,48	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,08 · E 1,00 · T 1,00 · F 1,10 · B 1,00 · S 1,00								

Anpassungsfaktoren: Z = Zeitlich · E = Entwicklung · T = Topographie · F = Fläche · B = Bodengüte · S = Sonstige

Begründungen der Anpassungen

Nr. 5, 6, 7, 8 — Zeitlich (1,08)

Der Bodenrichtwert für die maßgebliche Wertermittlungszone in Marquartstein wurde durch den Gutachterausschuss zum Stichtag 01.01.2024 mit 9,50 €/m² festgestellt. Zur sachgerechten Abbildung der Marktverhältnisse am Wertermittlungsstichtag (16.12.2025) ist eine zeitliche Anpassung dieses Basiswerts zwingend erforderlich. Hierzu werden die Indexreihen für landwirtschaftliche Flächen (LF) in Oberbayern herangezogen, wie sie im Marktbericht 2024 des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Freistaat Bayern veröffentlicht wurden.

Die Analyse dieser Indexreihe zeigt für den Zeitraum von 2021 bis 2023 einen Anstieg von Index 233,4 auf 251,2, was einer durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerung von ca. 4 % entspricht. Diese positive Marktdynamik wird durch aktuelle Daten aus benachbarten Regionen gestützt; so wird für den angrenzenden Landkreis Rosenheim im Zuge der anstehenden Neufestsetzung der Bodenrichtwerte zum 01.01.2026 mit einer Steigerung von insgesamt etwa 10 % gegenüber dem Niveau von 2024 gerechnet.

In Ermangelung abschließend veröffentlichter Indexzahlen für die Jahre 2024 und 2025 wird der nachgewiesene Trend unter Berücksichtigung der anhaltenden Flächenverknappung im Landkreis Traunstein linear fortgeschrieben. Dabei wird im Sinne des Vorsichtsprinzips nicht die volle prognostizierte Steigerungsrate der Nachbarlandkreise angesetzt, sondern eine moderate Anpassung von 4,0 % p.a. gewählt, um eine marktkonforme, aber belastbare Wertermittlung zu gewährleisten. Über den Anpassungszeitraum von gerundet 23,5 Monaten ergibt sich daraus eine Gesamtanpassung von ca. 8,0 %.

Nr. 7 — Topographie (1,50)

Der herangezogene Vergleichskaufpreis betrifft eine Fläche mit ausgeprägter Hanglage. Steile Geländeneigungen schränken die maschinelle Bewirtschaftung erheblich ein, erhöhen den Zeit und Kraftstoffaufwand und bergen ein erhöhtes Risiko für Bodenerosion. Derartige Flächen werden am Markt regelmäßig mit einem spürbaren Preisabschlag gegenüber eben gelagerten Vergleichsflächen gehandelt. Zur Herstellung der Vergleichbarkeit mit der Wertermittlungsfläche wurde ein entsprechender Zuschlag auf den Vergleichskaufpreis angesetzt.

Nr. 8 — Fläche (1,10)

Kleinere landwirtschaftliche Flächen werden am Grundstücksmarkt regelmäßig zu niedrigeren Quadratmeterpreisen gehandelt als größere, zusammenhängende Schläge. Ursächlich hierfür ist in erster Linie die eingeschränkte Bewirtschaftbarkeit. Moderne landwirtschaftliche Arbeitsverfahren und Maschinen sind auf großflächige, regelmäßig geschnittene Einheiten ausgelegt. Auf kleinen Parzellen steigen Wendezeiten sowie Rüstzeiten im Verhältnis zur nutzbaren Fläche überproportional an, sodass die Bewirtschaftungskosten je Hektar spürbar höher ausfallen und die erzielbare Reinertragsrente sinkt. Aus diesem Grund ist eine Anpassung nötig, welche auf 10% festgelegt wird.

Nr. 2, 4,5 — Sonstige (0,50)

Lage außerhalb Überschwemmungsgebiet

Flächen innerhalb festgesetzter Überschwemmungsgebiete nach §76 WHG unterliegen erheblichen bewirtschaftungstechnischen und rechtlichen Einschränkungen. Ernteaussfälle durch Überflutung, eingeschränkte Befahrbarkeit sowie die baurechtlichen Restriktionen nach §78 WHG verengen den Kreis potenzieller Erwerber. Nach Auswertung der einschlägigen Kaufpreissammlungen und Fachliteratur werden derartige Flächen marktüblich rund 50 Prozent unterhalb vergleichbarer, nicht hochwassergefährdeter Flächen gehandelt. Eine entsprechende Korrektur des Vergleichspreises wird angesetzt, da dieser nicht im Überschwemmungsgebiet liegt.

(vgl. § 9 Abs. 2 ImmoWertV 21) Aus der Summe aller angepassten und für diese Bodenwertermittlung herangezogenen Vergleichswerte/-preise wurde zunächst ein gewichteter Mittelwert gebildet. Auf diesen wurde zwecks Ausschlusses von Kaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten ein Ausschlusskriterium von Kaufpreisen über $\pm 25\%$ des Mittelwerts gewählt.

Mittelwert

Summe gewichtete Werte	76,74
Summe Gewichte	10,00
Gemittelter Bodenwert	7,67 €/m ²

Beschreibung des Teilgrundstücks

Wertermittlungsstichtag	= 16.12.2025
Entwicklungsstufe	= landwirtschaftliche Fläche
Grundstücksfläche	= 14.908 m ²

Ermittlung des Gesamtbodenwerts		
vorläufiger relativer beitragsfreier Bodenwert auf Vergleichsbasis		7,67 €/m ²
Zu-/Abschläge zum vorläufigen relativen beitragsfreien Bodenwert	+	0,00 €/m ²
relativer beitragsfreier Bodenwert	=	7,67 €/m²
Fläche	×	14.908 m ²
vorläufiger beitragsfreier Bodenwert	=	114.344,36 €
Zu-/Abschläge zum vorläufigen beitragsfreien Bodenwert	–	26.672,00 € E1
beitragsfreier Bodenwert	=	87.672,36 €
	rd.	<u>87.700,00 €</u>

Der beitragsfreie **Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 insgesamt **87.700,00 €**.

4.5.3 Erläuterungen zur Bodenwertanpassung

E1 - Zu- und Abschläge zum vorläufigen beitragsfreien Bodenwert

Bezeichnung	Wertbeeinflussung
pauschale Schätzung	-26.672,00 €
Summe	-26.672,00 €

Die nordwestliche Teilfläche der Flur Nr. 880 der Gemarkung Staudach Egerndach stellt sich als schmaler, lang gestreckter Streifen von ca. 3.720 m² dar, der zur Tiroler Achen hin ausgerichtet ist. Durch die Fläche verläuft ein in Fremdeigentum stehendes Flurstück, welches das Grundstück durchschneidet. Aufgrund der extrem schmalen und langgestreckten Form sowie der Durchschneidung durch Fremdeigentum ist der verbleibende Streifen einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung faktisch vollständig entzogen. Eine maschinelle Mahd oder Beweidung ist nicht wirtschaftlich darstellbar, eine rechtlich abgesicherte Zufahrt mit landwirtschaftlichem Gerät ist nicht gegeben, und eine sinnvolle ackerbauliche, grünlandwirtschaftliche oder sonstige agrarische Nutzung ist objektiv ausgeschlossen. Es handelt sich somit um eine Restfläche bzw.

Unlandfläche mit einem objektiven Grenznutzen von faktisch Null.

Geschützter Einzelbaum (alte Eiche)

Auf dem Bewertungsobjekt steht eine mehrere Hundert Jahre alte Eiche, die als Naturdenkmal im Sinn des Art. 9 BayNatSchG in Verbindung mit § 28 BNatSchG unter besonderem Schutz steht. Eine wirtschaftliche Verwertung des Baumes scheidet wegen des Veränderungs- und Beseitigungsverbots aus, ein Holzwert kann zu Lebzeiten des Baumes nicht realisiert werden. Die Methode KOCH zur Sachwertermittlung gärtnerisch erzogener Bäume ist nicht einschlägig, da es sich weder um einen Schmuck- noch um einen Gedenkbaum handelt, der unter gärtnerischen Gesichtspunkten gepflanzt und erzogen worden wäre (vergleiche Niedersächsische Landesforsten, Waldbewertungsrichtlinien WBR 2020, zur eingeschränkten Anwendbarkeit der Methode KOCH).

Den durch die Unterschutzstellung bedingten erhöhten Pflege- und Verkehrssicherungsaufwand trägt im Rahmen der bayerischen Verwaltungspraxis die zuständige untere Naturschutzbehörde, soweit fachlich begründbare Maßnahmen zur Wahrung der Verkehrssicherheit (Totholzentnahme, Kronensicherung, Herstellen lichter Räume) erforderlich werden, sodass dem Eigentümer hieraus keine über die übliche Unterhaltung hinausgehende wirtschaftliche Belastung erwächst. Der Standort liegt im baurechtlichen Außenbereich auf einer ohnehin nicht baulich verwertbaren Teilfläche, sodass der Schutzstatus auch keine zusätzliche Nutzungsbeschränkung gegenüber der bauplanungsrechtlich vorgegebenen Situation bewirkt.

In Würdigung dieser Umstände wird der geschützte Baum im Rahmen der Verkehrswertermittlung als wertneutral angesetzt. Diese Einordnung steht im Einklang mit der herrschenden Wertermittlungslehre, wonach sich Schutzfestsetzungen wertmindernd, werterhöhend oder wertneutral auswirken können und der konkrete Werteeinfluss am Einzelfall zu beurteilen ist (vergleiche Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kommentar und Handbuch zur ImmoWertV, zu besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen nach § 8 Abs. 3 ImmoWertV). Sie deckt sich mit der fachlichen Auskunft der zu Rate gezogenen Forstsachverständigen.



Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Traunstein weist in der Bodenrichtwertliste zum 01.01.2024 für minderwertige Landwirtschaftsflächen dieser Art keinen eigenständigen Wertansatz aus. Modellkonform wird daher auf die Wertansätze des angrenzenden Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Landkreis Rosenheim zurückgegriffen, der für minderwertige Landwirtschaftsflächen eine Spannweite von 2,00 €/m² bis 5,50 €/m² ausweist. Da im vorliegenden Fall die landwirtschaftliche Nutzbarkeit nicht nur eingeschränkt, sondern fast vollständig aufgehoben ist, erachtet der Sachverständige einen Wertansatz unterhalb dieser Spannweite für sachgerecht. Nach gutachterlichem Ermessen wird ein Wert von 0,50 €/m² als plausibel und marktangemessen angesetzt.

Differenz je m²: 7,67 €/m² minus 0,50 €/m² ergibt 7,17 €/m²

Minderbetrag: 3.720 m² x 7,17 €/m² ergibt 26.672,40 €

4.5.4 Vergleichswertermittlung

Zur Bewertung des unbebauten Teilgrundstücks „Flst. 880 Landwirtschaftliche Fläche“ sind ergänzend zum

reinen Bodenwert evtl. vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen.

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)		87.700,00 €
Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung)	+	0,00 €
vorläufiger Vergleichswert	=	87.700,00 €
marktübliche Zu- oder Abschläge	-	0,00 €
marktangepasster vorläufiger Vergleichswert	=	87.700,00 €
Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale	-	0,00 €
Vergleichswert	=	87.700,00 €
	rd.	87.700,00 €

4.5.5 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung

Marktübliche Zu- oder Abschläge

Im vorliegenden Fall wurden die wertrelevanten Merkmale des Bewertungsobjekts bereits vollständig in der Bodenwertermittlung berücksichtigt. Marktübliche Zu- oder Abschläge sind daher nicht anzusetzen.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die einen gesonderten Ansatz erforderlich machen würden, liegen nach den getroffenen Feststellungen nicht vor beziehungsweise sind im bisherigen Berechnungsgang bereits berücksichtigt.

4.5.5.2 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV beschrieben.

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (**Vergleichspreisverfahren**) oder auf der Multiplikation eines an die Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugsgröße (**Vergleichsfaktorverfahren**) basieren.

Zur Ermittlung von **Vergleichspreisen** sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungstichtag stehen. Eine **hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale** eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen aufweist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine **hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes** mit dem Wertermittlungstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allgemeinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt werden können.

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebädefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der allgemeinen Wertverhältnisse mittels **Umrechnungskoeffizienten** und **Indexreihen** oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster